川量教育
CHUANLIANG EDUCATION

川量教育

公基天府班
理论精讲讲义

目录

法律

第一章 法理学 2
第一节 法的概述 2
第二节 法的制定 3
第三节 法的实施 4
第二章 宪法 7
第一节 宪法概述 7
第二节 国家制度 9
第三节 公民的基本权利义务 12
第四节 我国的国家机构 14
第三章 民法 19
第一节 民法典概述 19
第二节 物权与债权 25
第三节 人格权 30
第四节 婚姻与继承 32
第五节 侵权 36
第四章 行政法 39
第一节 行政法概述 39
第二节 行政主体与行政相对人 40
第三节 行政行为 42
第四节 行政复议 49

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第五节 行政诉讼 52

第六节 行政赔偿 57

第五章 刑法 59

第一节 刑法概述 59

第二节 犯罪 61

第三节 刑罚 68

第四节 具体罪名 71

第六章 其他法律法规 75

第一节 劳动法 75

第二节 消费者权益保护法 77

第三节 民事诉讼法 78

第四节 刑事诉讼法 80

非法

第一章 经济 85

第一节 经济常识 85

第二节 微观经济 91

第三节 宏观经济 97

第二章 政治 105

第一节 哲学 105

第二节 毛泽东思想 124

第三节 中国特色社会主义理论体系 134

第三章 管理 147

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第一节 管理学概述.....147

第二节 行政管理.....153

第四章 公文.....164

第一节 公文概述.....164

第二节 公文格式规范.....166

第三节 公文处理工作.....175

第五章 历史人文.....179

第一节 历史常识.....179

第二节 人文常识.....197

第三节 中国传统文化.....206

第六章 自然科技.....211

第一节 天文地理.....211

第二节 物理化学生物.....214

第三节 生活中的科学.....219

第四节 航天科技.....221

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

法 律

第一章 法理学

第一节 法的概述

一、基础理论

（一）法的概念

法是由特定物质生活条件所决定的统治阶级意志的体现，是由国家制定或认可并由国家强制力保证实施的行为规范的总和。

（二）法的作用

1.规范作用

（1）指引作用：对人的行为的指引。

（2）预测作用：是指人们根据法律可预先估计人们相互间将有怎样的行为以及行为的后果等，从而对自己的行为作出合理的安排。

（3）评价作用：在评价他人行为时，总要有一定的、客观的评价准则。法是一个重要的普遍的评价准则，即根据法来判断某种行为是否合法。

（4）强制作用：制裁违法犯罪行为，而且还能预防违法犯罪行为，增进社会成员的安全感。

（5）教育作用：是指通过法律的实施，使法律对一般人的行为产生影响。

2.社会作用

（三）法的分类

1.按照法的创制和表现形式的不同为标准对法所作的分类：成文法与不成文法。

成文法，就是指相关国家机关制定或认可的以规范化的成文形式出现的规范性法律文件。

不成文法，就是指相关国家机关认可的，不具有文字形式或虽有文字形式但却不具有规范化成文形式的法。

2.按照法的空间效力、时间效力或对人的效力的不同为标准对法所作的分类：一般法与特别法。

一般法是指在全国范围内对所有公民、法人和其他组织，在所有时间、所有地点普遍适用的法律。

特别法则是指仅适用于特定时期、特定地点、特定的人或事项的法律。

3.按照法规定的具体内容的不同为标准对法所作的分类：实体法与程序法。

实体法一般指以规定主体的权利和义务或职权和职责关系为主要内容的法，如民法、刑法、行政法等。

程序法通常指以保证主体的权利和义务得以实现或保证主体的职权和职责得以履行所需程序为主要内容的法，如民事诉讼法、刑事诉讼法、行政诉讼法等。

第二节 法的制定

一、基础理论

（一）法的渊源

根据法的渊源在法律推理中的效力和地位的不同——正式渊源和非正式渊源。

制定机关	渊源
最高国家权力机关	宪法
全人大、全人常	法律（基本法律、非基本法律）

国务院	行政法规
省、自治区、直辖市的人大与人常； 设区的市、自治州的人大与人常	地方性法规
自治地方人大	自治法规
国务院各部委局署	部门规章
省一级、设区的市、自治州的政府	地方政府规章

（二）法的效力等级

1.宪法的效力高于法律、法规和规章。

2.法律的效力高于行政法规、地方性法规和规章。

3.行政法规的效力高于地方性法规、规章。

4.地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章。

5.省、自治区的人民政府制定的规章的效力高于本行政区域内的较大的市的人民政府制定的规章。

6.部门规章的效力与地方性法规的效力没有高下之分。两者发生冲突，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当适用地方性法规；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人大常委会裁决。

第三节 法的实施

一、基础理论

（一）概述

法的实施，是指法在社会生活中被人们实际施行。以实施法律的主体和法的内容为标准，

法的实施方式可以分为三种：法的执行、法的适用和法的遵守。

（二）法的执行

广义的执法，或法的执行，是指所有国家行政机关、司法机关及其公职人员依照法定职权和程序实施法律的活动。

狭义的执法，或法的执行，则专指国家行政机关及其公职人员依法行使管理职权、履行职责、实施法律的活动。

（三）法的适用

通常是指国家司法机关根据法定职权和法定程序，具体应用法律处理案件的专门活动。

（四）法的遵守

法的遵守也称为守法，是指组织和个人，依法行使法定权利和履行法定义务，做法所要求或允许做的事，不做法所禁止的事。

二、经典例题

1.法律的规定得到具体实施后，对普通人将来的行为会产生影响。这表明法律具有（　　）。

A.教育作用　　B.预测作用　　C.评价作用　　D.强制作用

2.全国人民代表大会颁布的《中华人民共和国证券法》属于（　　）。

A.法律　　B.行政法规　　C.地方性法规　　D.行政规章

三、小结

法的作用	规范作用	指引作用；预测作用；评价作用；强制作用；教育作用。
	社会作用	
法的分类	成文法与不成文法	
	一般法与特别法	
	实体法与程序法	
法的渊源	正式渊源	宪法；法律；行政法规；地方性法规；自治法规；部门规章；地方政府规章；国际条约；国际惯例。
	非正式渊源	

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第二章 宪法

第一节 宪法概述

一、基础理论

（一）宪法的特征

1.宪法是国家根本法

（1）在内容上，宪法规定国家最根本、最重要的问题。

（2）在法律效力上，宪法的法律效力最高。

①宪法是制定普通法律的依据。

②任何法律法规都不得与宪法相违背。

③宪法是最高行为准则。

（3）宪法在制定和修改程序上，比普通法律严格。

我国《宪法》第 64 条第 1 款规定，宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者 $\frac{1}{5}$ 以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的 $\frac{2}{3}$ 以上的多数通过。而普通法律只需要立法机关成员的过半数通过即可。

2.宪法是公民权利的保障书

宪法最主要、最核心的价值在于，保障公民的基本权利。

3.宪法是民主事实法律化的基本形式

宪法与民主紧密相连，民主事实的普遍化是宪法得以产生的前提之一。

（二）宪法的结构

宪法的结构	序言	世界上大多数国家的宪法都有序言。 大致包括制宪的宗旨、目的和指导思想、国家的基本任务和奋斗目标。
	正文	总纲、公民的基本权利和义务、国家机构、国旗、国歌、国徽、首都。
	附则	宪法的附则是指宪法对于特定事项需要特殊规定而作出的附加条款。附则是宪法的一部分，其法律效力与一般条文相同，并具有特定性和临时性的特点。（我国宪法无附则）

（三）宪法的修改

一个宪法性文件：《中国人民政治协商会议共同纲领》。

四部宪法：1954 年宪法、1975 年宪法、1978 年宪法、1982 年宪法。

五个修正案：1988 年、1993 年、1999 年、2004 年和 2018 年宪法修正案；而我国现行宪法是 1982 年颁布的《中华人民共和国宪法》。

二、经典例题

我国的宪法是（　　）性法律。

A.基本　　B.普通　　C.根本　　D.重要

三、小结

<table>
<tr><td rowspan="6">宪法特征</td><td rowspan="4">（一）宪法是国家根本法</td><td colspan="2">1.内容上的根本性</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.效力上的最高性</td><td>（1）宪法是制定普通法律的依据</td></tr>
<tr><td>（2）任何法律法规都不得与宪法相违背</td></tr>
<tr><td>（3）宪法是最高行为准则</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.制定和修改程序上的严格性</td></tr>
<tr><td colspan="3">（二）宪法是公民权利的保障书（宪法最主要、最核心的价值）</td></tr>
<tr><td colspan="3">（三）宪法是民主事实法律化的基本形式</td></tr>
</table>

第二节 国家制度

一、基础理论

（一）国体与政体

国体：我国宪法规定：“中华人民共和国是工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。”

政体：我国宪法规定：中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

（二）我国政治制度

我国基本的政治制度：中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、基层群众自治制度、民族区域自治制度。

我国根本的政治制度：人民代表大会制度。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

（三）基本经济制度

1.公共财产权

专属于国家所有：矿藏、水流、海域、城市的土地、无线电频谱资源、国防资产。

专属于集体所有：宅基地、自留地、自留山。

2.私有财产权

《宪法》修正案规定：公民的合法的私有财产不受侵犯。国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。

（四）选举制度

1.选举制度的基本原则

（1）普遍性原则：凡年满 18 周岁的中华人民共和国公民，除依法被剥夺政治权利的人以外，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况和居住期限，都享有选举权和被选举权。

（2）平等性原则：每个选民在每次选举中只能在一个地方享有一个投票权。

（3）直接选举与间接选举并用原则：不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表，由选民直接选出；全国人民代表大会代表，省、自治区、直辖市、设区的市、自治区的人民代表大会代表，由下一级人民代表大会选出。

（4）秘密投票原则：选民不署自己的姓名，亲自书写选票并投入密封票箱。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

2.代表当选

（1）直接选举采用双过半制：在选民直接选举人民代表大会代表时，选区全体选民的过半数参加投票，选举有效。代表候选人获得参加投票选民的过半数选票时，始得当选。

（2）间接选举：代表候选人获得全体代表过半数选票时，始得当选。

二、经典例题

我国政权组织形式是（　　）。

A.人民代表大会　　B.人民代表大会制度

C.民主集中制　　D.政治协商制度

三、小结

选举制度	普遍性原则	年满 18 周岁+中国公民+未被剥夺政治权利。
	平等性原则	一人一票，同票同权。
	直接选举与间接选举并用原则	1.国、省、市——间接选举； 2.县、乡——直接选举。
	秘密投票原则	不记名+亲自书写+投入密封箱。
	代表当选	1.直接选举——双过半； 2.间接选举——一个过半。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第三节 公民的基本权利义务

一、基础理论

（一）我国公民的基本权利

1.平等权

法律面前一律平等；禁止差别对待；允许合理差别。

2.政治权利和自由

（1）选举权和被选举权。

（2）政治自由，包括言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

3.监督权和获得赔偿权

（1）监督权

中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。

（2）获得赔偿权

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

4.宗教信仰自由

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

5.人身自由

（1）人身自由。

非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。

（2）人格尊严不受侵犯。

（3）公民的住宅权不受侵犯。

（4）通信自由和通信秘密。

除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要，由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外，任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。

6.社会经济、文化教育权利

（1）劳动权。劳动既是权利又是义务。

（2）休息权。休息权的主体是劳动者。

（3）物质帮助权。条件：年老、疾病、丧失劳动能力。

（4）受教育权。既是权利又是义务。

（5）文化自由和权利。从事科研、文艺创作等。

（二）我国公民的基本义务

维护国家统一和民族团结；遵守宪法和法律；维护祖国的安全、荣誉和利益；依法服兵役和参加民兵组织；依法纳税；其他方面的基本义务。

二、经典例题

下列主体中，依照我国选举法不列入选民名单的是（　　）。

A.精神病患者　　B.吸毒者　　C.老年人　　D.被刑事拘留者

三、小结

政治自由	言论、出版、集会、结社、游行、示威。
监督权	对国家机关和国家工作人员——批评和建议； 对国家机关和国家工作人员的违法失职行为——申诉、控告、检举。
人身自由权	生命权、人身自由、人格尊严不受侵犯、住宅权不受侵犯、通信自由和通信秘密。
社会经济、文化权利	1.劳动权、受教育权——既是公民的权利，也是公民的义务； 2.休息权——劳动者； 3.获得物质帮助权——年老、疾病、丧失劳动能力。

第四节 我国的国家机构

一、基础理论

（一）全国人民代表大会

1.性质

是我国最高的国家权力机关，国家的立法机关。

2.职权

（1）最高立法权：修改宪法；监督宪法的实施；制定和修改刑事、民事、行政等基本法律。

（2）最高任免权：选举中华人民共和国主席、副主席。根据中华人民共和国主席的提名，

决定国务院总理的人选；根据国务院总理的提名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选。选举中央军事委员会主席；根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选。选举国家监察委员会主任。选举最高人民法院院长；选举最高人民检察院检察长。

（3）最高决定权：批准省、自治区和直辖市的建置；决定特别行政区的设立及其制度；决定战争和和平的问题。

（二）全国人大常委会

1.性质

全国人大常委会是全国人大的常设机关，是在全国人大闭会期间行使国家最高权力的机关。

2.职权

（1）解释宪法，监督宪法的实施；解释法律。

（2）制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律。

（3）决定驻外全权代表的任免；决定特赦；决定全国总动员或者局部动员；决定全国或者个别省、自治区、直辖市进入紧急状态。

（三）国家主席

1.性质

中华人民共和国主席是我国国家机构的重要组成部分。是一个独立的国家机关。

2.职权

公布法律、发布命令；任免国务院组成人员和驻外全权代表；荣典权；外交权。

（四）国务院

1.性质

中华人民共和国国务院，是我国最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关。

2.职权

（1）制定行政法规，发布决定和命令。

（2）批准省、自治区、直辖市的区域划分，批准自治州、县、自治县、市的建置和区域划分。

（3）依照法律规定决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态。

（五）人民法院

1.性质

人民法院是我国的审判机关，行使国家审判权。

2.领导体系

最高人民法院监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作，上级人民法院监督下级人民法院的审判工作。

（六）人民检察院

1.性质

国家的法律监督机关。

2.领导体系

（1）最高人民检察院领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作，上级人民检察院领导下级人民检察院的工作。

（2）最高人民检察院对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。地方各级人民检察院对产生它的国家权力机关和上级人民检察院负责。

二、经典例题

国家机构与地位对应错的（　　）。

A.国家主席——国家机关　　B.全人常——最高国家行政机关

C.人民法院——审判机关　　D.人民检察院——国家法律监督机关

三、小结

全国人民代表大会	最高的国家权力机关	最高立法权；最高任免权；最高决定权
全国人大常委会	全国人大的常设机关	解释宪法，监督宪法的实施；解释法律；制定和修改非基本法；决定驻外全权代表的任免；决定特赦；决定全国总动员或者局部动员；决定全国或者个别省、自治区、

		直辖市进入紧急状态。
国家主席	一个独立的国家机关	公布法律、发布命令；任免国务院组成人员和驻外全权代表；荣典权；外交权。
国务院	最高国家行政机关	制定行政法规，发布决定和命令。 批准省、自治区、直辖市的区域划分，批准自治州、县、自治县、市的建置和区域划分。 依照法律规定决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态。
人民法院	审判机关	上级人民法院监督下级人民法院的审判工作。
人民检察院	法律监督机关	上级人民检察院领导下级人民检察院的工作。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第三章 民法

第一节 民法典概述

一、基础理论

（一）概念

民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。

（二）基本原则

平等原则；自愿原则；公平原则；诚实信用原则；不得违反法律和公序良俗原则；有利于节约资源和保护生态环境的原则。

（三）民事主体

1.自然人的民事权利能力

自然人的民事权利能力，是民事法律赋予民事主体从事民事活动，从而享受民事权利和承担民事义务的资格。

自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。

涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。

2.自然人民事行为能力

自然人的民事行为能力，是指法律所确认的自然人通过自己的行为从事民事活动、参加民事法律关系，取得民事权利和承担民事义务的能力。

以自然人的年龄与精神状态为标准，将自然人的民事行为能力划分为完全民事行为能力、限制民事行为能力和无民事行为能力三类。

（1）完全民事行为能力人

①18 周岁（包括 18 周岁）以上且精神正常的公民。

②16 周岁（包括 16 周岁）以上不满 18 周岁的公民，但以自己的劳动收入为主要生活来源的人。

（2）限制民事行为能力人

①8 周岁（包括 8 周岁）以上的未成年人。

②不能完全辨认自己行为的精神病人。

限制民事行为能力人可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

（3）无民事行为能力人

①不满 8 周岁的未成年人。

②不能辨认自己行为的精神病人。

（四）宣告失踪和宣告死亡

1.宣告失踪

（1）概念

是指经利害关系人申请，由人民法院对下落不明满二年的人宣告为失踪人的制度。

（2）条件

①自然人下落不明。

②自然人下落不明满二年。

下落不明的时间，从该自然人失去音讯之日起计算。战争期间下落不明的，下落不明的时间自战争结束之日或者有关机关确定的下落不明之日起计算。

③经利害关系人申请（与失踪人有人身关系或财产关系的人）。

④经法院依法宣告。

法院受理宣告失踪案件后，应当发出寻找下落不明人的公告。公告期为三个月。公告期届满仍无下落的，宣告该下落不明人为失踪人。为失踪人设立财产代管人。

2.宣告死亡

（1）概念

所谓宣告死亡，就是指自然人离开住所，下落不明达到法定期限，经利害关系人申请，由人民法院宣告其死亡的法律制度。

（2）条件

①下落不明达法定期间

A.原则上须下落不明满四年；

B.因意外事件下落不明的，满二年；

C.因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，申请宣告死亡不受二年时间的限制。

②利害关系人向人民法院申请

对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关系人申请宣告失踪，符合法律规定的宣告死亡条件的，人民法院应当宣告死亡。

③经法院依法宣告

法院受理宣告死亡案件后，应当发出寻找下落不明人的公告。原则上公告期为一年；因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，公告期为三个月。公告期届满仍无下落的，宣告该下落不明人死亡。

被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期；因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。

（3）宣告死亡的法律效果

从形式上来说，宣告死亡与自然死亡有同等的法律效果。

（五）民事法律行为的效力

1.概念

民事法律行为，是指民事主体基于意思表示，设立、变更或者终止民事法律关系的行为。

2.民事法律行为种类

（1）无效的民事行为

①无民事行为能力人实施的民事法律行为；

②虚假表示行为；

③恶意串通，损害国家、集体或者第三人合法权益的民事法律行为；

④违反法律、行政法规的强制性规定；

⑤违背公序良俗。

（2）可撤销的民事行为

①因重大误解实施的法律行为；

②成立时显失公平的法律行为；

③因遭受欺诈实施的法律行为；

④因遭受胁迫实施的法律行为。

（3）效力未定的民事行为

①限制民事行为能力人做出的依法不能独立实施的签订合同的行为；

②无权代理订立合同的行为。

（4）有效的民事行为

①行为人具有相应的民事行为能力；

②意思表示真实、自由；

③不违反法律、行政法规的效力性强制规定，不违背公序良俗。

二、经典例题

关于自然人的民事权利能力的说法错误的是（　　）。

A.始于出生，终于死亡　　B.一律平等

C.同民事行为能力同时产生　　D.刚出生的婴儿具有民事权利能力

三、小结

民事主体	自然人的民事权利能力	始于出生，终于死亡。
	自然人民事行为能力	完全民事行为能力人； 限制民事行为能力人； 无民事行为能力人。
宣告失踪和宣告死亡	宣告失踪	设立财产代管人。
	宣告死亡	宣告死亡与自然死亡有基本同等的法律效果。
民事法律行为的效力	无效的民事行为	1.无民事行为能力人实施的民事法律行为； 2.虚假表示行为； 3.恶意串通，损害国家、集体或者第三人合法权益的民事法律行为； 4.违反法律、行政法规的强制性规定； 5.违背公序良俗。
民事法律行为的效力	可撤销的民事行为	重大误解；显失公平；欺诈；胁迫。
	效力未定的民事行为	1.限制民事行为能力人做出的依法不能独立实施的签订合同的行为； 2.无权代理订立合同的行为。
	有效的民事行为	1.行为人具有相应的民事行为能力； 2.意思表示真实、自由；

		3.不违反法律、行政法规的效力性强制规定，不违背公序良俗。

第二节 物权与债权

一、基础理论

（一）物权

1.物权含义

对特定物直接支配的权利，具有排他性。自然人、法人直接支配不动产或者动产的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。

2.物权变动

（1）不动产物权变动

不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。

（2）动产物权变动

一般动产，其物权的设立与转让，自交付时发生效力。

3.物权种类

（1）所有权

就是指所有权人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

（2）用益物权

用益物权是指非所有权人对他人之物所享有的占有、使用、收益的排他性的权利。

①土地承包经营权

是指承包人依法通过承包而取得的对农村土地使用和收益的权利。

耕地的承包期为 30 年。草地的承包期为 30 年至 50 年。林地的承包期为 30 年至 70 年。

②地役权

是指依合同约定，土地上的权利人为实现自己土地的利益而使用他人土地的权利。地役权的成立，以有两块土地为必要，享有权利的土地称“需役地”，供他人使用的土地称“供役地”。

地役权自地役权合同生效时设立。

③居住权

居住权人有权按照合同约定，对他人的住宅享有占有、使用的用益物权，以满足生活居住的需要；

当事人应当采用书面形式订立居住权合同；

居住权无偿设立，但是当事人另有约定的除外；

设立居住权，应当向登记机构申请居住权登记。居住权自登记时设立；

居住权不得转让、继承。设立居住权的住宅不得出租，但是当事人另有约定的除外；

居住权期限届满或者居住权人死亡的，居住权消灭。居住权消灭的，应当及时办理注销登记。

（3）担保物权

担保物权指以物的价值来担保债权的实现，在债务人或第三人的特定财产上设定的物权，包括抵押权、质权、留置权等。

①抵押权，即债权人对债务人或者第三人不转移占有而提供担保的财产，在债务人不履行债务时，依法享有的就担保财产变价并优先受偿的权利。

②质押权，即为了担保债权的实现，债务人或者第三人将其动产或权利转移给债权人占有，当债务人不履行债务时，债权人有就其占有的财产优先受偿的权利。

③留置权，即债权人按照合同约定占有债务人的财产，在债务人逾期不履行债务时，有留置该财产，并就该财产优先受偿的权利。

（二）债权

1.含义

依照合同或者法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利一方主体为债权人，负有义务的一方当事人是债务人。

债的发生原因，包括合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定。

2.合同

（1）含义

合同是民事主体之间设立、变更、终止财产性民事法律权利义务关系的协议。

（2）合同的订立

一般合同订立要经过要约和承诺两个阶段。

要约，就是指当事人一方向对方发出的希望与对方订立合同的意思表示。发出要约的人称为要约人，接受要约的人称为受要约人。

承诺，就是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。

要约邀请，也称要约引诱，就是指希望他人向自己发出要约的意思表示。如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等均为要约邀请。

（3）合同的种类

①赠与合同

赠与合同，就是指赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。

赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同除外。

②租赁合同

租赁合同，就是指出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。

租赁期限不得超过二十年，超过部分无效。

租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。

出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利；但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。

3.无因管理

无因管理，就是指没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服

务的法律事实。管理他人事务的人，为管理人；事务被管理的人，为本人。

无因管理之债发生后，管理人享有请求本人偿还因管理事务而支出的必要费用的债权，本人负有偿还该项费用的债务。

4.不当得利

不当得利，就是指没有合法根据，取得不当利益并造成他人损失的法律现象。

取得利益的人称受益人，遭受损害的人称受害人。

二、经典例题

王某在自家小区捡到一只小狗，便抱回家饲养，并为其注射了防病疫苗，后来小狗被其原主人张某发现并要求抱回，则王某（　　）。

A.可以拒绝交还该小狗

B.只能要求李某偿还其因饲养小狗所花的费用

C.只能要求李某偿还其为狗注射疫苗的费用

D.可以要求李某偿还养护小狗所支付的必要费用

三、小结

物权变动	不动产看登记；动产看交付。	
物权种类	所有权	
	用益物权	土地承包经营权、地役权、居住权
	担保物权	抵押权、质权、留置权
债权	合同	赠与合同；租赁合同

	无因管理	
	不当得利	

第三节 人格权

一、基础理论

（一）概念

人格权，是指民事主体专属享有，以人格利益为客体，为维护其独立人格所必备的固有权利。

（二）人格权的种类

1.生命权

法律赋予自然人的以生命维持和生命安全为内容的权利。

2.身体权

自然人保持其身体组织完整并支配其肢体、器官和其他身体组织的权利。

3.健康权

自然人依法享有的保持其自身及其器官以至身体整体的功能安全为内容的人格权。

4.姓名权

自然人依法享有的决定、使用、改变自己姓名并排除他人侵害的权利。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

5.名称权

法人、个体工商户等社会组织依法享有的决定、使用、改变其名称，并排除他人侵害的权利。

6.名誉权

公民或法人对自己在社会生活中获得的社会评价，人格尊严享有的不可侵犯的权利。

7.肖像权

公民通过各种形式在客观上再现自己形象而享有的专有权。

8.隐私权

公民不愿公开或让他人知悉个人秘密信息的权利。

9.荣誉权

公民、法人或其他组织所享有的，因自己的突出贡献或特殊劳动成果而获得光荣称号或其他荣誉的权利。

二、经典例题

下列关于肖像权的表述，不正确的是（　　）。

A.法人也有肖像权

B.公民的肖像权受侵犯时，有权请求精神损害赔偿

C.使用公民的肖像，应当按照合同约定的用途和规定进行

D.公民享有肖像权，未经本人同意，不得公开公民的肖像

三、小结

自然人享有	生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权。
法人、非法人组织享有	名称权、名誉权、荣誉权。

第四节 婚姻与继承

一、基础理论

（一）婚姻

1.结婚的条件

（1）结婚应当男女双方完全自愿，禁止任何一方对另一方加以强迫，禁止任何组织或者个人加以干涉。

（2）结婚年龄，男不得早于二十二周岁，女不得早于二十周岁。

（3）直系血亲或者三代以内的旁系血亲禁止结婚。

（4）要求结婚的男女双方应当亲自到婚姻登记机关申请结婚登记。

2.无效婚姻

（1）重婚。

（2）有禁止结婚的亲属关系。

（3）未到法定婚龄。

3.可撤销婚姻

（1）因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向人民法院请求撤销婚姻。

（2）一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。请求撤销婚姻的，应当自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内提出。

4.夫妻共有财产

（1）工资、奖金、劳务报酬。

（2）生产、经营、投资的收益。

（3）知识产权的收益。

（4）继承或者受赠的财产，但是遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产除外。

（5）其他应当归共同所有的财产。

5.夫妻一方财产

（1）一方的婚前财产。

（2）一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿。

（3）遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产。

（4）一方专用的生活用品。

（5）其他应当归一方的财产。

6.夫妻共同债务

夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，以及夫妻一方在

婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务。

夫妻一方在婚姻存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，不属于夫妻共同债务；但是，债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。

（二）继承

1.法定继承继承顺序

第一顺序：配偶、子女、父母；丧偶儿媳对公婆，丧偶女婿对岳父母，尽了主要赡养义务的，作为第一顺序继承人。

第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

继承开始后，由第一顺序继承人继承，第一顺序继承人不继承或者没有第一顺序继承人的，由第二顺序继承人继承。同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。继承人协商同意的，也可以不均等。

2.遗嘱继承形式

自书遗嘱；代书遗嘱；打印遗嘱；录音录像遗嘱；口头遗嘱；公证遗嘱。

二、经典例题

甲与妻子乙离婚多年，二人年幼的儿子丙的抚养权归乙，丙跟着乙母生活，甲与甲父共同在外务工，甲的祖父独自在老家居住。期间，甲因工伤死亡，留下一笔钱款，对于该笔钱款，有权继承的是（　　）。

A.甲祖父　　B.乙　　C.丙　　D.乙母

三、小结

结婚	实质要件	1.必须男女双方完全自愿； 2.必须达到法定的结婚年龄。男不得早于二十二周岁，女不得早于二十周岁； 3.必须符合一夫一妻制； 4.必须不属于直系血亲或者三代以内的旁系血亲。
	形式要件	到婚姻登记机关申请结婚登记。
婚姻的效力	无效婚姻	1.重婚； 2.有禁止结婚的亲属关系； 3.未到法定婚龄。
婚姻的效力	可撤销婚姻	1.因胁迫结婚的； 2.一方患有重大疾病，婚前未告知的。
法定夫妻财产	夫妻共同财产	1.工资、奖金、劳务报酬； 2.生产、经营、投资的收益； 3.知识产权的收益； 4.继承或者受赠的财产。
	夫妻个人财产	1.一方的婚前财产； 2.一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿； 3.遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产； 4.一方专用的生活用品。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第五节 侵权

一、基础理论

（一）侵权责任

侵权责任的归责原则，是指基于一定的归责事由确定侵权责任承担的法律原则。归责原则包括过错责任原则、无过错责任原则和公平责任原则。

（二）过错责任原则

是指以过错作为归责的最终构成要件。即行为人的侵权行为给对方造成损害，须行为人在主观上存在过错才承担相应的民事责任。过错责任是侵权责任的一般归责原则，除法律法规规定的特别侵权行为外，一般侵权行为均适用过错归责原则。

（三）过错责任原则的特殊形式——过错推定责任原则

依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

1.教育机构责任

无民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害的，幼儿园、学校或者其他教育机构应当承担侵权责任；但是，能够证明尽到教育、管理职责的，不承担侵权责任。

2.动物园饲养动物致人损害

动物园的动物造成他人损害的，动物园应当承担侵权责任；但是，能够证明尽到管理职责的，不承担侵权责任。

（四）无过错责任原则

行为人造成他人民事权益损害，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。

1.监护人责任

无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的，可以减轻其侵权责任。

有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，从本人财产中支付赔偿费用；不足部分，由监护人赔偿。

无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害，监护人将监护职责委托给他人的，监护人应当承担侵权责任；受托人有过错的，承担相应的责任。

2.饲养动物致人损害

对于一般主体饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。

因第三人的过错致使动物造成他人损害的，被侵权人可以向动物饲养人或者管理人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿。动物饲养人或者管理人赔偿后，有权向第三人追偿。

（五）公平责任原则

是指当事人双方在对造成损害均无过错的情况下，由人民法院根据公平的观念，在考虑当事人的财产状况和其他情况的基础上，责令当事人对受害人的财产损失给予适当的补偿。

从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人以外，由可能加害的建

筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿。

二、经典例题

某甲 17 周岁，已参加工作，有固定收入，某日因某甲在街上寻衅滋事将某乙打伤，某乙要求赔偿医药费，对此下列表述哪些不正确（　　）。

A.某甲的父母必须承担赔偿医药费的义务

B.某甲的父母无须承担赔偿医药费的义务

C.某甲的父母可以选择是否替某甲赔偿医药费

D.某甲的父母如赔偿了医药费，则对某甲有追偿权

三、小结

一般过错原则	
过错推定责任	教育机构责任；动物园饲养动物致人损害
无过错责任原则	监护人责任；饲养动物致人损害
公平责任原则	高空抛物

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第四章 行政法

第一节 行政法概述

一、基础理论

（一）概念

行政法是指调整行政关系的、规范和控制行政权的法律规范系统。

（二）行政法的基本原则

1.合法行政原则。合法行政原则是行政法的首要原则。

2.合理行政原则。

3.程序正当原则。

包括以下三个方面的具体原则：一是行政公开原则，二是公众参与原则，三是回避原则。

4.高效便民原则。

包括以下两个方面的具体原则：一是行政效率原则，二是便利当事人原则。

5.诚实守信原则。

包括以下两个方面的具体原则：一是行政信息真实原则，二是保护公民信赖利益原则。

6.权责统一原则。

二、经典例题

某市城市规划方案朝令夕改，一个月之内变动多次，导致一些房地产企业的项目无法正常按照既定计划开展实施，该地方政府违反的执法原则是（　　）。

A.诚信原则　　B.比例原则

C.效率原则　　D.正当程序原则

三、小结

合法行政原则	法已规定不可违； 法无规定不可为。
合理行政原则	公平公正对待； 考虑相关因素； 比例原则。
程序正当原则	行政公开原则； 公众参与原则； 回避原则。
高效便民原则	行政效率原则； 便利当事人原则。
诚实守信原则	行政信息真实； 保护公民信赖利益原则。
权责统一原则	行政效能原则； 行政责任原则。

第二节 行政主体与行政相对人

一、基础理论

（一）行政主体

1.概念

行政主体是指享有公共行政权力，能以自己的名义从事行政管理活动并能独立承担由此产生的法律责任的组织。

行政主体包括职权行政主体（国家行政机关）和授权行政主体（法律、法规授权的组织）。

2.职权行政主体

职权行政主体，是指根据宪法和行政机关组织法的规定，在机关依法成立时就拥有相应行政职权并同时获得行政主体资格的行政组织。

（1）各级人民政府。即国务院、省、市、县、乡政府。

（2）职能部门。即国务院、省、市、县政府各部门，乡政府不设工作部门。

（3）派出机关（政府派出）。即行政公署、区公所、街道办事处。

3.授权行政主体

授权行政主体，是指行政职权并不因组织的成立而从宪法和组织法获得，而来自于有权机关以法律、法规和规章形式授予的行政主体。

（1）行政机构

①依照法律、法规、规章的授权而直接设立的专门机构。

②依照法律、法规、规章的授权的行政机关的内设机构。

③依照法律、法规、规章的授权的职能部门的派出机构。

（2）被授权组织

常见的被授权的组织有：企业组织、基层群众性自治组织、事业单位、社会团体。

（二）行政相对方

行政相对方包括：行政机关在内的国家机关；公民、法人或者其他组织；外国人、无国

籍人或外国组织。

二、经典例题

行政主体是指享受行政职权，能以自己的名义行使国家行政职权，作出影响相对人权利义务的行政行为，并能由其本身对外承担行政法律责任的组织。下列属于行政主体的是（　　）。

A.作为市政府代表应诉的副市长

B.正在对违停车辆开具罚单的交警

C.为新大楼采购办公设备的省委办公厅

D.为申请人颁发营业执照的工商管理局

三、小结

职权性行政主体	各级人民政府
	职能部门
	派出行政机关
授权性行政主体	行政机构
	被授权组织

第三节 行政行为

一、基础理论

（一）行政行为的概念与分类

1.概念

行政行为是指行政主体行使行政职权，为实现行政管理的目标而实施的对相对人产生行

政法律效果的行为。

2.行政行为的主要分类

（1）以行政行为的对象是否特定分为具体行政行为和抽象行政行为。

①具体行政行为指行政主体针对特定对象实施的行政行为。

②抽象行政行为指行政主体针对不特定行政管理对象实施的行政行为。

（2）以行政行为是否具备法律效果分为行政法律行为和行政事实行为。

①行政法律行为是指行政主体做出的以对外发生法律效果为目的的行政行为。

②行政事实行为是指行政主体基于职权实施的不能产生、变更或者消灭行政法律关系的行为。

（3）以行政行为的适用性和效力作用对象的范围为标准分为内部行政行为与外部行政行为。

①内部行政行为是指行政主体在内部行政组织管理过程中所做的只对行政组织内部产生法律效力的行为。

②外部行政行为是指行政主体在对社会实施行政管理活动的过程中，针对公民、法人或其他组织所做出的行政行为。

（二）具体行政行为的类型

1.行政征收，是指行政机关或者法定授权的组织根据法律、法规的规定，以强制的方式有偿或无偿地取得公民、法人或者其他组织财产所有权的一种具体行政行为。

2.行政征用，是指行政主体出于公共利益的需要，依法强制性的取得行政相对人的财产使用权或劳务并给予合理经济补偿的一种具体行政行为。

3.行政补偿，是指行政主体合法的行政行为给公民、法人或其他组织的合法权益造成了损失，而对相对人实行救济的行政行为。

4.行政赔偿，是指行政主体违法实施行政行为，公权力行为侵犯相对人合法权益造成损害时由国家承担的一种赔偿责任。

5.行政许可，是指在法律一般禁止的情况下，行政主体根据行政相对人的申请，通过颁发许可证或执照等形式，依法赋予特定的行政相对人从事某种活动或实施某种行为的法律权利和资格的行政行为。

（三）行政许可

1.种类

（1）一般许可：无数量限制。如出入境许可、机动车驾驶许可等。

（2）特许：特许是行政机关代表国家向被许可人授予某种权力或者对有限资源进行有效配置的管理方式。主要适用于分配稀缺资源，有数量限制。如电信业务经营许可。

（3）认可：认可是对相对人是否具有某种资格、资质的认定，通常采取向取得资格的人员颁发资格、资质证书的方式。如会计师、医师的资质。

（4）核准：核准是行政机关按照技术标准、技术规范，对申请人是否具备特定标准、规范的判断和确定。

（5）登记：登记是行政机关对个人、企业是否具有特定民事权利能力和行为能力的主体资格和特定身份的确定。

2.可以不设定行政许可的事项

（1）公民、法人或者其他组织能够自主决定的。

（2）市场竞争机制能够有效调节的。

（3）行业组织或者中介机构能够自律管理的。

（4）行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。

3.行政许可的听证程序

听证的具体程序步骤一般分为：

（1）申请。行政机关在作出行政许可决定前，应告知申请人或利害关系人享有要求听证的权利，申请人或利害关系人在被告知听证权利之日起 5 日内提出听证申请。

（2）组织听证。行政机关应当自收到申请人或利害关系人听证申请之日起 20 日内组织听证，申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。

（3）通知有关事项。行政机关应当于举行听证的 7 日前将举行听证的时间、地点通知申请人、利害关系人，必要时予以公告。

（4）举行听证。听证应当公开举行，行政机关应指定审查该行政许可申请的工作人员以外的人员为听证主持人，申请人、利害关系人认为主持人与该行政许可事项有直接利害关系的，有权申请回避。

（5）决定。行政机关应当根据听证笔录，并在法定的许可决定期限内作出是否准予行政许可的决定。

（四）行政处罚

1.行政处罚的概念

行政处罚，是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。

2.行政处罚的种类

（1）警告、通报批评。

（2）罚款、没收违法所得、没收非法财物。

（3）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件。

（4）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业。

（5）行政拘留。

3.行政处罚的设定

（1）法律可以设定各种行政处罚，限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定。

（2）行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。

（3）地方性法规可设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚。

（4）规章可以设定警告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚。

4.行政处罚的管辖

（1）行政处罚由违法行为发生地的县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。

（2）两个以上行政机关都有管辖权的，由最先立案的行政机关管辖。

对管辖发生争议的，应当协商解决，协商不成的，报请共同的上一级行政机关指定管辖；也可以直接由共同的上一级行政机关指定管辖。

5.行政处罚的听证程序

（1）行政机关拟作出下列行政处罚决定，应当告知当事人有要求听证的权利，当事人要求

听证的，行政机关应当组织听证：

①较大数额罚款。

②没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物。

③降低资质等级、吊销许可证件。

④责令停产停业、责令关闭、限制从业。

⑤其他较重的行政处罚。

（2）听证程序

①听证的时间：当事人要求听证的，应当在行政机关告知后 5 日内提出听证申请；行政机关在举行听证的 7 日前通知时间、地点。

②听证的方式：公开进行，但涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的除外。

③听证的主持：非本案调查人员主持。当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避。

④听证笔录：应当根据听证笔录作出决定。听证笔录不作为行政处罚决定的唯一依据。

（五）行政强制

行政强制包括行政强制措施和行政强制执行。

1.行政强制措施

（1）概念

指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。

（2）行政强制措施的方式

①限制公民人身自由。

②查封场所、设施或者财物。

③扣押财物。

④冻结存款、汇款。

⑤其他行政强制措施。

2.行政强制执行

（1）概念

指行政机关或者行政机关申请人民法院，对不履行行政决定的公民、法人或者其他组织，依法强制履行义务的行为。

（2）行政强制执行的方式

①加处罚款或者滞纳金。

②划拨存款、汇款。

③拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物。

④排除妨碍、恢复原状。

⑤代履行。

⑥其他强制执行方式。

二、经典例题

下列不属于行政强制的是（　　）。

A.扣押财物　　B.代履行　　C.划拨存款　　D.罚款

三、小结

行政许可	一般许可、特许、认可、核准、登记。	
行政处罚	警告、通报批评；罚款、没收违法所得、没收非法财物； 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件； 限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业； 行政拘留。	
行政强制	行政强制措施	限制公民人身自由； 查封场所、设施或者财物； 扣押财物； 冻结存款、汇款。
	行政强制执行	加处罚款或者滞纳金； 划拨存款、汇款； 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物； 排除妨碍、恢复原状； 代履行。

第四节 行政复议

一、基础理论

（一）行政复议的概念

所谓行政复议，就是指公民、法人或者其他组织不服行政主体作出的具体行政行为，认

为行政主体的具体行政行为侵犯了其合法权益，依法向法定的行政复议机关提出复议申请，行政复议机关依法对该具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的行政行为。

（二）行政复议范围

1.可以申请复议的事项

（1）具体行政行为：行政复议直接审查具体行政行为。

（2）公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为所依据的下列规范性文件不合法，在对行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规范性文件的附带审查申请：国务院部门的规范性文件；县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规范性文件；乡、镇人民政府的规范性文件；法律、法规、规章授权的组织的规范性文件。

前款所列规范性文件不含规章。规章的审查依照法律、行政法规办理。

2.行政复议排除事项

（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，依照有关法律、行政法规的规定提出申诉。

（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

（三）行政复议机关

1.概念

行政复议机关，是指依照法律的规定，有权受理行政复议申请，依法对行政行为进行审

查并作出裁决的行政机关。

2.行政复议机关的确定

（1）县级以上地方各级人民政府管辖下列行政复议案件

①对本级人民政府工作部门作出的行政行为不服的。

②对下一级人民政府作出的行政行为不服的。

③对本级人民政府依法设立的派出机关作出的行政行为不服的。

④对本级人民政府或者其工作部门管理的法律、法规、规章授权的组织作出的行政行为不服的。

除前款规定外，省、自治区、直辖市人民政府同时管辖对本机关作出的行政行为不服的行政复议案件。

（2）国务院部门管辖下列行政复议案件

①对本部门作出的行政行为不服的。

②对本部门依法设立的派出机构依照法律、行政法规、部门规章规定，以派出机构的名义作出的行政行为不服的。

③对本部门管理的法律、行政法规、部门规章授权的组织作出的行政行为不服的。

（3）对海关、金融、外汇管理等实行垂直领导的行政机关、税务和国家安全机关的行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议。

（4）对履行行政复议机构职责的地方人民政府司法行政部门的行政行为不服的，可以向本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级司法行政部门申请行政复议。

二、经典例题

南昌某外贸公司不服南昌市国税局对其作出的某项行政处罚决定，请问该外贸公司应该向下列哪个机构提出行政复议申请？（　　）

A.江西省国税局　　B.南昌市国税局

C.南昌市人民政府　　D.南昌市人民法院

三、小结

被申请人	复议机关
县级以上政府部门	本级政府
省级以下政府（不含省）	上一级人民政府
海关、金融、外汇管理、税务和国家安全机关	上一级主管部门
省部级	找本机关复议
司法行政部门	找本级政府复议或找上级司法行政部门复议
政府派出机关	设立该派出机关的政府

第五节 行政诉讼

一、基础理论

（一）行政诉讼的概念

行政诉讼，就是指公民、法人或其他组织认为行政机关及其工作人员的行政行为，侵犯其合法权益，依照法定程序与要求向人民法院提起诉讼，并由人民法院对行政行为进行审查并作出裁决的活动。

（二）行政诉讼的受案范围

1.可以诉讼的范围

（1）行政诉讼直接审查具体行政行为。

（2）附带性审查部分抽象行政行为（不含行政法规和规章、国务院的规定）。

《中华人民共和国行政诉讼法》第五十三条：公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法，在对行政行为提起诉讼时，可以一并请求对该规范性文件进行审查。

前款规定的规范性文件不含规章。

2.不可诉讼的范围

（1）国防、外交等国家行为。

（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令。

（3）行政机关对其工作人员的奖惩、任免等决定。

（4）法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。

（5）公安、国家安全等机关依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的明确授权实施的行为。

（6）行政机关的调解行为以及法律规定的仲裁行为。

（7）不具有强制力的行政指导行为。

（三）行政诉讼的管辖

1.级别管辖

基层人民法院	本辖区第一审行政案件由基层人民法院管辖。
中级人民法院	中级人民法院管辖下列第一审行政案件：

	（1）海关处理的案件。 （2）被告是国务院部门或县级以上地方人民政府。 （3）本辖区范围内重大、复杂的案件。 （4）其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。
高级人民法院	本辖区范围内重大、复杂的第一审行政案件。
最高人民法院	全国范围内重大、复杂的第一审行政案件。

2.地域管辖

（1）行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地的人民法院管辖。

（2）经复议的案件，可以由最初作出行政行为的行政机关所在地的人民法院管辖，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。

（3）对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，由被告所在地或原告所在地人民法院管辖。（原告所在地包括户籍地、经常居住地、被限制人身自由地。）

（4）两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖。

（5）因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

（四）行政诉讼的被告

一般情形	作出行政行为的机关是被告。
经复议的案件	复议维持的，原行政机关和复议机关是共同被告。
	复议改变的，复议机关是被告。
	复议机关不作为的，起诉原行政行为的，原行政机关

	是被告；起诉复议机关不作为的，复议机关是被告。
被授权的组织所做的	被授权的组织是被告。
被委托的组织所做的	作出委托的行政机关是被告。
两个以上行政机关共同作出的	共同作为被告。

二、经典例题

在行政诉讼中，对下列具体行政行为不服提起诉讼，人民法院可以不受理的案件是（　　）。

A.某国家机关干部对降级处分不服

B.某企业对行政机关的收费不服

C.某公民对民政机关不发放抚恤金不服

D.某人对行政机关拒绝颁发营业执照不服

三、小结

行政诉讼的受案范围	可以诉讼的范围	1.直接审查具体行政行为。 2.附带性审查部分抽象行政行为。
	不可诉讼的范围	1.国防、外交等国家行为。 2.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令。 3.行政机关对其工作人员的奖惩、任免等决定。 4.法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。 5.公安、国家安全等机关依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的明确授权实施的行为。

		6.行政机关的调解行为以及法律规定的仲裁行为。 7.不具有强制力的行政指导行为。
行政诉讼的管辖	级别管辖	中级人民法院管辖下列第一审行政案件： 1.海关处理的案件。 2.被告是国务院部门或县级以上地方人民政府。 3.本辖区范围内重大、复杂的案件。 4.其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。
	地域管辖	1.行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地的人民法院管辖。 2.经复议的案件，可以由最初作出行政行为的行政机关所在地的人民法院管辖，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。 3.对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，由被告所在地或原告所在地人民法院管辖。（原告所在地包括户籍地、经常居住地、被限制人身自由地。） 4.两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖。

		5.因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

第六节 行政赔偿

一、基础理论

（一）概念

行政赔偿，是指行政机关及其工作人员在行使职权过程中违法侵犯公民、法人或其他组织的合法权益并造成损害，国家对此承担的赔偿责任。

（二）国家不承担赔偿责任的情形

1.行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为。

2.因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的。

3.法律规定的其他情形。

（三）赔偿义务机关

情形		赔偿义务机关
行政机关及其工作人员行使职权侵权		该机关
两个以上行政机关共同侵权		共同赔偿
法律法规授权的组织侵权		该组织
受行政机关委托的组织或者个人		委托的行政机关
经复议机关复议	复议未加重损害	原机关
	复议加重损害	原机关赔，复议机关对加重部分履行赔偿义务。

二、经典例题

行政机关委托的组织行使委托的行政权力侵犯公民、法人合法权益造成损害的（　　）为赔偿义务机关。

A.行政机关　　B.受委托的组织

C.具体工作人员　　D.组织负责人

三、小结

国家不承担赔偿责任的情形	1.行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为。 2.因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的。
赔偿义务机关	行政机关及其工作人员行使职权侵权→该机关。
	两个以上行政机关共同侵权→共同赔偿。
	法律法规授权的组织侵权→该组织。
	受行政机关委托的组织或者个人→委托的行政机关。
	复议未加重损害→原机关。
	复议加重损害→原机关赔偿，复议机关对加重部分履行赔偿义务。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第五章 刑法

第一节 刑法概述

一、基础理论

（一）概念

刑法是指以国家名义规定何种行为是犯罪和应给犯罪人以何种刑罚处罚，以有效对付犯罪和积极预防犯罪的法律。

（二）刑法的基本原则

1.罪刑法定原则。

2.刑法面前人人平等原则。

3.罪责刑相适应原则。

（三）刑法的适用范围

1.刑法的空间效力

（1）属地管辖

凡在我国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。凡在我国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。

犯罪的行为或者结果有一项发生在我国领域内的，就认为是在我国领域内犯罪。

（2）属人管辖

我国公民在我国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。我国国家工作人员和军人在我国领域外犯本法规定之罪的，

适用本法。

（3）保护管辖

外国人在我国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的，可以适用本法，但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。

（4）普遍管辖

对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的，适用本法。

2.刑法的时间效力

刑法的时间效力，是指刑法的生效时间、失效时间以及对刑法生效前所发生的行为是否具有溯及力的问题。

我国刑法关于时间效力的原则是从旧兼从轻。

二、经典例题

“法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚”体现了刑法的（　　）原则。

A.罪刑法定　　B.刑法面前人人平等

C.罪刑责相适应　　D.最严厉残酷性

三、小结

<table>
<tr><td>基本原则</td><td colspan="2">1.罪刑法定原则
2.平等适用刑法原则
3.罪责刑相适应原则</td></tr>
<tr><td rowspan="2">适用范围</td><td rowspan="1">空间效力</td><td>1.属地管辖权
2.属人管辖权
3.保护管辖权
4.普遍管辖权</td></tr>
<tr><td>时间效力</td><td>从旧兼从轻</td></tr>
</table>

第二节 犯罪

一、基础理论

（一）犯罪的构成要件

犯罪由犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体以及犯罪主观方面四个部分组成。

1.犯罪主体

犯罪主体：实施了危害社会的行为，依法应负刑事责任的自然人或单位。

（1）自然人犯罪

①刑事责任年龄

A.完全责任年龄阶段

已满 16 周岁的人，应当负刑事责任。即已满 16 周岁的人对一切犯罪承担刑事责任。

B.相对负刑事责任年龄

已满 14 周岁不满 16 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。

已满 12 周岁不满 14 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。

C.完全无刑事责任年龄

不满 12 周岁的人所实施的任何行为，都不构成犯罪。

②自然人的刑事责任能力

A.无刑事责任能力

精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害后果的，不负刑事责任。

B.限制刑事责任能力

尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。

C.完全刑事责任能力

除了无刑事责任能力和限制刑事责任能力以外，其余都是有刑事责任能力的，应当负刑事责任。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

三种特殊情况：

第一，间歇性精神病人，在其精神正常情况下实施犯罪行为，应当负刑事责任。

第二，醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。

第三，又聋又哑的人或者盲人犯罪，应当负刑事责任，可以从轻、减轻或者免除处罚。

（2）单位犯罪

单位犯罪的处罚原则：双罚制为主，单罚制为辅。

2.犯罪主观方面

（1）犯罪故意

①直接故意

直接故意是指行为人明知自己的行为必然或者可能发生危害社会的结果，并且希望这种结果发生的心理态度。

②间接故意

间接故意是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且放任这种结果发生的心理态度。

（2）犯罪过失

①疏忽大意的过失

疏忽大意的过失，是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生这种结果的心理态度。

②过于自信的过失

过于自信的过失，是指行为人已经预见到自己的行为可能发生危害社会的结果，但轻信能够避免，以致发生这种结果的心理态度。

3.犯罪客体

犯罪客体，是指我国刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会关系。

4.犯罪客观方面

犯罪客观方面，就是指犯罪行为及其危害结果的客观外在表现。它包括三个基本要件：危害行为（包括作为和不作为。作为是指行为人用积极行动实施为我国刑法所禁止的行为；不作为是指负有特定义务实施某种行为而又能履行这种义务的人消极地不履行义务而造成危害社会的结果）、危害结果以及危害行为与危害结果之间的因果关系。

（二）正当防卫与紧急避险

1.正当防卫

正当防卫，是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害并对不法侵害人造成损害的行为。因采取正当防卫而使不法侵害人造成损害的，不负刑事责任。

对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

2.紧急避险

紧急避险，是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，在紧急情形下不得已而采取的损害较小合法权益，以保护较大合法权益的行为。

紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

（三）故意犯罪的形态

1.犯罪的完成形态——犯罪既遂

犯罪既遂是指故意犯罪的完成形态，是指行为人所故意实施的行为已经具备了刑法分则所规定的某犯罪的全部构成要件的犯罪形态。

2.犯罪的未完成形态

犯罪的未完成形态，是指故意犯罪在其产生、发展和完成的过程及阶段中，因主客观原因而停止下来的各种犯罪状态。

（1）犯罪预备

①概念

《刑法》第 22 条第 1 款规定：“为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。”

②处罚原则

《刑法》第 22 条第 2 款规定：“对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。”

（2）犯罪未遂

①概念

《刑法》第 23 条第 1 款规定："已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。"

②处罚原则

《刑法》第 23 条第 2 款规定："对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。"

（3）犯罪中止

①概念

《刑法》第 24 条第 1 款规定："在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。"

②处罚原则

《刑法》第 24 条第 2 款规定："对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。"

二、经典例题

1.对于预备犯（　　）。

A.应当比照既遂犯从轻或减轻处罚

B.可以比照未遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚

C.应当免除或者减轻处罚

D.可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚

2.我国刑法规定的完全刑事责任年龄是（　　）。

A.14 周岁　　B.16 周岁　　C.18 周岁　　D.20 周岁

3.王某加班回家，路遇刘某抢劫，被逼到墙角后，用砖头拍在刘某头上，刘某死亡，王某行为被认定（　　）。

A.紧急避险　　B.正当防卫　　C.防卫过当　　D.过失杀人

三、小结

犯罪的构成要件	犯罪主体	已满 16 周岁的人，应当负刑事责任。 已满 14 周岁不满 16 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。 已满 12 周岁不满 14 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。 不满 12 周岁的人所实施的任何行为，都不构成犯罪。
	犯罪主观方面	犯罪故意；犯罪过失。

	犯罪客体	
	犯罪客观方面	作为和不作为。
正当防卫与紧急避险	正当防卫	是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害并对不法侵害人造成损害的行为。
	紧急避险	是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，在紧急情形下不得已而采取的损害较小合法权益，以保护较大合法权益的行为。
犯罪的未完成形态	犯罪预备	为了犯罪，准备工具、制造条件的。
	犯罪未遂	已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的。
	犯罪中止	在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的。

第三节 刑罚

一、基础理论

刑罚，就是指刑法明文规定的，由国家审判机关依法对犯罪人适用的限制或剥夺其某种权益的最严厉的强制性法律制裁方法。

我国刑罚分为主刑和附加刑两类。

（一）主刑

主刑只能独立适用，不能附加适用，既不能用来补充其他主刑，也不能用来补充附加刑。

1.管制

管制，是指对犯罪分子不予关押，但限制一定自由的一种刑罚方法。

管制的期限为 3 个月以上 2 年以下，数罪并罚最高不超过 3 年。

对于被判处管制的犯罪分子，依法实行社区矫正，在劳动中应当同工同酬。

2.拘役

拘役是短期剥夺犯罪分子人身自由，就近实行劳动改造的刑罚方法。

拘役的期限为 1 个月以上 6 个月以下，数罪并罚最高不超过 1 年。

被判处拘役的犯罪分子由公安机关就近执行。

每月可以回家一天至两天，参加劳动的可以酌量发给报酬。

3.有期徒刑

有期徒刑为 6 个月以上 15 年以下，数罪并罚最高不超过 25 年。

被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在监狱或者其他执行场所执行。

凡有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。

4.无期徒刑

无期徒刑是剥夺犯罪分子终身自由的刑罚方法。

无期徒刑的刑期从判决宣判之日起计算，判决宣判前先行羁押的日期不能折抵刑期，无期徒刑减为有期徒刑后，执行有期徒刑，先行羁押的日期也不予折抵刑期。

5.死刑

死刑包括死刑立即执行和死刑缓期（2 年）执行。

死刑除依法由最高人民法院判决的以外，都应当报请最高人民法院核准。

犯罪的时候不满 18 周岁的人和审判的时候怀孕的妇女不适用死刑；审判的时候已满 75 周岁的人（但以特别残忍的手段致人死亡的除外），不适用死刑。

（二）附加刑

1.罚金

2.剥夺政治权利

《中华人民共和国刑法》第五十四条规定剥夺政治权利是剥夺下列权利：

（1）选举权和被选举权。

（2）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利。

（3）担任国家机关职务的权利。

（4）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。

3.没收财产

《中华人民共和国刑法》第五十九条：没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其抚养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。

4.驱逐出境（适用于外国人）

二、经典例题

（　　）不满 18 周岁的人，不适用死刑。

A.犯罪的时候　　B.侦查的时候

C.起诉的时候　　D.审判的时候

三、小结

主刑	管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。
附加刑	罚金、剥夺政治权利、没收财产以及驱逐出境。

第四节 具体罪名

一、基础理论

（一）危害公共安全罪

1.交通肇事罪

是指违反道路交通管理法规，发生重大交通事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失，依法被追究刑事责任的犯罪行为。交通肇事罪是一种过失危害公共安全的犯罪。

2.危险驾驶罪

是指在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的；在道路上醉酒驾驶机动车的；从事校车业务或者旅客运输，严重超过定额乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危害公共安全的行为。

（二）侵犯财产罪

1.诈骗罪

是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

2.盗窃罪

是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物数额较大或者多次盗窃公私财物的行为。

3.抢夺罪

是指以非法占有为目的，乘人不备，公开夺取数额较大的公私财物的行为。

4.抢劫罪

是指以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。

转化的抢劫罪：犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照抢劫罪定罪处罚。

5.侵占罪

是指以非法占有为目的，将他人交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。

（三）贪污贿赂罪

1.贪污罪

是指国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

2.受贿罪

是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。

3.行贿罪

是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。

二、经典例题

甲为了获得乙的高级手机，便将乙约到酒店，用白酒将其灌得不省人事，趁机拿走乙的手机。甲的行为构成（　　）。

A.故意伤害罪　　B.绑架罪

C.盗窃罪　　D.抢劫罪

三、小结

危害公共安全罪	交通肇事罪、危险驾驶罪。
侵犯财产罪	诈骗罪、盗窃罪、抢夺罪、抢劫罪、侵占罪。

贪污贿赂罪	贪污罪、受贿罪、行贿罪。

川量教育
CHUANLIANG EDUCATION

第六章 其他法律法规

第一节 劳动法

基础理论

（一）概念

为了保护劳动者的合法权益，调整劳动关系，建立和维护适应社会主义市场经济的劳动制度，促进经济发展和社会进步，根据宪法，制定本法。

（二）劳动合同条款

劳动合同应当以书面形式订立，并具备以下条款：

1.劳动合同期限。

2.工作内容。

3.劳动保护和劳动条件。

4.劳动报酬。

5.劳动纪律。

6.劳动合同终止的条件。

7.违反劳动合同的责任。

劳动合同除前款规定的必备条款外，当事人可以协商约定其他内容。

（三）试用期的强制性规定

1.试用期期限限制

（1）非全日制用工、以完成一定工作任务为期限的劳动合同、劳动合同期限不满 3 个月的，不得约定试用期。

（2）劳动合同期限为 3 个月以上不满 1 年的，试用期不得超过 1 个月。

（3）劳动合同期限为 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2 个月。

（4）3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月。

（5）同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期，试用期包含在劳动合同期限内；劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

2.试用期工资最低限度

劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的 80%或者不得低于劳动合同约定工资的 80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

（四）加班工资

1.安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的 150%的工资报酬。

2.休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的 200%的工资报酬。

3.法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的 300%的工资报酬。

（五）劳动争议解决方式

我国《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生争议，当事人可以依法申请调解、仲裁，提起诉讼，也可以协商解决。

1.调解：发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解。

2.仲裁：不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

3.诉讼：对仲裁裁决不服的，除《劳动争议调解仲裁法》另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。

第二节 消费者权益保护法

基础理论

（一）立法目的

保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济健康发展。

（二）无理由退货制度

经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品，消费者有权自收到商品之日起七日内退货，且无需说明理由，但下列商品除外：

1.消费者定作的。

2.鲜活易腐的。

3.在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品。

4.交付的报纸、期刊。

除前款所列商品外，其他根据商品性质并经消费者在购买时确认不宜退货的商品，不适用无理由退货。

消费者退货的商品应当完好。经营者应当自收到退回商品之日起七日内返还消费者支付的商品价款。退回商品的运费由消费者承担；经营者和消费者另有约定的，按照约定。

（三）保护消费者个人信息的义务

经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使

用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。

经营者收集、使用消费者个人信息，应当公开其收集、使用规则，不得违反法律、法规的规定和双方的约定收集、使用信息。

经营者及其工作人员对收集的消费者个人信息必须严格保密，不得泄露、出售或者非法向他人提供。经营者应当采取技术措施和其他必要措施，确保信息安全，防止消费者个人信息泄露、丢失。在发生或者可能发生信息泄露、丢失的情况时，应当立即采取补救措施。

经营者未经消费者同意或者请求，或者消费者明确表示拒绝的，不得向其发送商业性信息。

第三节 民事诉讼法

基础理论

（一）概念

民事诉讼，是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，依法审理和解决民事争议的活动。

（二）民事诉讼管辖

1.级别管辖

（1）基层人民法院管辖第一审民事案件。

（2）中级人民法院管辖下列第一审民事案件：

重大涉外案件；

在本辖区有重大影响的案件；

最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。

（3）高级人民法院管辖在本辖区有重大影响的第一审民事案件。

（4）最高人民法院管辖下列第一审民事案件：

在全国有重大影响的案件；

认为应当由本院审理的案件。

2.地域管辖

（1）一般地域管辖

①对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。

②下列民事诉讼由原告住所地人民法院管辖；原告住所地与经常居住地不一致的，由原告经常居住地人民法院管辖：

A.对不在中华人民共和国领域内居住的人提起的有关身份关系的诉讼；

B.对下落不明或者宣告失踪的人提起的有关身份关系的诉讼；

C.对被采取强制性教育措施的人提起的诉讼；

D.对被监禁的人提起的诉讼。

（2）专属管辖

①因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

②因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或主要遗产所在地法院管辖。

第四节 刑事诉讼法

一、基础理论

（一）级别管辖

1.基层人民法院管辖第一审普通刑事案件。

2.中级人民法院管辖下列第一审刑事案件：

危害国家安全、恐怖活动案件；

可能判处无期徒刑、死刑的案件。

3.高级人民法院管辖的第一审刑事案件，是全省（自治区、直辖市）性的重大刑事案件。

4.最高人民法院管辖第一审刑事案件是全国性的重大刑事案件。

（二）地域管辖

1.犯罪地法院管辖

刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。

2.优先管辖与移送管辖

几个同级人民法院都有权管辖的案件，由最初受理的人民法院审判。在必要的时候，可以移送主要犯罪地的人民法院审判。

3.指定管辖

上级人民法院可以指定下级人民法院审判管辖不明的案件，也可以指定下级人民法院将案件移送其他人民法院审判。

4.专门管辖

专门人民法院案件的管辖另行规定。专门人民法院包括军事法院和海事法院、知识产权法院、金融法院等。

二、经典例题

1.老张家养了一条狼狗，把邻居家的孩子咬伤，因为医疗费问题两家产生纠纷，后邻居一纸诉状把老张告上了法庭，这一诉讼属于（　　）。

A.民事诉讼　　B.经济诉讼

C.刑事诉讼　　D.行政诉讼

2.（多选题）直接由中级人民法院管辖的第一审刑事案件包括（　　）。

A.贪污贿赂案件　　B.危害国家安全、恐怖活动案件

C.盗窃案件　　D.可能判处无期徒刑、死刑的案件

三、小结

劳动法	试用期期限	非全日制用工、以完成一定工作任务为期限的劳动合同、劳动合同期限不满 3 个月的，不得约定试用期。 劳动合同期限为 3 个月以上不满 1 年的，试用期不得超过 1 个月。 劳动合同期限为 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2 个月。

		3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月。
	劳动争议解决方式	调解、仲裁、提起诉讼、协商解决。
消费者权益保护法	无理由退货制度的例外	消费者定作的； 鲜活易腐的； 在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品； 交付的报纸、期刊。
民事诉讼法	级别管辖	中级人民法院管辖下列第一审民事案件： 重大涉外案件； 在本辖区有重大影响的案件； 最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。
	地域管辖	1.由被告住所地人民法院管辖。 2.下列民事诉讼由原告住所地人民法院管辖： 对不在中华人民共和国领域内居住的人提起的有关身份关系的诉讼； 对下落不明或者宣告失踪的人提起的有关身份关系的诉讼； 对被采取强制性教育措施的人提起的

		诉讼； 对被监禁的人提起的诉讼。
刑事诉讼法	级别管辖	中级人民法院管辖下列第一审刑事案件： 危害国家安全、恐怖活动案件； 可能判处无期徒刑、死刑的案件。
	地域管辖	刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

非 法

第一章 经济

第一节 经济常识

一、基础理论

马克思主义政治经济学的研究对象是生产关系，即人们在一定生产资料所有制基础上所形成的，在社会生产总过程中发生的生产、分配、交换和消费关系。马克思主义政治经济学的研究任务是揭示经济运行的客观规律，即经济规律。

（一）商品、货币、价值规律

1.商品

（1）商品的含义

商品是用于交换的劳动产品。

①具备两个条件：劳动产品；用于交换。

②不同的商品能够进行交换，是因为它们都是劳动产品，生产它们都耗费了人的体力和脑力，即无差别的人类劳动。

比较	商品	其他劳动产品
区别	用于交换、有价值、是个历史范畴。	不用于交换、没有价值、是人类社会永恒的范畴。
联系	都是劳动产品、都有使用价值、在一定条件下可以转化。	

③商品交换实质：商品生产者之间的劳动交换。

2.商品的二因素

（1）使用价值：商品能满足人们某种需要的属性。

（2）价值：凝结在商品中的无差别的人类劳动。

	使用价值（自然属性）	价值（社会属性、本质属性）
区别	（1）定义：商品能够满足人们某种需要的属性。 （2）自然属性：体现人与物的关系。 （3）非商品的独有属性。	（1）定义：凝结在商品中的无差别的人类劳动。 （2）社会属性：体现人与人之间相互交换的劳动关系。 （3）是商品的独有属性。
联系	（1）既有使用价值又有价值，是二者的统一体。 （2）使用价值是价值的物质承担者，必须通过交换转换使用价值。	

二者关系：

（1）统一：任何商品都是价值和使用价值的统一体。使用价值是商品价值的物质承担者，价值是商品的本质属性。

（2）对立：任何人都不能同时拥有商品的两个基本属性。商品生产者和购买者，对于商品的使用价值和价值不可兼得。商品生产者要想实现商品的价值，必须把使用价值让渡给购买者；而购买者为了获得使用价值，也必须支付相应的价值给生产者，当商品的使用价值和价值分离时，意味着交换的实现。

交换价值：表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系和比例。交换的数量和比例是由凝结在不同商品中的一般人类劳动决定，这个劳动量决定于社会必要劳动时间。

3.劳动二重性

劳动二重性：具体劳动和抽象劳动。

（1）概念

具体劳动：生产不同商品不同性质不同形式的劳动，是商品创造使用价值的过程。

抽象劳动：撇开劳动的具体形式的无差别的人类一般劳动，是商品形成价值的过程。

（2）意义

劳动二重性是马克思的重大贡献，马克思第一次科学地回答了什么是劳动创造价值的问题，创立了劳动二重性学说，奠定了劳动价值论的科学基础，在此基础上创立了剩余价值理论。马克思的全部经济理论都是建立在劳动二重性理论基础之上，是理解马克思政治经济学的枢纽。

剩余价值：指剥削劳动者所生产的新价值中的利润（劳动创造的价值和工资之间的差异），即“劳动者创造的被资产阶级无偿占有的劳动”。

绝对剩余价值：指在必要劳动时间不变的条件下，通过延长工作日的长度和提高劳动强度而生产的剩余价值。

相对剩余价值：在工作日长度不变的条件下，由于缩短必要劳动时间、相应延长剩余劳动时间而产生的剩余价值。和绝对剩余价值不同，它的增加不是由于创造出来的价值绝对地增加了，而是通过缩短必要劳动时间，从而使剩余价值相对地增加。

超额剩余价值：个别资本家通过提高劳动生产率，使自己商品的个别价值低于社会价值而比一般资本家多得的那部分剩余价值。简单地说就是商品个别价值低于社会价值的差额。

4.商品的价值量

（1）含义：商品的价值量是指商品价值的大小。

（2）决定因素：决定商品价值量的不是个别劳动时间，而是社会必要劳动时间。

①个别劳动时间：指个别商品生产者或个别企业生产某种商品的劳动时间。

②社会必要劳动时间：在现有的社会正常生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种商品所需要的劳动时间。

（二）货币

1.含义

货币是从商品中分离出来，固定地充当一般等价物的特殊商品，货币的本质就是一般等价物。

2.产生过程

偶然的物物交换——扩大的物物交换——一般等价物——金银固定充当一般等价物——纸币。

3.职能

（1）基本职能

价值尺度：商品的价值用货币的形式表现出来，也即是将商品的价值表现为一定的价格。

流通手段：执行流通手段的货币必须是现实的，但不一定是足值的货币。

（2）一般职能

支付手段：指货币作为交换价值而用于清偿债务、缴纳赋税和租金等方面的职能。

贮藏手段：指货币退出流通领域而被人们当作社会财富的一般替代品和独立的价值形态保存和贮藏的职能。

世界货币：指在国际市场上发挥一般等价物作用的货币。

（三）价值规律

1.含义

价值规律是商品生产和商品交换的客观规律。

内容：商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定；商品交换以价值量为基础实行等价交换。

2.表现形式

价格受供求关系影响，围绕价值上下波动。

（1）价值决定价格

价值是价格的基础，价格是价值的货币表现。在其他条件不变的情况下，商品的价值量越大，价格越高；商品的价值量越小，价格越低。

（2）供求关系对价格的影响

气候、时间、地域、习俗、宗教信仰等因素通过改变商品的供求关系来影响商品的价格。

买方市场：当某种商品供过于求时，商品过剩，卖方不得不以较低的价格处理他们过剩的存货，于是出现货多不值钱的现象，形成买方市场。

卖方市场：当某种商品供不应求时，商品短缺，买方不得不接受较高的价格以满足自身的需要，于是出现物以稀为贵的现象，形成卖方市场。

3.价值规律的作用

（1）配置社会经济资源。

（2）自发刺激商品生产者改进技术，促进生产力的发展。

（3）引起和促进商品生产者的优胜劣汰。

二、经典例题

小明的父亲领取了 3000 元工资后，在商店里购买一件打折商品，原标价为人民币 100 元，实际支付 80 元。在这里，3000 元、100 元、80 元分别执行的职能是（　　）。

A.支付手段、流通手段、价值尺度　　B.支付手段、价值尺度、流通手段

C.流通手段、价值尺度、支付手段　　D.价值尺度、支付手段、流通手段

三、小结

商品	含义：商品是以交换为目的的劳动产品。
	商品的二因素：使用价值、价值。
	使用价值与价值的关系：使用价值是商品价值的物质承担者。
劳动	具体劳动：具体劳动创造商品的使用价值。
	抽象劳动：抽象劳动形成商品的价值。
商品价值量	商品的价值量和社会必要劳动时间成正比。 商品的价值量与社会劳动生产率成反比。

货币	货币的职能	价值尺度：明码标价。
		支付手段：钱货分离、延期交付。
		贮藏手段：足值的金属货币或金属条块。
		世界货币：在世界市场上被当作一般等价物。
价值规律	商品的价格围绕商品的价值自发波动是价值规律的唯一表现形式。	

第二节 微观经济

一、基础理论

（一）市场主体

1.市场主体的含义

市场主体、市场体系、宏观调控体系和社会保障体系是构成现代市场经济的基本要素。市场主体是市场运行过程中进入市场从事经营活动，具有自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展，从而享受权利，承担义务的市场运作有机体。在所有参与经济活动的主体中，企业是市场存在与发展的最主要的主体。

2.市场主体的分类

家庭、企业、中介机构、事业单位、政府。

（1）家庭

在自然经济中，家庭是自给自足的生产者和消费者。从工人到经理，从平民到总统，都是特定的家庭成员，家庭是市场经济中数量最多的重要主体。

（2）企业

企业是最具活力的市场主体。企业集中并有效组合各种要素进行生产，向社会提供市场所需要的各自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的市场主体。

（3）中介机构

中介机构是从企业和家庭这两个最重要的市场主体中派生出来的市场主体。在社会分工不断深化、市场交易日益扩大的基础上，出现专门从事沟通、媒介、协调、评价、咨询等服务活动的中介机构。

（4）事业单位

事业单位又称非盈利机构，是受政府国家机关领导批准、向社会提供纯公共品和准公共品，不实行独立经济核算的单位。事业单位既是公共品的供给者，又是私人品的需求者，也是一类市场主体。

（5）政府

政府是特殊的市场主体。作为国家权力机关的政府，包括立法、司法、行政三大部分，是经济最大的产品购买者。

3.现代企业制度的含义与特征

（1）现代企业制度：指以法人财产权为基础，以有限责任制度为条件，以法人治理结构为核心的企业制度。现代企业制度包括：现代企业产权制度、现代企业管理制度和现代企业组织制度。

（2）现代企业制度的特征

①产权清晰。

②权责明确。

③政企分开。

④管理科学。

公司制是现代企业制度的典型形式。

4.现代公司制企业的法人治理结构

公司的法人治理结构是统治和管理公司的组织结构，由股东会、董事会、监事会和经理机构组成。

（1）股东大会。也叫股东会，是公司的最高权力机构。其主要职责是，选举和罢免董事会和监事会成员，制定和修改公司章程，审议和批准公司的财务预算及投资、收益分配方案，决定公司的变更、分立、合并与解散等重大事宜。

（2）董事会。董事会由股东会选举的董事组成，是公司的决策机构和法定代表人。董事会对股东会负责，执行股东会的决议，决定公司的经营方针、经营范围以及关系公司全局的重大生产经营决策，任免公司的经理等。

（3）监事会。监事会是股东大会领导下的公司的常设监察机构，执行监督职能。监事会与董事会并立，独立地行使对董事会、总经理、高级职员及整个公司管理的监督权。为保证监事会和监事的独立性，监事不得兼任董事和经理。

（二）市场机制

1.市场机制

（1）供求机制、价格机制（核心）和竞争机制构成市场机制的主体。三者之间相互联系、相互制约，体现了市场经济的基本规律。

（2）价格机制，是指价格的形成、价格运行过程及其价格的作用体系。

（3）竞争机制。市场竞争结构可以根据买者卖者数目、产品质量差异、要素流动程度、信息完全程度进行具体划分。可以分为：完全竞争市场、完全垄断市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场。

市场类型	厂商数量	产品性质	典型部门	新厂商加入
完全竞争	很多	产品无差别	农产品	容易
垄断竞争	较多	产品有差别	轻工业	较易
寡头垄断	几家	产品有差别或无差别	重工业	不易
完全垄断	一家	产品有特点	公用事业	不可能

2.市场需求

（1）市场需求的概念

市场需求即市场对某一产品和服务的需求。

（2）形成市场需求有两个必要条件

①消费者有此需求。

②消费者有购买能力。

（3）如何增大市场需求

①降低商品的价格。

②刺激富人消费。

③寻找新市场、新人群。

（4）影响需求的主要因素

其因素主要有以下几种：

①价格。

②偏好。

③收入。

④相关商品价格：替代品和互补品。

A.替代品，即在消费中相当程度上可互相代替的商品，一般说来，某种商品的替代品价格越高，就显得这种商品相对便宜，因而对这种商品的需求会增加，反之则相反。

B.互补品，即经常放在一起消费的商品，如汽车与汽油，如果汽油价格暴涨，使用汽车就会变得昂贵，因而对汽车的需求会下降。因此，当某种商品的互补品价格上涨时，这种商品的需求也会随之减少。

⑤预期。

这里说的预期，不是指消费者的个人预期，而是指对商品需求产生影响的社会群体预期，这种预期正确与否并不重要。如果人们普遍预期某一商品未来价格会显著上涨，则会增加限时的消费，或多购买一些贮存起来。预期效应有时会带来价格越高，需求量越大的反常现象，这是因为人们普遍有“买涨不买跌”的心理。

3.市场供给

（1）市场供给

供给量是指一定时间内企业在各种可能的价格下对某种产品的愿意销售并能够销售的数量。

（2）决定市场供给的因素

①产品成本。这是影响供给的重要因素。如果其他因素将保持既定不变，其成本越低，利润必然越高，生产属于有利状态，供给自然增加。

②商品的价格。在影响某种商品供给的其他因素不变的情况下，商品销售价格越高，生产者愿意供给的产量也就越多。

③生产技术的变化。由于技术进步或与技术进步有关的其他原因引起的生产要素价格的下降，将会引起生产成本降低，从而鼓励企业增加供给，满足市场需求。

④政府的租税或补贴政策，它也直接影响到产品的成本。

二、经典例题

张家口某镇居民喜食鸡肉和羊肉，近几年政府大力提倡发展养鸡业，市场上鸡肉供应大幅增加。假定羊肉供给未变，这会使（　　）。

①鸡肉价格下降，需求量增加　　②羊肉价格上升，需求量增加

③鸡肉需求量减少，价格上升　　④羊肉需求量减少，价格下降

A.①②　　B.②③　　C.③④　　D.①④

三、小结

需求	影响需求的因素	商品自身的价格、消费者的收入水平、相关商品的价格、消费者的偏好、消费者对商品的价格预期、广告。
	需求价格弹性	
供给	影响因素	该商品的价格、生产的成本、生产技术的变化。
市场机制	完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场、完全垄断市场。	

第三节 宏观经济

一、基础理论

（一）总供给与总需求

1.总供给是指一个国家或地区在一定时期内（通常为 1 年）由社会生产活动实际可以提供给市场的可供最终使用的产品和劳务总量。

2.总需求指一个国家或地区在一定时期内（通常 1 年）由社会可用于投资和消费的支出所实际形成的对产品和劳务的购买力总量。

（二）通货膨胀与通货紧缩

1.通货膨胀

在纸币流通条件下，因纸币供应量大于实际需求，也即现实购买力大于产出供给，导致货币贬值，而引起的一段时间内物价持续而普遍地上涨现象。

2.通货紧缩

通货紧缩是指由商品和劳务总需求小于总供给所引起的物价总水平在较长时间内持续

下降的一种经济现象，它与通货膨胀现象正好相反。

3.区别与联系

	通货膨胀	通货紧缩
实质	社会总需求大于社会总供给。	社会总需求小于社会总供给。
原因	纸币的供给量超过流通中实际需要的货币量。	纸币的供给量少于流通中实际需要的货币量。
危害	直接引起物价上涨，纸币贬值，经济秩序混乱，生活水平下降，影响社会稳定。	直接引起物价下跌，影响企业与投资的积极性，市场销售困难，影响经济的长远发展，失业率上升。

（三）国家宏观调控

1.概念

指国家运用计划、法规、政策等手段，对经济运行状态和经济关系进行干预和调整，把微观经济纳入国民经济宏观发展轨道，及时纠正经济运行中的偏离宏观目标的倾向，以保证国民经济的持续、协调、健康发展。

2.宏观调控的目标

（1）促进经济增长。

（2）充分就业。

（3）稳定物价。

（4）保持国际收支平衡。

3.宏观调控的原因

市场经济固有的缺陷：盲目性、自发性、滞后性。

4.宏观调控的手段

（1）经济手段。这是指政府在自觉依据和运用价值规律的基础上借助于经济杠杆的调节作用，对国家经济进行宏观调控。具体的方法包括经济计划和经济政策。经济手段中的政策：税收政策、信贷政策、利率政策、汇率政策、产品购销政策、价格政策、扶贫政策、产业政策等。

（2）法律手段。这是指政府依靠法制力量，通过经济立法和司法，运用经济法规来调节经济关系和经济活动，以达到宏观调控目标的一种手段。

（3）行政手段。这是依靠行政机构，采取强制性的命令、指示、规定等行政方式来调节经济活动，以达到宏观调控目标的一种手段。行政手段是短期的非常规的手段，不可滥用，必须在尊重客观经济规律的基础上，从实际出发加以运用。

（4）三种手段之间的关系：国家宏观调控的手段各有所长、各具特色，相互联系、相互补充，共同构成了宏观经济调控手段的体系。其中，以经济手段和法律手段为主，并辅以必要的行政手段，片面地强调一点都是错误的。

市场对资源的调节是直接的，而国家的宏观调控对资源的调节则是间接的。

5.财政政策

指国家根据一定时期政治、经济、社会发展的任务而规定的财政工作的指导原则，通过财政支出与税收政策来调节总需求。

财政收入和财政支出：

（1）财政收入。财政收入指政府为满足公共支出的需要，依法通过国家财政集中一定数量的货币或实物收入。主要包括四个部分：税、利、债、费。

（2）财政支出。财政支出包括政府购买和政府转移支付。

6.货币政策

（1）含义

央行运用政策工具调节或改变货币供给量，以影响利率和宏观经济活动水平的一种宏观经济政策。

（2）货币政策工具

①公开市场业务。

②改变存款准备金率。

③调整再贴现率。

④利率政策。

公开市场业务	中央银行通过买进或卖出有价证券，吞吐基础货币，调节货币供应量。
存款准备金率	中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例。经济过热，央行可通过提高存款准备金率抑制消费。
再贴现率	商业银行将其贴现的未到期票据向中央银行申请再贴现时的预扣利率。再贴现指中央银行通过买进商业银行持有的已贴现但尚未到期的商业汇票，向商业银行提供融资支持的行为。
利率	提高利率有利于鼓励存款，减少贷款，减少市场上货币供应量。

（3）货币政策的类型

扩张性货币政策	
适用时期	经济衰退时（经济萧条、经济不景气、内需不足）
具体措施	三个降低：存款准备金率、再贴现率、利率； 一个买进：有价证券。
紧缩性货币政策	
适用时期	经济过热（通货膨胀、投资过热）
具体措施	三个提高：存款准备金率、再贴现率、利率； 一个出售：有价证券。

7.财政政策与货币政策的配合

经济萧条时，扩张性财政政策与扩张性货币政策相配合，刺激经济。

经济繁荣时，紧缩性财政政策与紧缩性货币政策相配合，制止通货膨胀。

（四）常用经济术语和人物

经济术语：

1.CPI

CPI：消费者物价指数（Consumer Price Index），英文缩写为 CPI，是反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

一般说来当 CPI>3%的增幅时我们称为通货膨胀，而当 CPI>5%的增幅时，就是严重的通货膨胀。

2.基尼系数

国际上通用的、用以衡量一个国家或地区居民收入差距的常用指标。基尼系数介于 0—1 之间，基尼系数越小，表示收入分配平等程度越高。通常把 0.4 作为收入分配差距的“警戒线”。

低于 0.2	收入绝对平均
0.2—0.3	收入比较平均
0.3—0.4	收入相对合理
0.4—0.5	收入差距较大
0.5 以上	收入差距悬殊

3.恩格尔系数

恩格尔系数（Engel's Coefficient）：是食品支出总额占个人消费支出总额的比重。恩格尔系数是根据恩格尔定律得出的比例数，是表示生活水平高低的一个指标。根据联合国粮农组织的标准，恩格尔系数在 59%以上为贫困，50%—59%为温饱，40%—50%为小康，30%—40%为富裕，低于 30%为最富裕。

4.GDP

GDP 是英文（Gross Domestic Product）的缩写，也即国内生产总值。它是指一个国家（或地区）常住单位在一定时期内生产的最终产品（不能再加工）和服务价值的总和。

5.赤字率

赤字，指政府支出超过收入的部分。赤字率，指财政赤字占 GDP 的比重，即一定时期

内财政赤字同期 GDP 之间的比例关系，是衡量财政风险的一个重要指标。国际上评价一国财政赤字风险的指标：赤字率不超过 3%。

6.三驾马车

拉动经济的“三驾马车”：投资、消费和出口。

人物：

1.亚当·斯密

英国苏格兰经济学家，著作《国富论》，著名思想有古典经济学、现代自由市场、劳动分工。常考的看不见的手——市场。

2.凯恩斯

英国现代经济学最有影响的经济学家之一，他创立的宏观经济学与弗洛伊德所创的精神分析法和爱因斯坦发现的相对论一起并称为二十世纪人类知识界的三大革命。著作《就业、利息与货币通论》，常考的看得见的手——政府的宏观调控。

二、经典例题

下列选项中，不属于宏观经济政策目标的是（　　）。

A.经济增长　　B.物价稳定

C.国际收支平衡　　D.区域协调发展

三、小结

宏观调控的目标	经济增长	
	充分就业	
	稳定物价	
	国际收支平衡	
宏观调控的手段	经济手段	
	法律手段	
	行政手段	
货币政策	货币政策工具	公开市场业务、改变存款准备金率、调整再贴现率、利率政策。
	货币政策的类型	扩张性货币政策、紧缩性货币政策。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第二章 政治

第一节 哲学

一、基础理论

马克思主义是由马克思、恩格斯创立并为后继者所不断发展的科学理论体系，是关于自然、社会和人类思维发展一般规律的学说；是关于社会主义必然代替资本主义、最终实现共产主义的学说；是关于无产阶级解放、全人类解放和每个人自由而全面发展的学说；是指引人民创造美好生活的行动指南。

1848 年《共产党宣言》的发表，第一次全面阐述科学社会主义原理，标志着马克思主义的公开问世，是人类思想史上的一个伟大事件。恩格斯说，《共产党宣言》是“全部社会主义文献中传播最广和最具有国际性的著作，是从西伯利亚到加利福尼亚的千百万工人公认的共同纲领”。

1867 年的《资本论》是马克思主义最厚重、最丰富的著作，系统阐述了剩余价值学说，被誉为“工人阶级的圣经”“马克思一生最伟大的理论著作，最光辉灿烂的科学巨著”。

（一）辩证唯物论

1.哲学及其基本问题

哲学是系统化、理论化的世界观，是世界观和方法论的统一。恩格斯提出思维和存在（或意识和物质）的关系问题是哲学基本问题，它包括两个方面的内容：

（1）思维和存在何者为第一性的问题

思维和存在何者为第一性的问题，即物质和意识谁是世界本原的问题，它是划分唯物主义和唯心主义的唯一标准。

①唯物主义都承认世界的本原是物质，但不同唯物主义对所认识的物质有所不同。

A.古代朴素唯物主义认为物质是一种或几种具体的物质形态，如水、火、气等，具有非科学性、直观性、猜测性的局限性。

B.近代形而上学唯物主义认为物质是原子等基本粒子，具有了科学性质和抽象性质的特点。但根本缺陷是机械性、形而上学性、不彻底性。

C.现代辩证唯物主义认为物质是一切客观存在，是科学的彻底的唯物主义。

②唯心主义都承认世界的本原是意识，但不同唯心主义对所认识的意识有所不同。

A.主观唯心主义认为世界本原的意识是人的意识。

B.客观唯心主义认为作为世界本原的意识是独立于人之外的精神。

（2）思维和存在有无同一性的问题

思维和存在有无同一性的问题，即思维能否认识或正确认识存在的问题，它是划分可知论和不可知论的唯一标准。

①可知论承认思维和存在的同一性，即认为世界是可知的。

②不可知论否认思维和存在的同一性，即认为世界是不可知的。

在回答了世界的本原是什么的问题后，还必须回答世界是怎样存在的问题。根据对“物质的存在状态”问题的回答，即世界上的事物是联系的还是孤立的，是发展的还是静止的问题的不同回答，形成了辩证法和形而上学两种不同的观点。

辩证法坚持用联系的、发展的观点看世界，认为发展的根本原因在于事物的内部矛盾；形而上学则坚持用孤立的、静止的观点看问题，否认事物内部矛盾的存在和作用。是否承认矛盾（事物的内部矛盾）是辩证法和形而上学的根本对立和区别。

2.物质观

（1）物质是不依赖于人类的意识而存在，并能为人类的意识所反映的客观存在。物质的唯一特性、本质规定是客观实在性。

（2）物质的存在状态

①物质与运动

运动是物质的存在方式和根本属性，是指宇宙中发生的一切变化和过程，包括简单的位移、过程、人类思维运动。

物质和运动是不可分割的关系：

A.物质都是运动着的物质，运动是物质的根本属性，物质离不开运动。

B.物质是运动的主体，任何运动都是物质的运动，运动离不开物质。

C.世界上除了运动着的物质之外什么也没有。

脱离物质谈运动导致唯心主义，脱离运动谈物质导致形而上学。

②运动与静止

静止是运动的一种特殊状态，是物质运动在一定条件下的稳定状态，包括空间位置和根本性质暂时未变这样两种运动的特殊状态。静止是事物存在和发展的必要条件，是人们认识和利用事物的前提，是理解和衡量运动的尺度。

运动是绝对的无条件的，静止是相对的有条件的。运动和静止是相互统一、相互包含的，“动中有静，静中有动”。

夸大静止否认运动导致形而上学，夸大运动否认静止导致相对主义运动观（诡辩论）。

3.意识观

（1）意识是自然界长期发展的产物，也是社会历史的产物。劳动在意识的产生中起了决定性作用，而劳动一开始就是社会性的活动；社会性的劳动促进了语言的产生，语言是意识的物质外壳；在劳动和语言的推动下，猿脑变成人脑，为意识的产生提供了物质基础。

（2）意识的本质

①意识是物质的产物，但又不是物质本身，意识是特殊的物质——人脑的机能和属性，人脑是意识的物质器官。

②意识是人脑对客观存在的反映，是客观世界的主观映象。意识的源泉是客观世界。意识在内容上是客观的，在形式上是主观的，是客观内容与主观形式的统一。

4.物质与意识的辩证关系原理

物质与意识是对立统一的，既相互区别，又相互联系。

（1）区别

①物质是世界的本原，意识是物质世界发展的产物。

②物质不是意识，意识不是物质。

③物质不能代替意识，意识不能代替物质。

（2）联系

①物质可以转化为意识，意识可以转化为物质。

②意识对物质既有依赖性，又有相对独立性。

③物质决定意识，意识反作用于物质。

（二）唯物辩证法

1.两大总特征

联系和发展的观点是唯物辩证法的总特征。

（1）事物的普遍联系

联系是指事物间、现象间的相互影响、相互制约、相互作用的关系。

联系的特点包括：

联系具有客观性。联系是客观事物所固有的，它不以人的意志为转移。

联系具有普遍性。任何事物内部不同部分和要素是相互联系的。任何事物都不能孤立存在，都同其他事物处于一定的相互联系之中。整个世界是相互联系的统一整体。世界的普遍联系是通过“中介”来实现的。

联系具有多样性。联系的形式是多样的，不同联系对事物的发展起着不同的作用。

联系具有条件性。条件是对事物存在和发展发生作用的诸要素的总和。

（2）事物的永恒发展

发展是前进的上升的运动，发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。

方法论意义：把一切事物如实地看作是变化、发展的过程；用发展的眼光看问题。

2.事物发展的三大规律

对立统一规律：

（1）地位：对立统一规律揭示了事物发展的动力和源泉，是唯物辩证法的实质和核心。对立统一规律是区分辩证法和形而上学的分水岭。矛盾分析方法是唯物辩证法的根本方法。

（2）矛盾的含义及基本属性

①矛盾的含义

矛盾是指事物内部或事物之间对立统一关系的哲学范畴。

②矛盾的基本属性

矛盾的基本属性是矛盾的同一性和斗争性。

矛盾的同一性是指矛盾双方相互联系、相互吸引的性质和趋势：A.矛盾双方相互依存，互为存在的前提，并共处于一个统一体中；B.矛盾双方相互贯通，并在一定条件下相互转化。

矛盾的斗争性是指矛盾双方相互排斥、相互对立、相互分离的性质和趋势。

（3）矛盾的特征

矛盾的特征是普遍性和特殊性。

①矛盾的普遍性。矛盾的普遍性即共性，有两方面的含义：A.矛盾存在于一切事物的发展过程中，即处处有矛盾；B.每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动，即时时有矛盾。

②矛盾的特殊性。矛盾的特殊性即个性，是指具体事物所包含的矛盾以及每一矛盾各个方面都有其特点。矛盾的特殊性从地位上体现在两个方面：其一，主要矛盾和次要矛盾；其二，矛盾的主要方面和次要方面。

③矛盾的普遍性和特殊性的辩证统一关系。

二者的区别：矛盾的普遍性是事物的共性，是无条件、绝对的；矛盾的特殊性是事物的个性，是有条件的、相对的。

二者的联系：一方面，矛盾的普遍性存在于特殊性之中，并通过特殊性表现出来，没有特殊性就没有普遍性；特殊性也离不开普遍性，特殊性必然与普遍性相联系而存在。另一方

面，矛盾的普遍性和特殊性在一定的条件下相互转化。

④方法论意义。矛盾的普遍性要求我们运用矛盾分析法分析一切事物；矛盾的特殊性要求我们在分析事物时要做到具体问题具体分析。

（4）矛盾的不平衡性

①内因和外因

事物的内部矛盾是事物发展的内因，内因是事物存在的基础，是事物变化的根据，它规定着事物发展的方向，是事物发展的根本原因。外因是事物之间的相互联系、相互影响，是事物变化的条件，它能够加速或延缓甚至暂时改变事物发展的进程。外因必须通过内因而起作用，它是事物发展的第二位的原因。

②主要矛盾和次要矛盾

事物内部的矛盾可以分为根本矛盾和非根本矛盾、主要矛盾和次要矛盾。根本矛盾贯穿事物发展过程的始终，规定着事物的性质；主要矛盾是指在诸多矛盾中处于支配地位，对事物的发展起决定作用的矛盾。

③矛盾的主要方面和次要方面

一个矛盾的双方力量是不平衡的，其中处于支配地位、起主导作用的方面叫矛盾的主要方面；处于被支配地位的方面叫次要方面。事物的性质，是由矛盾的主要方面决定的。

④方法论意义

坚持两点论和重点论的统一。两点论就是要同时看到主要矛盾和非主要矛盾、矛盾的主

要方面和非主要方面的辩证关系，不能只看一方面而忽视另一方面。重点论就是在看到两个方面的同时，必须分清主次，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面。

质量互变规律：

（1）事物存在的质、量、度

质是一事物区别于其他事物的内在规定性。质与事物是直接同一的。认识事物的质是把不同事物区别开来的依据。认识质是认识事物的起点和基础。

量是事物的规模、程度、速度以及构成事物的成分在空间的排列等可以用数量表示的规定性，只有认识量才能更准确地认识质。认识量是把相同事物区别开来的依据。

度是质和量的统一，是事物保持其质的量的限度。

（2）量变和质变的辩证关系原理

①含义

量变是事物数量的增减和次序的变动，是保持事物的质的相对稳定性的不显著变化，其特点是渐进性。质变是事物性质的根本变化，是事物由一种质态向另一种质态的飞跃，其特点是飞跃性。

②联系

A.量变和质变是相互转化的。量变是质变的必要准备，质变是量变的必然结果，当量变达到一定程度，突破事物的度，就产生质变。质变又引起新的量变，开始一个新的发展过程。

B.量变和质变是相互渗透的。在总的量变过程中包含着部分质变；在质变中有量变的扩张。

C.事物的变化是否超出度的范围，是区分量变和质变的根本标志。

③方法论意义

它揭示了事物发展的形式和状态，要求我们在实践中把远大理想和务实精神结合起来，要重视量的积累，不失时机促成事物的飞跃，坚持适度原则。

否定之否定规律：

（1）辩证否定观

肯定和否定是事物的两个方面或两种因素。肯定是保持事物存在，决定事物性质的方面。否定是促使事物的灭亡，向它的对立面转化的方面。

肯定：事物中维持其存在的方面，即肯定这一事物为它自身的方面。

否定：事物中促使它灭亡的方面，即促使它转化为其他事物的方面。

辩证否定观的内容是：

①否定是事物的自我否定，是事物自身肯定因素和否定因素矛盾运动的必然结果。

②否定是事物发展的环节。

③否定是把新旧事物联系的环节。

④辩证否定的实质是“扬弃”，即既克服又保留。

（2）否定之否定规律

①含义

否定之否定从事物发展过程看，经历两次否定，三个阶段，形成一个周期；从内容上看，这是事物自己发展自己、自己完善自己的过程；从表现形态上看，是螺旋式上升或波浪式前进，即曲折前进的过程。

②方法论意义

否定之否定规律揭示了事物发展的方向和道路，事物发展是前进性和曲折性的统一，不能奢望事情都一帆风顺，要充分估计曲折，坚定信心，勇于前进。

3.五对范畴

原因和结果：

（1）原因和结果的区分既是确定的又是不确定的，是确定性和不确定性的统一。

（2）原因和结果相互作用，原因产生结果，结果反过来影响原因，互为因果。

（3）原因和结果的关系是复杂多样的，有一因多果、同因异果、一果多因、多因多果等。

必然性和偶然性：

（1）必然性与偶然性相互依存。必然性存在于偶然性之中，并通过大量的偶然性表现出来。偶然性背后隐藏着必然性，受必然性的支配，偶然性为必然性的发展开辟道路。

（2）必然性与偶然性相互转化。在一定条件下，必然性和偶然性是可以相互转化的。

可能性和现实性：

（1）可能性是指预示着事物发展前途的种种趋势。现实性是已经产生出来的有内在根据的、合乎必然性的存在。把握可能性要注意区分可能性和不可能性、现实的可能性和抽象的可能性、好的可能性和坏的可能性。

（2）可能性和现实性相互依存，密不可分。可能性和现实性在一定条件下相互转化。

现象和本质：

（1）现象是事物的外部联系和表面特征，人们可通过感观感知，本质则是事物的内在联系和根本性质，只有靠人的理性思维才能把握。现象有真象和假象之分，假象和错觉不是一回事。

（2）任何本质都会通过现象表现出来，任何现象都表现本质。假象是从反面歪曲地表现本质的现象。

内容和形式：

（1）内容是构成事物的一切要素的总和，是事物存在的基础。形式是内容诸要素相互结合的结构和表现方式。内容和形式相互依赖、不可分割。

（2）内容和形式相互作用、相互影响。内容决定形式，形式反作用于内容。

（三）辩证唯物主义认识论

1.认识观

（1）认识的来源——实践

①实践的含义

实践是人能动地改造客观世界的物质性活动。

②实践与认识的关系

A.实践对认识的决定作用

实践是认识的基础。实践对认识的决定作用体现在：

a.实践是认识的来源。

b.实践是认识发展的动力。

c.实践是检验认识是否具有真理性的唯一标准。

d.实践是认识的目的。

B.认识对实践的指导作用

人的实践活动不同于动物本能活动，它是受意识支配的，实践的自觉能动性决定了它不能离开认识的指导。认识可以指导主体将局部经验上升为理论。理论是认识的高级形式，能够为实践指明方向，能够指导实践顺利开展，能够推动人们在实践中创新。

认识反作用于实践的结果：正确的认识促进实践顺利进行，错误的认识对实践产生误导，导致实践失败。

（2）认识的本质

辩证唯物主义认为认识是主体在实践基础上对客体的能动反映。

（3）感性认识与理性认识

①感性认识

感性认识是认识的低级阶段。人们在实践过程中，通过自己的肉体感官（眼、耳、鼻、舌、身）直接接触客观外界，对各种事物的表面有了初步认识，这就是感性认识。

感性认识包括相互联系、循序渐进的三种形式：感觉、知觉和表象。

②理性认识

理性认识是认识的高级阶段，以事物的本质和规律为认识对象，是对事物的内在联系的

认识。

理性认识的三种形式：概念、判断和推理。

（4）认识的辩证过程

认识的辩证过程就是在实践基础上由感性认识到理性认识、又由理性认识到实践的能动飞跃。

①认识过程的第一次飞跃

认识过程的第一次飞跃是指由感性认识到理性认识的飞跃。

②认识过程的第二次飞跃

认识过程的第二次飞跃是指从理性认识到实践的飞跃。

（5）认识运动的反复性、无限性

认识运动是一个实践、认识、再实践的不断反复的过程。一个正确的认识，往往要经过多次反复，以达到预期的结果为标志，才算完成。认识运动是无限发展、没有终点的。

2.真理观

（1）真理和谬误

①概念

真理：真理是人们对客观事物及其规律的正确反映。

谬误：谬误是同客观事物及其发展规律相违背的认识，是对客观事物本来面目的歪曲反映。

②真理和谬误的关系

真理和谬误在一定范围内的对立是绝对的，但是超出一定范围，它们就会相互转化，真理变成谬误，谬误变成真理。

（2）真理的属性

①真理的客观性

真理在内容上是客观的。客观性是真理的根本属性。

A.真理中包含不以人的意志为转移的客观内容。

B.检验真理的标准是客观的社会实践。

②真理的绝对性和相对性

A.真理的绝对性

真理的绝对性或者说绝对真理是指真理是无条件的、绝对的。

B.真理的相对性

真理的相对性或者说相对真理是指人们在一定条件下对客观事物及其本质和发展规律的正确认识总是有限度的、不完善的，即真理的条件性。

（四）历史唯物主义

1.历史观的基本问题

社会存在和社会意识的关系问题是历史观的基本问题。唯心史观认为社会意识决定社会存在；唯物史观认为社会存在决定社会意识。

社会存在与社会意识：

（1）社会存在

社会存在是社会实践和物质生活各种条件的总和，包括物质资料的生产及生产方式、地理环境和人口因素。

生产方式是劳动者和劳动资料结合的方式，是生产力和生产关系的统一。生产力体现着人们改造自然的现实的物质力量，生产关系是人们在物质生产中发生的“物质的社会关系”。生产方式是社会历史发展的决定力量。

地理环境和人口因素是社会存在和发展的必要条件，它们对社会发展起着加速或延缓的作用，但不能脱离社会生产发生作用，不能决定社会的性质和社会形态的更替。

（2）社会意识

社会意识是社会生活的精神方面，是社会存在的反映。根据社会意识的发展水平，可以分为低级的自发的社会心理和高级的社会意识形式。其中社会意识形式可以进一步分为作为上层建筑的意识形式和非上层建筑的意识形式。

作为上层建筑的意识形式又称为社会意识形态、观念（思想）上层建筑，主要包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等，具有阶级性。非上层建筑的意识形式包括语言学、逻辑学以及自然科学等，不具有阶级性。

（3）关系

社会存在决定社会意识。社会意识是社会存在的反映，并反作用于社会存在。

社会意识具有相对独立性。它在反映社会存在的同时具有自己特有的发展形式和规律。①社会意识与社会存在发展的不完全同步性和不平衡性。

②社会意识内部各种形式之间的相互影响及各自具有的历史继承性。

③社会意识对社会存在的能动的反作用。先进的社会意识对社会发展起积极的促进作用，落后的社会意识对社会发展起阻碍作用。

2.社会基本矛盾

社会基本矛盾包括生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾。其中，生产力和生产关系的矛盾是最根本的矛盾。

生产力与生产关系：

（1）含义

①生产力

生产力是人们解决社会同自然矛盾的实际能力，是人类改造自然使其适应社会需要的物质力量。它表示人和自然的关系。生产力的基本要素包括：

A.劳动者。劳动者是生产力中最活跃的因素。

B.劳动资料或劳动手段。其中，生产工具是生产力发展水平的客观尺度，是区分社会经济时代的物质标志。

C.劳动对象。劳动对象和劳动资料合称为生产资料。

生产力中还包含着科学技术，科学技术是知识形态的生产力。在现代，科学技术日益成为生产发展的决定性因素。因而，科学技术是第一生产力。

②生产关系

生产关系是人们的物质生产过程中形成的不以人的意志为转移的经济关系。它表示人和人的关系。生产关系是社会关系中最基本的关系，包括生产资料所有制关系、生产中人与人

的关系和产品分配关系。其中，生产资料所有制关系是生产关系的基础，是区分不同生产方式、判定社会经济结构性质的客观依据。

（2）关系

生产力是生产的物质内容，生产关系是生产的社会形式，二者有机结合和统一，构成社会的生产方式。二者关系为：生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力。当生产关系适合生产力发展的客观要求时，它对生产力的发展起推动作用；当生产关系不适合生产力发展的客观要求时，它就会阻碍生产力的发展。

经济基础与上层建筑：

（1）含义

①经济基础

经济基础是由社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系的总和，其实质是社会一定发展阶段上的基本经济制度。经济体制是社会基本经济制度所采取的组织形式和管理形式，是生产关系的具体实现形式。

②上层建筑

上层建筑是建立在一定经济基础之上的意识形态以及相应的制度、组织和设施。意识形态又称观念上层建筑，包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等思想观点；政治法律制度及设施和政治组织又称政治上层建筑，包括国家政治制度、立法司法制度和行政制度，以及国家政权机构、政党、军队、警察等政治组织形态和设施。在整个上层建筑中，政治上层建筑居主导地位，国家政权是它的核心。

（2）关系

经济基础决定上层建筑，上层建筑对经济基础具有反作用。上层建筑反作用的性质，取决于它所服务的经济基础的性质，归根到底取决于它是否有利于生产力的发展。当它为适合生产力发展的经济基础服务时，它就成为推动社会发展的进步力量；当它为束缚生产力发展的经济基础服务时，就成为阻碍社会发展的反动力量。

3.历史的创造者

（1）人民群众是历史的创造者，是历史的主体，是推动社会发展的决定力量。

（2）在社会历史发展过程中，人民群众起着决定性的作用，是历史的创造者。

表现在：①人民群众是物质财富的创造者；②人民群众是社会精神财富的创造者；③人民群众既是先进生产力和先进文化的创造主体，也是实现自身利益的根本力量。

（3）方法论意义。唯物史观关于人民群众是历史创造者的原理，是无产阶级政党的群众观点和群众路线的理论基础。群众观点是无产阶级政党的根本观点，群众路线是群众观点的实际应用，其基本内容为：一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去。群众路线是无产阶级政党的根本路线，也是党的根本领导方法和工作方法。

二、经典例题

1.辩证唯物主义认识论认为，认识的第一次飞跃是（　　）。

A.从理性认识到实践　　B.从物质到意识

C.从感性认识到理性认识　　D.认识过程的反复性和无限性

2.“泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能就其深。”这句话体现的哲学道理是（　　）。

A.世界的本质是物质

B.世界是普遍联系的

C.事物的发展是前进性和曲折性的统一

D.质变是量变的必然结果，量变是质变的前提和必要准备

3.物质的唯一特性是（　　）。

A.运动　　B.客观实在性　　C.不可知性　　D.可知性

三、小结

哲学基本问题	思维和存在何者为第一性	是划分唯物主义和唯心主义的唯一标准。
	思维和存在有无同一性	是划分可知论和不可知论的唯一标准。
事物发展的三大规律	两大总特征	联系和发展。
	事物发展的三大规律	对立统一规律；质量互变规律；否定之否定规律。
	五对范畴	原因和结果；必然性和偶然性；可能性和现实性；内容和形式；现象和本质。
辩证唯物主义认识论	认识观	认识运动是一个实践、认识、再实

		践的不断反复的过程。
	真理观	客观性是真理的根本属性。
历史唯物主义	历史观的基本问题	社会存在和社会意识的关系问题。
	社会基本矛盾	生产力和生产关系的矛盾； 经济基础和上层建筑的矛盾。
	历史的创造者	人民群众起着决定性的作用，是历史的创造者。

第二节 毛泽东思想

一、基础理论

1938 年，毛泽东在六届六中全会上作的《论新阶段》的报告中，最先提出“马克思主义中国化”的命题。经过延安整风，成为全党的共识。党的七大指出毛泽东思想是马克思主义中国化的第一个重大理论成果，指出毛泽东思想是“中国化的马克思主义”，正式将毛泽东思想确立为党的指导思想并写入党章。

领导人	回答的问题	理论成果
毛泽东	什么是马克思主义，怎么对待马克思主义。	毛泽东思想
邓小平	什么是社会主义，怎样建设社会主义。	中国特色社会主义理论体系
江泽民	建设什么样的党，怎样建设党。	
胡锦涛	实现什么样的发展、怎样发展。	
习近平	新时代坚持和发展什么样的中国特色社会	

	主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义。	

（一）总论

1.毛泽东思想形成发展的过程

（1）萌芽阶段（1921—1927 年，国民大革命时期）

代表作：

①1925 年《中国社会各阶级的分析》

指出分清敌友是革命的首要问题。其标志着毛泽东思想的萌芽。

②1926 年《国民革命与农民运动》

探讨农民运动和国民革命之间的关系，提出“农民问题乃是国民革命的中心问题”。

③1927 年《湖南农民运动考察报告》

充分肯定农民在革命中的伟大作用。

（2）形成阶段（1927—1935 年，土地革命战争前中期）

代表作：

①1928 年《中国的红色政权为什么能够存在？》《井冈山的斗争》

《中国的红色政权为什么能够存在？》从理论上分析了中国的红色政权为何存在的原因；《井冈山的斗争》从实践角度来分析，向中央表明正在井冈山进行革命斗争。

②1930 年《星星之火，可以燎原》

第一次明确提出党的工作应该“以乡村工作为中心”的思想。标志着“农村包围城市，武装夺取政权”道路理论的基本形成。这一革命道路理论的提出标志着毛泽东思想的基本形成。

③1930 年《反对本本主义》

党内第一篇反对教条主义的文章。提出实事求是的思想路线：从实际出发。提出“没有调查就没有发言权”的论断。

（3）成熟阶段（1935—1945 年，土地革命战争后期和全面抗战时期）

代表作：

①1937 年《实践论》《矛盾论》

奠定了实事求是的思想路线。

②1938 年《论持久战》

提出“兵民乃胜利之本”：取得战争胜利要依靠老百姓，这是一场人民的战争。不结合人民，无法取得抗战胜利。

③1939 年《〈共产党人〉发刊词》

提出新民主主义革命能够取得胜利的“三大法宝”，即统一战线、武装力量、党的建设。

④1939 年《中国革命和中国共产党》

第一次提出“新民主主义革命”的科学概念。同时指出“认清中国的国情，乃是认清一

切革命问题的基本的根据”。

⑤1940 年《新民主主义论》

系统阐述了新民主主义革命理论，标志着毛泽东思想的成熟。

⑥1941 年《改造我们的学习》

科学解释了“实事求是”的含义。同时也是延安整风开始的标志。

⑦1945 年《论联合政府》

提出我党的三大优良作风，分别是理论联系实际、密切联系群众、批评与自我批评。

（4）继续发展阶段（1945—1976 年，解放战争时期和中华人民共和国成立以后）

代表著作：

①1949 年《论人民民主专政》

主要论述了新中国的国家性质。

②1956 年《论十大关系》

提出要充分调动社会一切积极因素为社会主义建设事业服务。

③1957 年《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

区分了两类不同性质的矛盾：敌我矛盾和人民内部矛盾。

2.毛泽东思想的活的灵魂

党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》对毛泽东和毛泽东思想的历史地位作出了科学的评价。毛泽东思想的活的灵魂，是贯穿毛泽东思想各个理论组成部分的立场、观点和方法，它有三个基本方面，即实事求是、群众路线、独立自主。其中实事求是是党的根本思想路线，是毛泽东思想的精髓和根本出发点；群众路线是党的根本工作路线；独立自主是党的根本政治原则，是中国革命和建设的基本立足点。

（二）新民主主义革命理论

1.新民主主义革命形成条件

（1）近代中国社会的性质：半殖民地半封建社会。

（2）近代中国的主要矛盾：帝国主义与中华民族的矛盾、封建主义和人民大众的矛盾。

（3）近代中国两大历史任务：一是求得民族独立和人民解放；二是实现国家繁荣富强和人民共同富裕。前一任务为后一任务扫清障碍，创造必要前提，后一任务是前一任务的最终目的和必然要求。

（4）旧民主主义革命向新民主主义革命转变：1919 年爆发的五四运动，是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点。

2.新民主主义革命的总路线

1939 年毛泽东在《中国革命和中国共产党》一文中，第一次提出了新民主主义革命的科学概念和总路线的基本内容。1948 年毛泽东同志在《在晋绥干部会议上的讲话》中，完整地表述了新民主主义革命的总路线，即无产阶级领导的，人民大众的，反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命。总路线指明了中国革命的对象、动力和领导力量。

新民主主义革命的对象：

（1）分清敌友，是革命的首要问题。中国过去一切革命斗争成效甚少，其基本原因就是不能团结真正的朋友，以攻击真正的敌人。（毛泽东 1925 年《中国社会各阶级的分析》）

（2）近代中国社会的性质和主要矛盾决定了中国革命的主要敌人，就是帝国主义、封建主义和官僚资本主义。主要对象是帝国主义、封建主义，最主要对象是帝国主义。新民主主义革命并不是一般地反对资本主义，它反对的只是官僚资本主义。（不反对民族资本）

新民主主义革命的动力：

（1）新民主主义革命的动力包括：工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级。无产阶级是中国革命最基本的动力。农民是中国革命的主力军，其中贫农是无产阶级最可靠的同盟军，而中农是无产阶级可靠的同盟军。农民问题是中国革命的基本问题，新民主主义革命，实质上就是党领导下的农民革命，中国革命战争，实质上就是党领导下的农民战争。无产阶级对于农民的领导，是实现革命领导权的基础。

（2）城市小资产阶级，包括广大的知识分子、小商人、手工业者和自由职业者。属于劳动者阶级，不属于资产阶级的范畴，是中国革命的基本动力之一，是无产阶级的可靠同盟者。

（3）民族资产阶级有天生的软弱性以及由此而来的既有革命要求又有动摇性的两面性。因此，对于民族资产阶级要采取又联合又斗争的政策。

3.新民主主义革命的基本纲领

毛泽东在《新民主主义论》和《论联合政府》中，阐述革命基本纲领。

（1）新民主主义革命的政治纲领

1940 年，毛泽东在《新民主主义论》中，提出新民主主义革命的政治纲领：推翻帝国

主义和封建主义的统治，建立一个无产阶级领导的、以工农联盟为基础的、各革命阶级联合专政的新民主主义共和国。

（2）新民主主义革命的经济纲领

①没收封建地主阶级的土地归农民所有，这是新民主主义革命的中心内容。

②没收官僚资本归新民主主义国家所有。

③保护民族工商业。

（3）新民主主义革命的文化纲领

新民主主义文化，就是无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的文化，即民族的科学的大众的文化。

4.新民主主义革命的基本道路

毛泽东在《中国的红色政权为什么能够存在？》《井冈山的斗争》《星星之火，可以燎原》等文章中，提出了“工农武装割据”的思想，即在中国共产党的领导下，以土地革命为中心内容，以武装斗争为主要形式，以革命根据地为战略阵地，建设红色政权。

5.新民主主义革命的基本经验

1939 年毛泽东在《〈共产党人〉发刊词》中，把统一战线、武装斗争和党的建设作为新民主主义革命的三大法宝。他指出：统一战线问题、武装斗争问题和党的建设问题是中国革命的三个基本问题。

（1）统一战线

建立最广泛的统一战线，是由中国半殖民地半封建社会的阶级状况决定的。中国是一个“两头小中间大”的社会，无产阶级和大地主大资产阶级都只占人口的少数并尖锐对立，而农民、城市小资产阶级以及其他中间阶级却占了全国人口的绝大多数。

党领导和建立统一战线的经验：

①必须坚持统一战线中的独立自主原则，保持党的思想上、政治上和组织上的独立性。

②在革命进程中，必须坚持发展进步势力，争取中间势力，孤立顽固势力的策略方针。

③同顽固派的斗争，坚持有理、有利、有节的策略原则。

④新民主主义革命时期统一战线先后经过了第一次国共合作的国民革命联合统一战线、工农民主统一战线、抗日民族统一战线、人民民主统一战线，积累了丰富的经验。其中最根本的经验就是正确处理好与资产阶级的关系。

（2）武装斗争

中国革命的胜利，主要是依靠中国共产党所领导的与广大人民群众血肉相连的人民军队，通过长期人民战争战胜强大敌人取得的。坚持党对军队的绝对领导是建设新型人民军队的根本原则。全心全意为人民服务是人民军队的唯一宗旨。

（3）党的建设

中国共产党要领导革命取得胜利，必须不断加强党的思想建设、组织建设和作风建设。要建设一个广大群众性的、马克思主义的无产阶级政党是一项伟大的工程。加强党的建设，必须把思想建设始终放在首位，克服党内的非无产阶级思想。在党领导新民主主义革命的过程中，逐步形成了“理论联系实际，密切联系群众，批评和自我批评”三大优良作风，是中

国共产党人区别于其他任何政党的显著标志。

（三）社会主义改造理论

1.新民主主义社会是一个过渡性的社会

新民主主义社会是由新民主主义向社会主义转变的过渡性的社会。从 1949 年 10 月新中国成立到 1956 年社会主义改造基本完成，是我国从新民主主义向社会主义过渡的时期。

2.党的过渡时期的总路线

过渡时期的总路线是以“一化三改”为内容、社会主义建设与社会改造同时并举的总路线。总路线的实质是解决所有制问题。实现社会主义工业化是总路线的主体，实现对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造是总路线的两翼。

3.社会主义改造道路

（1）对农业的社会主义改造

遵循自愿互利、典型示范和国家帮助原则，以互助合作的优越性吸引农民走互助合作道路。坚持积极领导、稳步前进的方针，采取从具有社会主义萌芽的互助组到具有半社会主义性质初级社再到具有完全的社会主义性质高级社的逐步过渡形式。

（2）对手工业的社会主义改造

采取积极领导、稳步前进的方针，采取从手工业供销小组到具有半社会主义性质的手工业供销合作社再到具有社会主义集体经济性质的手工业生产合作社。

（3）对资本主义工商业的社会主义改造

采取和平赎买的方法，从低级到高级的国家资本主义的过渡形式。第一步是实行初级形式的国家资本主义。企业的利润按国家所得税、企业公积金、工人福利费、资本红利四个方面进行分配，即“四马分肥”。第二步是实行个别企业的公私合营。第三步是实行全行业的公私合营。

1956 年社会主义改造的基本完成，标志着社会主义制度在中国的确立，我国进入社会主义初级阶段，完成了从新民主主义向社会主义的过渡。社会主义制度的确立，是中国历史上最深刻最伟大的社会变革，为当代中国一切发展进步奠定了制度基础。

二、经典例题

1.新民主主义革命时期形成的中国共产党制胜敌人的三大法宝是（　　）。

A.统一战线、武装斗争、党的建设

B.实事求是、群众路线、独立自主

C.武装斗争、土地革命、根据地建设

D.理论联系实际、密切联系群众、批评和自我批评

2.下列关于毛泽东思想的说法，错误的是（　　）。

A.毛泽东思想是马克思列宁主义在中国的运用和发展

B.毛泽东思想是被实践证明了的关于中国革命和建设的正确原则和经验的总结

C.毛泽东思想是中国共产党集体智慧的结晶

D.毛泽东思想形成的现实依据是我国改革开放和现代化建设的实践

三、小结

毛泽东思想形成发展	萌芽阶段（1921—1927 年，国民大革命时期）	《中国社会各阶级的分析》标志着毛泽东思想的萌芽。
	形成阶段（1927—1935 年，土地革命战争前中期）	《星星之火，可以燎原》标志着毛泽东思想的基本形成。
	成熟阶段（1935—1945 年，土地革命战争后期和全面抗战时期）	《新民主主义论》标志着毛泽东思想的成熟。
	继续发展阶段（1945—1976 年，解放战争时期和中华人民共和国成立以后）	
毛泽东思想的活的灵魂	实事求是	毛泽东思想的精髓和根本出发点。
	群众路线	党的根本工作路线。
	独立自主	是中国革命和建设的基本立足点。
新民主主义革命的动力	工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级。	
新民主主义革命的三大法宝	统一战线、武装斗争和党的建设。	

第三节 中国特色社会主义理论体系

一、基础理论

（一）邓小平理论

邓小平理论是马克思主义与当代中国实际相结合、与和平发展的时代特征相结合的思想

成果，是对马克思主义的继承、丰富和发展，是当代中国的马克思主义。

解放思想、实事求是，是邓小平建设有中国特色社会主义理论的精髓。贯穿于建设有中国特色社会主义理论形成和发展的全过程，贯穿于这一理论的各个方面，是这一理论的思想基础。

1.邓小平理论的形成过程

（1）准备和初步提出阶段

1978 年 12 月，党的十一届三中全会把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来，做出了改革开放的伟大决策，重新确立了“解放思想、实事求是”的思想路线。确立了以邓小平为核心的党中央领导集体。

（2）形成阶段

1982 年，党的十二大首次提出“建设有中国特色的社会主义”命题。

1987 年，党的十三大明确提出“社会主义初级阶段”的科学概念，并确定了“一个中心，两个基本点”的基本路线。标志着邓小平理论轮廓的形成。

（3）成熟阶段

1992 年，邓小平“南巡讲话”：①社会主义社会的本质；②重申了科学技术是第一生产力；③关于“姓资姓社”的界定；④“三个有利于”。标志着邓小平理论逐步走向成熟。

（4）发展阶段

1997 年，党的十五大正式提出“邓小平理论”这一概念，把邓小平理论确立为党的指导思想并写入党章。

2.邓小平理论的主要内容

“什么是社会主义、怎样建设社会主义”，是建设中国特色社会主义的首要的基本理论问题。

（1）社会主义初级阶段理论

社会主义初级阶段，即从我国进入社会主义到基本实现社会主义现代化的整个历史阶段，是指我国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。

①社会主义初级阶段特征：生产力不发达；生产关系不成熟；上层建筑不完善。

②党在社会主义初级阶段的基本路线：领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生、艰苦创业，为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。（一个中心，两个基本点）

（2）社会主义本质理论

1992 年初，邓小平在南方谈话中指出：“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”

社会主义的根本任务就是解放生产力和发展生产力。

贫穷不是社会主义，同步富裕又是不可能的，必须允许和鼓励一部分地区、一部分人先富起来，以带动越来越多的地区和人们逐步达到共同富裕。

（3）改革开放理论

①全面深化改革

A.改革是中国的第二次革命。它作为一次新的革命，不是也不允许否定和抛弃我们建立起来的社会主义基本制度，它是社会主义制度的自我完善和发展。

B.中国的改革是全面的改革，其中经济体制改革是重点。

C.改革的衡量标准："三个有利于"。是否有利于发展社会主义社会的生产力；是否有利于增强社会主义国家的综合国力；是否有利于提高人民生活水平。

D.改革的总目标：完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化。

E.改革进程：1978 年底，安徽凤阳小岗村农民率先尝试"大包干"的家庭联产承包责任制，改革从农村开始。1984 年，党的十二届三中全会召开，决定系统地进行以城市为重点的整个经济体制的改革。

②坚持对外开放

到 20 世纪 90 年代初，经过 30 多年的对外开放，我国基本形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

1980 年，全国人大第五届常委会第十五次会议决定：批准国务院提出的广东省的深圳、珠海、汕头，福建省的厦门市设置经济特区。

1984 年，党中央和国务院决定，进一步开放天津、上海、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江和北海 14 个沿海港口城市。

1985 年，进一步开放了长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区。

1988 年，将海南岛改制为海南省，办成全国最大的经济特区。

1990 年，党中央和国务院作出了开发和开放上海浦东新区的战略决策。

2001 年，我国加入了世界贸易组织。

如何处理对外开放与独立自主、自力更生的关系：我们始终要把独立自主、自力更生作为立足点，这是我国革命和建设的基本经验和重要原则。坚持独立自主、自力更生同对外开放是相辅相成的。独立自主、自力更生是实行对外开放的基础，只有增强独立自主、自力更

生的能力，才能在国际上获得较高的信誉，吸引更多的合作者，才能不断扩大对外开放的深度和广度。

（4）“一国两制”的科学构想

①“一个国家，两种制度”的构想，是以邓小平为代表的中国共产党人，在新的历史条件下，为和平解决台湾、香港和澳门的问题，实现祖国和平统一，把马克思主义的基本原理同中国实际相结合的产物。

②“一国两制”是在祖国统一的前提下，国家的主体坚持社会主义制度，同时在台湾、香港、澳门保持原有的资本主义制度和生活方式长期不变。

（5）市场经济理论

计划经济和市场经济不是划分社会制度的标志。它们不属于社会基本制度的范畴，而是资源配置的不同方式。不能把计划经济与社会主义划等号，也不能把市场经济与资本主义划等号。资本主义可以搞市场经济，社会主义也可以搞市场经济。

计划和市场都是经济手段，对经济活动的调节各有优势和长处，社会主义实行市场经济要把两者结合起来。

（6）社会主义文化

建设中国特色社会主义文化，就是以马克思主义为指导，以培育有理想、有道德、有文化、有纪律的公民为根本任务，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化。

①根本任务：中国特色社会主义文化建设的根本任务是提高全民族的思想道德素质和科学文

化水平。目标是培育有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

②基本方针：坚持以马克思主义为指导，为人民服务、为社会主义服务。坚持百花齐放、百家争鸣的方针。坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，不断推进文化创新。

（二）“三个代表”重要思想

2001 年，江泽民在庆祝中国共产党成立 80 周年大会上的讲话中，全面阐述了“三个代表”重要思想的科学内涵和基本内容，正确回答了在新的历史条件下，“建设什么样的党，怎样建设党”这一重大问题。

1.主题：建设什么样的党，怎样建设党。

2.精髓：解放思想、实事求是、与时俱进。

3.本质：立党为公、执政为民。

4.内容：中国共产党始终代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益。

5.根本要求：贯彻“三个代表”重要思想，关键在坚持与时俱进，核心在坚持党的先进性，本质在坚持执政为民。

6.历史地位：党的十六大报告中把“三个代表”重要思想同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论一起确立为中国共产党必须长期坚持的指导思想。

（三）科学发展观

2003 年 4 月 15 日，胡锦涛在广东视察时首次提出。

2007 年，党的十七大提出了“中国特色社会主义理论体系”的科学概念，把科学发展观作为中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，并把科学发展观写入党章。

2012 年，党的十八大将科学发展观确立为党的指导思想。

2018 年，十三届全国人大一次会议中，科学发展观同习近平新时代中国特色社会主义思想一并写入宪法。

1.主题：实现什么样的发展、怎样发展。

2.主要内容：第一要义是发展、核心是以人为本、基本要求是全面协调可持续、根本方法是统筹兼顾，统筹城乡发展、区域发展、经济社会发展、人与自然和谐发展、国内发展和对外开放。

（四）习近平新时代中国特色社会主义思想

党的十八大以来，以习近平同志为主要代表的中国共产党人，坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，科学回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义，建设什么样的社会主义现代化强国、怎样建设社会主义现代化强国，建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执政的马克思主义政党等重大时代课题，提出一系列原创性的治国理政新理念新思想新战略，创立了习近平新时代社会主义思想，推动中国特色社会主义进入新时代。

1.主要内容

新时代中国特色社会主义思想内容涵盖改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等方方面面，构成一个完整的科学体系。党的二十大报告明确指出：“十九大、十九届六中全会提出的‘十个明确’‘十四个坚持’‘十三个方面成就’概括了习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容，必须长期坚持并不断丰富发展。”

“十个明确”是习近平新时代中国特色社会主义思想的主体内容，集中体现了这一思想体系的主要观点和基本精神，构成了这一思想体系的四梁八柱，发挥着统摄作用。

“十四个坚持”是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是在治国理政各方面作出的理论分析和政策指导，构成了新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略。

“十三个方面成就”对新时代伟大实践进行了科学总结，全景式地展示了习近平新时代中国特色社会主义思想的理论与实践成果。

十个明确：

“十个明确”是习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容。“十个明确”是指导思想层面的表述，重点讲的是怎么看。

党的十九大报告以“八个明确”准确概括了习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵和核心内容。2021 年 11 月 11 日，党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》概括了“十个明确”，将习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容与科学内涵在“八个明确”的基础上，丰富和发展为“十个明确”，后者在前者的基础上对“八个明确”进行了拓展、丰富和发展，同时增加了第七个明确以及第十个明确两个全新的思想理论内容，这是习近平新时代中国特色社会主义思想在理论层面上的新突破、新发展。

（1）明确中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导，中国共产党是最高政治领导力量，全党必须增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（2）明确坚持和发展中国特色社会主义，总任务是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，在全面建成小康社会的基础上，分两步走在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，以中国式现代化推进中华民族伟大复兴。

（3）明确新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，必须坚持以人民为中心的发展思想，发展全过程人民民主，推动人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

（4）明确中国特色社会主义事业总体布局是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体，战略布局是全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党四个全面。

（5）明确全面深化改革总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化。

（6）明确全面推进依法治国总目标是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家。

（7）明确必须坚持和完善社会主义基本经济制度，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，把握新发展阶段，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动高质量发展，统筹发展和安全。

（8）明确党在新时代的强军目标是建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，把人民军队建设成为世界一流军队。

（9）明确中国特色大国外交要服务民族复兴、促进人类进步，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

（10）明确全面从严治党的战略方针，提出新时代党的建设总要求，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，落实管党治党政治责任，以伟大自我革命引领伟大社会革命。

十四个坚持：

“十四个坚持”是习近平新时代中国特色社会主义思想中的基本方略。“十四个坚持”是行动纲领层面的表述，重点讲的是怎么办。党的十九大报告概括了“十四个坚持”：

（1）坚持党对一切工作的领导。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。

（2）坚持以人民为中心。

（3）坚持全面深化改革。只有社会主义才能救中国，只有改革开放才能发展中国、发展社会主义、发展马克思主义。

（4）坚持新发展理念。发展是解决我国一切问题的基础和关键，发展必须是科学发展，必须坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

（5）坚持人民当家作主。

（6）坚持全面依法治国。全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。

（7）坚持社会主义核心价值体系。文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。

（8）坚持在发展中保障和改善民生。

（9）坚持人与自然和谐共生。建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策。

（10）坚持总体国家安全观。统筹发展和安全，增强忧患意识，做到居安思危，是我们党治国理政的一个重大原则。必须坚持国家利益至上，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，加强国家安全能力建设，坚决维护国家主权、安全、发展利益。

（11）坚持党对人民军队的绝对领导。

（12）坚持“一国两制”和推进祖国统一。

（13）坚持推动构建人类命运共同体。中国人民的梦想同各国人民的梦想息息相通，实现

中国梦离不开和平的国际环境和稳定的国际秩序。

（14）坚持全面从严治党。勇于自我革命，从严管党治党，是我们党最鲜明的品格。

2.习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论

实践没有止境，理论创新也没有止境。不断谱写马克思主义中国化时代化新篇章，是当代中国共产党人的庄严历史责任。继续推进实践基础上的理论创新，首先要把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法。

（1）必须坚持人民至上。人民性是马克思主义的本质属性，党的理论是来自人民、为了人民、造福人民的理论，人民的创造性实践是理论创新的不竭源泉。我们要站稳人民立场、把握人民愿望、尊重人民创造、集中人民智慧，形成为人民所喜爱、所认同、所拥有的理论，使之成为指导人民认识世界和改造世界的强大思想武器。

（2）必须坚持自信自立。党的百年奋斗成功道路是党领导人民独立自主探索开辟出来的，马克思主义的中国篇章是中国共产党人依靠自身力量实践出来的，贯穿其中的一个基本点就是中国的问题必须从中国基本国情出发，由中国人自己来解答。

（3）必须坚持守正创新。我们要以科学的态度对待科学、以真理的精神追求真理，坚持马克思主义基本原理不动摇，坚持党的全面领导不动摇，坚持中国特色社会主义不动摇。

（4）必须坚持问题导向。问题是时代的声音，回答并指导解决问题是理论的根本任务。

（5）必须坚持系统观念。我们要善于通过历史看现实、透过现象看本质，把握好全局和局部、当前和长远、宏观和微观、主要矛盾和次要矛盾、特殊和一般的关系，不断提高战略思维、历史思维、辩证思维、系统思维、创新思维、法治思维、底线思维能力，为前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进党和国家各项事业提供科学思想方法。

（6）必须坚持胸怀天下。中国共产党是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的党，也是为人类谋进步、为世界谋大同的党。

坚持人民至上是根本价值立场，体现了历史唯物主义群众史观；坚持自信自立是内在精神特质，体现了客观规律性和主观能动性的有机结合；坚持守正创新是鲜明理论品格，体现了变与不变、继承与发展的内在联系；坚持问题导向是重要实践要求，体现了矛盾的普遍性和客观性；坚持系统观念是基本思想和工作方法，体现了辩证唯物主义普遍联系的原理；坚持胸怀天下是中国共产党人的境界格局，体现了马克思主义追求人类进步和解放的崇高理想。这六个方面相互联系、彼此支撑，贯通了唯物论和辩证法、认识论和实践论、真理论和价值论，赋予了马克思主义世界观和方法论以新的时代内涵，彰显了习近平新时代中国特色社会主义思想的理论品格和鲜明特征。

二、经典例题

1.中国共产党领导人民发展社会主义民主政治，坚持（　　）、人民当家作主、依法治国有机统一，走中国特色社会主义政治发展道路。

A.党的领导　　B.物质文明建设

C.民主协商　　D.实事求是

2.邓小平提出的“三个有利于”标准具有内在的联系性。其中最基本的是（　　）。

A.提高人民的生活水平　　B.发展生产力

C.巩固社会主义制度　　D.增强社会主义国家的综合国力

三、小结

十个明确	1.明确中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导。 2.明确坚持和发展中国特色社会主义。 3.明确新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。 4.明确中国特色社会主义事业总体布局是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体。 5.明确全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化。 6.明确全面推进依法治国总目标是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家。 7.明确必须坚持和完善社会主义基本经济制度。 8.明确党在新时代的强军目标是建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队。 9.明确中国特色大国外交要服务民族复兴、促进人类进步，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体。 10.明确全面从严治党的战略方针。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第三章 管理

第一节 管理学概述

一、基础理论

（一）管理概念

管理是指在特定的环境条件下，以人为中心对组织所拥有的人力、物力、财力、信息等资源进行有效的计划、组织、领导、控制，以期高效地达到既定组织目标的过程。

（二）管理职能

管理职能，是管理过程中各项行为的内容的概括，是人们对管理工作应有的一般过程和基本内容所作的理论概括。最早由 20 世纪初法国古典管理学派大师亨利·法约尔提出，管理的基本职能一般包括以下四个方面：计划、组织、领导和控制。

1.计划职能指管理者为实现组织目标对工作所进行的筹划活动。是管理活动的首要职能，是管理活动的起点。

2.组织职能是管理者为实现组织目标而建立与协调组织结构的工作过程。是管理的前提和载体，因此组织职能是管理活动得以顺利实现的必要环节。

3.领导职能是指管理者指挥、激励下级，以有效实现组织目标的行为。是实现管理效率和效果的灵魂，是管理的核心环节。

4.控制职能是指管理者为保证实际工作与目标一致而进行的活动。是管理过程的调节器。

（三）管理者的角色

亨利·明茨伯格将管理者的角色分为 10 种，并将这 10 种角色归为人际关系角色、信息传递角色、决策制定角色 3 大类。

1.人际关系角色：代表人、领导者、联络者。

2.信息传递角色：监督人、传播者、发言人。

3.决策制定角色：企业家、资源分配者、冲突管理者、谈判者。

（四）管理者的技能

管理者必须具备三种技能，即技术技能、人际技能和概念技能。

技术技能是管理者掌握和运用某一专业领域内技术、知识、方法和程序完成组织任务的能力。

人际技能或称人事技能，是管理者处理人事关系的技能，主要包括：理解、激励和与他人相处的能力等。

概念技能或称构想技能，是管理者观察、理解和处理各种全局性的复杂关系的抽象能力。

（五）组织的纵向结构设计

组织的纵向结构设计，就是确定管理幅度、划分管理层次。

1.管理幅度又称控制幅度，是指一名主管人员所能够直接领导、指挥和监督的下级人员或下级部门的数量及范围。科学合理的管理幅度没有统一的标准，而是取决于管理机构的合理程度以及物资设备和技术水平的先进程度。

2.管理层次也称管理层级，是指组织的纵向等级结构和层级数目。管理层次是以人类劳动的垂直分工和权力的等级属性为基础的。

3.管理层次和管理幅度有密切的关系。一般来说，在条件不变的情况下，幅度与层次成反比

关系。加大管理幅度，管理层次就相应减少；相反，缩小管理幅度，管理层次就相应增多。因此，管理幅度与管理层次是影响行政机构形态的决定性因素，两者必须兼顾，做到幅度适当、层次少而精。

4.按照管理宽度与管理层次的关系，形成两种结构：扁平结构与高耸结构。所谓扁平结构，就是管理层次少而管理宽度大的结构，而高耸结构情况则相反。

扁平结构与高耸结构各有利弊：

（1）扁平结构的优缺点

扁平结构有利于缩短上下级距离，密切上下级之间的关系，信息纵向流通快，管理费用低，而且由于管理宽度大，被管理者有较大的自由性和创造性，因而有满足感，同时也有利于选择和培训下属人员。但由于不能严密地监督下级，上下级协调较差；管理宽度的加大，也增加了同级间相互沟通的困难。

（2）高耸结构的优缺点

高耸结构具有管理严密、分工细致明确、上下级易于协调的特点，但层次增多，带来的问题也越多。这是因为，层次越多，需要从事管理的人员越多，彼此之间的协调工作也急剧增加，互相扯皮的事会层出不穷。管理层次增多之后，在管理层次上所花费的设备与开支，所消耗的时间与精力也自然增加。管理层次增加，会使上下的意见沟通和交流受阻，最高层管理者所要求实现的目标，所制订的政策与计划，不是下层不能理解，就是层层传到基层后变了样。管理层次增多后，上层管理者对下层管理者进行控制变得困难，易造成一个单位整体性的破裂。同时由于管理严密，影响下级人员的积极性与创造性。

因此，一般来说，为了达到组织结构的有效性，应尽可能地减少管理层次。

（六）管理学的常见效应

1.木桶效应

木桶定律是讲一只水桶能装多少水取决于它最短的那块木板。一只木桶想盛满水，必须每块木板都一样平齐且无破损，如果这只桶的木板中有一块不齐或者某块木板下面有破洞，这只桶就无法盛满水。所以也可称为短板效应。任何一个组织，可能面临的一个共同问题，即构成组织的各个部分往往是优劣不齐的，而劣势部分往往决定整个组织的水平。因此，整个社会与我们每个人都应思考一下自己的“短板”，并尽早补足它。

2.光环效应

又称晕轮效应，指一个人的某种品质或一个物品的某种特性给人以非常好的印象，在这种印象的影响下，人们对这个人的其他品质或这个物品的其他特性也会给予较好的评价。名人效应是一种典型的光环效应。

3.首因效应

指由第一印象（首次印象）所引起的一种心理倾向，许多人习惯称之为“第一感”，它对今后对事物的判断有着非常显著的影响。

4.近因效应

近因效应与首因效应相反，是指在多种刺激一次出现的时候，印象的形成主要取决于后来出现的刺激，即在交往过程中，我们对他人最近、最新的认识占了主体地位，掩盖了以往

形成的对他人的评价。因此该效应也被称为“新颖效应”。

5.从众效应

也称乐队花车效应，是指当个体受到群体的影响（引导或施加的压力），会怀疑并改变自己的观点、判断和行为，朝着与群体大多数人一致的方向变化，也就是通常人们所说的“随大流”。

6.定型效应

又称刻板效应，是指人们用刻印在自己头脑中的关于某人、某一类人的固定印象，来作为判断和评价人的依据的心理现象。

（七）管理学常见理论

1.马斯洛需求层次理论

美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛 1943 年在《人类激励理论》论文中所提出。书中将人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种，分别是：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。

（1）生理需求：这是人类维持自身生存的最基本要求。

（2）安全需求：这是人类要求保护自己免受身体和情感伤害的需要。

（3）社交需求：友谊、爱情、归属及接纳方面的需要。

（4）尊重需求：人人都希望自己有稳定的社会地位，要求个人的能力和成就得到社会的承认。尊重的需求又可分为内部尊重、外部尊重。内部尊重包括自尊、自主和成就感；外部尊重包括地位、认可和关注或者说受人尊重。

（5）自我实现需求：自我实现的需求是在努力实现自己的潜力，使自己越来越成为自己所期望的人物。

一般来说，某一层次的需求相对满足了，就会向高一层次发展，追求更高一层次的需求就成为驱使行为的动力。五种需求可以分为两级，其中生理上的需求、安全上的需求都属于低一级的需求，这些需求通过外部条件就可以满足；而社交需求、尊重的需求、自我实现的需求是高级需求，他们是通过内部因素才能满足的。同一时期，一个人可能有几种需求，但每一时期总有一种需求占支配地位，对行为起决定作用。

2.双因素理论

双因素理论，又称“激励保健理论”，是激励理论的代表之一，由赫茨伯格提出，商业管理教育均将双因素理论及如何激励员工作为一项重要内容包含在内。双因素理论认为引起人们工作动机的因素主要有两个：一是激励因素，二是保健因素。只有激励因素才能够给人们带来满意感，而保健因素只能消除人们的不满，不会带来满意感。（典型的保健因素有企业政策、工资水平、工作环境、劳动保护、人际关系、安全等。典型的激励因素有：工作表现的机会、工作带来的愉悦感、工作上的成就感、由于良好的工作成绩而得到的奖励、对未来发展的期望、职务上的责任感等。）

3.公平理论

公平理论又叫社会比较理论，是研究工资报酬分配的合理性、公平性对职工工作积极性影响的理论。是由美国心理学家亚当斯提出来的。

公平理论指出：人的工作积极性不仅与个人实际报酬多少有关，而且与人们对报酬的分配是否感到公平更为密切。当职工感到受到了公平待遇，因而心理平衡，心情舒畅，工作努

力。如果认为收支比率不相等时，便会感到自己受到了不公平的待遇，产生怨恨情绪，影响工作积极性。

公平包括纵向公平和横向公平。首先，个体考虑的是自己收入与付出的比较，如果觉得满意则称之为纵向公平；其次，他还会同别人的收入与付出之比进行比较，如果也感觉满意，则称之为横向公平。

二、经典例题

马斯洛的需求层次理论认为（　　）。

A.人的需求由低到高依次为生理需求、安全需求、尊重需求、社交需求和自我实现需求

B.只有当较低层次的需求得到满足后，才会产生更高一级的需求

C.在人的不同时期和不同发展阶段，其需求结构基本保持一致

D.人的需要是复杂的，但可以主动调整需要的内容和结构

三、小结

管理职能	计划、组织、领导、控制。	
管理者	管理者的角色	人际关系角色；信息传递角色；决策制定角色。
	管理者的技能	技术技能、人际技能和概念技能。

第二节 行政管理

一、基础理论

（一）行政管理定义

公共行政是指国家行政机构为了公共的利益和目的，以公共权力和法律为基础，对社会

公共事务和政府自身内部事务所进行的管理和服务活动。

（二）公共物品

1.概念

公共产品是私人产品的对称，是指可以供社会成员共同享用的物品。

2.特征

（1）非竞争性：是指某人对公共物品的消费并不会影响别人同时消费该产品及其从中获得的效用。

（2）非排他性：是指某人在消费一种公共物品时，不能排除其他人消费这一物品（不论他们是否付费），或者排除的成本很高。

（三）政府职能

1.概念

国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时，应承担的职责和所具有的功能，主要涉及政府管什么、怎么管、发挥什么作用的问题。政府职能也称行政职能，它反映着公共行政的本质、基本内容和活动方向。

2.政府基本职能

（1）政治职能

政府的政治职能是指政府维护和实现阶级统治，保卫国家利益和社会安全的职责。政府政治职能的主要内容有：外交职能、军事保卫职能、社会治安职能、民主政治建设职能。

（2）经济职能

政府的经济职能是指国家行政机关领导、组织、管理、规划社会经济的职责。现阶段我国政府经济职能的主要内容有：宏观调控职能、提供公共产品和服务职能、市场监管职能。

（3）文化职能

政府的文化职能是指政府领导、组织、管理科学、教育、文化、卫生、体育等事业的职责。政府文化职能的主要内容有：发展科学技术的职能、发展教育的职能、发展文化事业的职能、发展卫生体育的职能。

（4）社会职能

政府的社会职能是指政府所承担的社会管理、社会服务和社会保障等方面的职责。现阶段我国政府社会职能的主要内容有：调节社会分配和组织社会保障的职能、保护生态环境和自然资源的职能、促进社会化服务体系建立的职能、提高人口质量。

（四）行政组织的类型

1.领导机关：是各级行政首脑机关，是各级政府的决策和指挥中心。

2.职能机关：是负责组织和管理某一专业方面行政事务的执行机关。

3.辅助机关：是指在机关内部承担辅助性工作任务的机构，可分为综合性、专业性、政务性和事务性辅助机关。

4.参谋机关：又叫做智囊机构，是指汇集专家学者和富有经验的政府官员来专门为政府出谋划策、提供论证政策方案的行政机构。

5.派出机关：是指一级政府根据业务管理的需要，按法律规定和管辖地区授权委派，在所辖

区域内设立的代表机关。

（五）行政决策

1.含义

行政决策是指国家行政机关及其工作人员依照政策和法律为实现行政目标而作出的选择决定过程。

行政决策是行政管理的首要环节和各项运行职能的基础，是行政领导的重要职能和技能，是提高行政管理效率的最重要手段。

2.行政决策的类型

（1）确定型决策、风险型决策和不确定型决策

确定型决策，指决策者对决策对象的自然状态和客观条件能够确定，决策目标也非常明确，对决策实施的结果也能够确定。

风险型决策，指决策者对决策对象的自然状态和客观条件比较清楚，也有比较明确的决策目标，但是实现决策目标结果必须冒一定风险。

不确定型决策，指决策者对决策对象的自然状态和客观条件都不清楚，决策目标也不够明确，对决策的结果也不能控制和预测。

（2）程序性决策和非程序性决策

程序性决策也叫常规性决策，指决策者对有法可依，有章可循，有先例可参考的结构性较强、重复性的日常事务所进行的决策。

非程序性决策也叫非常规性决策，指决策者解决无法可依，无章可循，无先例可供参考

的问题所进行的决策，是非重复性的、非结构性的决策。

程序性决策和非程序性决策并没有明确的界限，大多数决策既不是完全程序化的决策，也不是完全非程序化的决策，而是程序化和非程序化决策的结合。

（3）个人决策和集体决策

个人决策，指在进行行政决策时，由行政领导者一个人作出决策。这是在政府系统内常见的一种决策方式和决策类型。

集体决策，指在进行行政决策时，由行政领导集体作出决策。集体决策往往采取少数服从多数的原则。

（六）行政领导方式

1.根据领导作风划分

（1）专断式领导方式

专断式行政领导方式是把行政决策权、决定权集中于领导者一人手中的领导方式。在这种行政领导方式下，任何事情都由行政领导个人做出决定，用强制命令推动工作，下级一味服从上级领导，被动开展工作。这种领导方式容易造成被领导者失去工作积极性和热情，主动性不高；而对于领导者来说，由于决策没有下级和他人的参与，因此决策民主化程度低，质量不高，还会造成领导者高高在上、主观武断，造成官僚主义。

（2）民主式领导方式

这种方式是指行政领导和被领导者以及群众互相沟通，共同参与决策的一种领导方式。其特点是上下级关系密切，多方相关主体参与到决策过程中，决策具有民主性和开放性，在

政策执行过程中，行政领导充分放权、授权给下级行政人员，充分调动发挥其积极性主动性，能够齐心协力、团结一致地完成工作任务，达到预定目标。

（3）放任式领导方式

这是行政领导将很大部分的行政决策权力下放给下级行政机构或行政人员，让其充分享有行政管理权限的一种行政领导方式。在这种领导方式下，行政领导放权让下级发挥职责和功能，自己只进行必要的指导和监督，而下级此时则充分掌握了权力，做起工作相应地会有主动性和决定权。但是这种方式如果缺乏严格管理，遇到问题容易出现上下级之间责任不明确，互相推诿的情况，且上级对下级丧失了严格的控制，不利于工作任务完成。

2.根据工作重心划分

（1）重人式领导方式

这种方式以人为中心，行政领导者在工作过程中比较民主、宽容，平易近人，体贴关心下属，领导者强调建立领导者与部属之间的互相尊重、互相信任的关系，倾听下级意见和关心下级。

（2）重事式领导方式

这种方式以任务为中心，领导者对任务的关心胜于对下属的关心，把任务的完成放在工作首位，以完成工作任务为目的，只注意工作是否有效地完成。

（3）人事并重式领导方式

这种方式是一种中间型领导方式，他们对人的关心度和对工作的关心度保持中间状态，

既关心工作，又关心人，领导者通过协调和综合各种活动，促进工作的发展，他们会鼓舞士气，使大家和谐相处，发扬集体精神。

3.根据作用于下属的行为方式划分

（1）强制式

行政领导者发出行政指令来约束或引导行政人员的言行。行政指令具有明显的强制色彩，直接以惩罚为外在特征。

（2）说服式

行政领导经常使用说服式的领导方式，包括劝告、诱导、启发、劝谕、商量、建议等易于领导者和群众双向沟通的方式。

（3）激励式

这是一种最能提高领导效能的领导方式。它是行政领导者使用物质或精神的手段激发下属的工作积极性，达到决策目标的推进型领导方式。

（4）示范式

领导者以身作则、身体力行，发挥模范带头作用的方式。领导者是一个组织的象征，他们的精神面貌、行为方式、工作动机、价值观念乃至个人趣味，对本组织的人员都会产生明显的或潜移默化的影响。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

（七）行政决策

行政决策是指国家行政机关和工作人员为履行行政职能和实现行政目标而选择并制定行动方案的过程。

行政决策体制的构成：

1.行政决策的中枢系统。

2.行政决策的信息系统。

3.行政决策的咨询系统。

4.行政决策的审批控制系统。

（八）行政监督

1.行政监督的含义

行政监督就是指各类监督主体依法对国家行政机关及其工作人员行使行政权力行为是否合法、合理、有效所实施的监察和督导活动。

2.行政监督体系

（1）内部监督

行政内部监督系统是指行政机关在国家行政系统内部实施的各种监督所组成的行政监督系统，包括一般监督和专门监督。

①一般监督

一般监督，主要指层级监督，是指基于组织层级和隶属关系，上下级行政机关之间、同级行政管理机关之间以及行政管理机关对其自身或所属人员进行的监督活动。一般监督包括日常监督、职能监督和主管监督。

②专门监督

专门监督指在行政管理主体内部设置专门机关实施的监督活动，在我国行政机关内部主要指审计监督。

（2）外部监督

行政外部监督系统是指除行政机关以外的监督主体所构成的对行政机关及其工作人员行政行为进行督查、督导的监督体系，包括立法监督、司法监督、政党监督、社会监督、监察监督。

①立法监督

立法机关的监督，主要是对行政机关抽象行政行为的监督，在我国是指各级人民代表大会及县级以上人民代表大会常务委员会对行政机关及其工作人员的监督。其监督的主要方式包括：听取和审议工作报告，审查和批准国民经济计划和财政预算、决算；审查政府的法规、决定和命令；对政府机关提出质询和询问；代表视察和执法检查；罢免政府组成人员等。

②司法监督

司法机关的监督，在我国是指国家司法机关依照法定职权和程序对行政机关及其工作人员实施的监督。

③监察监督

监察机关的监督，在我国是指国家监察委员会和地方各级监察委员会依照法定职权和程序对行政机关及其工作人员的监督。

④政党监督

在我国，主要是指中国共产党及各民主党派对国家机关及其工作人员的监督。

⑤社会监督

在我国，各社会团体、新闻机构及公民个人对行政管理活动的监督，都属于社会监督，包括社会团体的监督、公民的监督、社会舆论监督。

二、经典例题

财政部就国家财政收支实施的监督是（　　）。

A.职能监督　　B.主管监督　　C.专门监督　　D.一般监督

三、小结

公共产品特征	非竞争性、非排他性。	
行政职能	政治职能、经济职能、文化职能、社会职能。	
行政组织	领导机关、职能机关、辅助机关、参谋机关、派出机关。	
行政决策的类型	确定型决策、风险型决策和不确定型决策； 程序性决策和非程序性决策； 个人决策和集体决策。	
行政领导方式	根据领导作风划分	专断式、民主式、放任式。
	根据工作重心划分	重人式、重事式、人事并重式
	根据作用于下属的行为方式划分	强制式、说服式、激励式、示范式。

<table>
<tr><td>行政决策</td><td colspan="2">行政决策的中枢系统、行政决策的信息系统、行政决策的咨询系统、行政决策的审批控制系统。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">行政监督</td><td>内部监督</td><td>一般监督和专门监督。</td></tr>
<tr><td>外部监督</td><td>立法监督、司法监督、政党监督、社会监督、监察监督。</td></tr>
</table>

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第四章 公文

党政机关公文是党政机关实施领导、履行职能、处理公务的具有特定效力和规范体式的文书，是传达贯彻党和国家的方针政策，公布法规和规章，指导、布置和商洽工作，请示和答复问题，报告、通报和交流情况等的重要工具。

第一节 公文概述

一、基础理论

（一）公文种类

2012 年 4 月 16 日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《党政机关公文处理工作条例》第八条规定，公文种类主要有：

1.决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项，如《中国共产党第十八次全国代表大会关于十七届中央委员会报告的决议》。

2.决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项，如《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》。

3.命令（令）。适用于公布行政法规和规章、宣布施行重大强制性措施、批准授予和晋升衔级、嘉奖有关单位和人员，如财政部颁发命令公布《事业单位会计准则》。

4.公报。适用于公布重要决定或者重大事项，如《中国共产党第十八届中央委员会第一次全体会议公报》。

5.公告。适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项，如我国在东海举行军事演习要向国内外发布公告。

6.通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项，如《XX 电力工业局关于使用

定期借记业务结算方式的通告》。

7.意见。适用于对重要问题提出见解和处理办法，如《教育部中央编办财政部人力资源社会保障部关于加强幼儿园教师队伍建设的意见》。

8.通知。适用于发布、传达要求下级机关执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文，如《财政部教育部关于切实加强义务教育经费管理的紧急通知》。

9.通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况，如《广西壮族自治区人民政府关于柳州市壶东大桥特大交通事故的通报》。

10.报告。适用于向上级机关汇报工作、反映情况，回复上级机关的询问，如《定远县 2014 年度依法行政工作报告》。

11.请示。适用于向上级机关请求指示、批准，如《公安部关于将 12 月 2 日设立为“全国交通安全日”的请示》。

12.批复。适用于答复下级机关请示事项，如《国务院关于同意设立“全国交通安全日”的批复》。

13.议案。适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会提请审议事项，如《国务院关于提请审议〈中华人民共和国劳动法（草案）〉的议案》。

14.函。适用于不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项，如《卫生部关于商请做好蜂胶产品监督管理工作的函》。

15.纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项，如《关于落实省委领导同志批示保护省级文物七级浮屠塔问题的会议纪要》。

（二）公文的分类

1.根据内容涉及国家秘密的程度，公文可分为秘密、机密、绝密。

2.根据行文方向，公文可分为上行文、下行文、平行文三类。

3.根据处理时限的要求，公文可分为平件、加急件、特急件三类。

4.根据来源，在一个机关内部可将公文分为收文、发文两类。

二、经典例题

根据行文方向，公文可以分为（　　）。

A.收文、发文　　B.上行文、下行文、平行文

C.平件、急件、特急件　　D.逐级行文、越级公文

三、小结

公文种类	决议、决定、命令（令）、公报、公告、通告、意见、通知、通报、报告、请示、批复、议案、函、纪要。
公文的分类	根据内容涉及国家秘密的程度，公文可分为秘密、机密、绝密。 根据行文方向，公文可分为上行文、下行文、平行文三类。 根据处理时限的要求，公文可分为平件、加急件、特急件三类。 根据来源，在一个机关内部可将公文分为收文、发文两类。

第二节 公文格式规范

一、基础理论

公文一般由份号、密级和保密期限、紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、发文机关署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送机关、印发机关和印发日期、页码等组成。

《党政机关公文格式》将版心内的公文格式各要素划分为版头、主体、版记三部分。

（一）版头部分

置于公文首页红色分割线（党的机关公文在红色反线正中嵌一颗五角星）以上的各要素统称为版头。

1.份号：公文份数序号是将同一文稿印制若干份时每份公文的顺序编号。如需标识公文份数序号，用阿拉伯数码顶格标识在版心左上角第 1 行。公文份数序号的主要作用是便于公文的分发、清退和查找。一般情况下只适用于绝密、机密公文或需要清退的公文。如需标注份号，一般用 6 位 3 号阿拉伯数字，顶格编排在版心左上角第一行。

2.密级和保密期限：公文的秘密等级和保密的期限。涉密公文应当根据涉密程度分别标注“绝密”“机密”“秘密”和保密期限。

如需标注密级和保密期限，一般用 3 号黑体字，顶格编排在版心左上角第二行；保密期限中的数字用阿拉伯数字标注。秘密等级和保密期限之间用“★”隔开。

3.紧急程度：公文送达和办理的时限要求。根据紧急程度，紧急公文应当分别标注“特急”“加急”，电报应当分别标注“特提”“特急”“加急”“平急”。

如需标注紧急程度，一般用 3 号黑体字，顶格编排在版心左上角；如需同时标注份号、密级和保密期限、紧急程度，按照份号、密级和保密期限、紧急程度的顺序自上而下分行排列。

4.发文机关标志：由发文机关全称或者规范化简称加“文件”二字组成，也可以使用发文机关全称或者规范化简称。联合行文时，发文机关标志可以并用联合发文机关名称，也可以单

独用主办机关名称。

发文机关标志居中排布，上边缘至版心上边缘为 35mm，推荐使用小标宋体字，颜色为红色，以醒目、美观、庄重为原则。联合行文时，如需同时标注联署发文机关名称，一般应当将主办机关名称排列在前；如有“文件”二字，应当置于发文机关名称右侧，以联署发文机关名称为准上下居中排布。

5.发文字号：由发文机关代字、年份、发文顺序号组成。联合行文时，使用主办机关的发文字号。

编排在发文机关标志下空二行位置，居中排布。年份、发文顺序号用阿拉伯数字标注；年份应标全称，用六角括号“〔　　〕”括入；发文顺序号不加“第”字，不编虚位（即 1 不编为 01），在阿拉伯数字后加“号”字。上行文的发文字号居左空一字编排，与最后一个签发人姓名处在同一行。

6.签发人：上行文应当标注签发人姓名。

由“签发人”三字加全角冒号和签发人姓名组成，居右空一字，编排在发文机关标志下空二行位置。“签发人”三字用 3 号仿宋体字，签发人姓名用 3 号楷体字。如有多个签发人，签发人姓名按照发文机关的排列顺序从左到右、自上而下依次均匀编排，一般每行排两个姓名，回行时与上一行第一个签发人姓名对齐。

分割线：发文字号之下 4mm 处居中印一条与版心等宽的红色分隔线。

（二）主体部分

1.标题：由发文机关名称、事由和文种组成。在发文机关、事由、文种三个要素中“文种”

不可省略，在特殊情况下“发文机关”和“事由”可以省略。

一般用 2 号小标宋体字，编排于红色分隔线下空二行位置，分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，长短适宜，间距恰当，标题排列应当使用梯形或菱形。

2.主送机关：主送机关又称抬头、上款，指对公文负有主办或答复责任的机关。应当使用机关全称、规范化简称或者同类型机关统称。

编排于标题下空一行位置，居左顶格，回行时仍顶格，最后一个机关名称后标全角冒号。如主送机关名称过多导致公文首页不能显示正文时，应当将主送机关名称移至版记。

3.正文：公文的主体，用来表述公文的内容。公文首页必须显示正文。

一般用 3 号仿宋体字，编排于主送机关名称下一行，每个自然段左空二字，回行顶格。文中结构层次序数依次可以用“一、”“(一)”“1.”“(1)”标注；一般第一层用黑体字、第二层用楷体字、第三层和第四层用仿宋体标注。

4.附件说明：公文附件的顺序号和名称。

如有附件，在正文下空一行左空二字编排“附件”二字，后标全角冒号和附件名称。如有多个附件，使用阿拉伯数字标注附件顺序号（如“附件：1.XXXXX”）；附件名称后不加标点符号。附件名称较长需回行时，应当与上一行附件名称的首字对齐。

5.发文机关：署发文机关全称或者规范化简称。

署名：署会议通过或者发文机关负责人签发的日期。联合行文时，署最后签发机关负责人签发的日期。

6.成文日期和印章：公文中有发文机关署名的，应当加盖发文机关印章，并与署名机关相符。有特定发文机关标志的普发性公文和电报可以不加盖印章。

成文日期一般右空四字编排，印章用红色，不得出现空白印章。

单一机关行文时，一般在成文日期之上、以成文日期为准居中编排发文机关署名，印章端正、居中下压发文机关署名和成文日期，使发文机关署名和成文日期居印章中心偏下位置，印章顶端应当上距正文（或附件说明）一行之内。

联合行文时，一般将各发文机关署名按照发文机关顺序整齐排列在相应位置，并将印章一一对应、端正、居中下压发文机关署名，最后一个印章端正、居中下压发文机关署名和成文日期，印章之间排列整齐、互不相交或相切，每排印章两端不得超出版心，首排印章顶端应当上距正文（或附件说明）一行之内。

7.附注

公文印发传达范围等需要说明的事项。

8.附件

公文正文的说明、补充或参考资料。

公文附件是正文内容的组成部分，与正文一样具有同等效力。

（三）版记部分

1.分隔线：版记中的分隔线与版心等宽，首条分隔线和末条分隔线用粗线（推荐高度为0.35mm），中间的分隔线用细线（推荐高度为0.25mm）。首条分隔线位于版记中第一个要素之上，末条分隔线与公文最后一面的版心下边缘重合。

2.抄送机关：除主送机关外需要执行或者知晓公文内容的其他机关，应当使用机关全称、规范化简称或者同类型机关统称。

如有抄送机关，一般用 4 号仿宋体字，在印发机关和印发日期之上一行、左右各空一字编排。“抄送”二字后加全角冒号和抄送机关名称，回行时与冒号后的首字对齐，最后一个抄送机关名称后标句号。

如需把主送机关移至版记，除将“抄送”二字改为“主送”外，编排方法同抄送机关。既有主送机关又有抄送机关时，应当将主送机关置于抄送机关之上一行，之间不加分隔线。

3.印发机关和印发日期：公文的送印机关和送印日期。

印发机关和印发日期一般用 4 号仿宋体字，编排在末条分隔线之上，印发机关左空一字，印发日期右空一字，用阿拉伯数字将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚位（即 1 不编为 01），后加“印发”二字。

（四）公文的行文规则

1.一般规则

（1）行文应当确有必要，讲求实效，注重针对性和可操作性。

（2）行文关系根据隶属关系和职权范围确定。一般不得越级行文，特殊情况需要越级行文的，应当同时抄送被越过的机关。

可以越级行文的情况：

①遇有特殊重大紧急情况，如战争、自然灾害等，如逐级上报，可能会延误时机，造成重大损失时。

②经多次请示直接上级，长期未得到解决的重大问题。

③上级领导或领导机关交办，并指定越级直接上报的事项；对直接上级机关或领导进行检举、控告。

④直接上下级机关有争议，而无法解决的重大问题。

⑤询问、联系无需经过直接上级机关的一些工作问题等。

⑥在市场经济的今天，为使文件精神尽快与群众见面，以便更好地贯彻执行，采用电视、电脑、电话、广播、报刊等方式行文。

2.上行文规则

（1）原则上主送一个上级机关，根据需要同时抄送相关上级机关和同级机关，不得抄送下级机关。

（2）党委、政府的部门向上级主管部门请示、报告重大事项，应当经本级党委、政府同意或者授权；属于部门职权范围内的事项应当直接报送上级主管部门。

（3）下级机关的请示事项，如需以本机关名义向上级机关请示，应当提出倾向性意见后上报，不得原文转报上级机关。

（4）请示应当一文一事。不得在报告等非请示性公文中夹带请示事项。

（5）除上级机关负责人直接交办事项外，不得以本机关名义向上级机关负责人报送公文，不得以本机关负责人名义向上级机关报送公文。

（6）受双重领导的机关向一个上级机关行文，必要时抄送另一个上级机关。

3.下行文规则

（1）主送受理机关，根据需要抄送相关机关。重要行文应当同时抄送发文机关的直接上级机关。

（2）党委、政府的办公厅（室）根据本级党委、政府授权，可以向下级党委、政府行文，其他部门和单位不得向下级党委、政府发布指令性公文或者在公文中向下级党委、政府提出指令性要求。需经政府审批的具体事项，经政府同意后可以由政府职能部门行文，文中须注明已经政府同意。

（3）党委、政府的部门在各自职权范围内可以向下级党委、政府的相关部门行文。

（4）涉及多个部门职权范围内的事务，部门之间未协商一致的，不得向下行文；擅自行文的，上级机关应当责令其纠正或者撤销。

（5）上级机关向受双重领导的下级机关行文，必要时抄送该下级机关的另一个上级机关。

4.其他规则

（1）同级党政机关、党政机关与其他同级机关必要时可以联合行文。属于党委、政府各自职权范围内的工作，不得联合行文。属于同级机关的有：

①同级政府、同级政府各部门。

②上级政府部门与下一级政府。

③政府与同级党委和军队机关。

④政府部门与相应的党组织和军队机关。

⑤政府部门与同级人民团体和具有行政职能的事业单位。

（2）党委、政府的部门依据职权可以相互行文。

（3）部门内设机构除办公厅（室）外不得对外正式行文。

二、经典例题

下列说法不正确的是（　　）。

A.公文标题一般由发文机关、事由和文种三要素组成

B.部分公文标题中发文机关这一要素可以省略

C.部分公文标题中事由这一要素可以省略

D.部分公文标题中文种这一要素可以省略

三、小结

版头	1.份号
	2.密级和保密期限
	3.紧急程度
	4.发文机关标志
	5.发文字号
	6.签发人
主体	1.标题
	2.主送机关
	3.正文
	4.附件说明
	5.发文机关署名、成文日期和印章
	6.附注
	7.附件
版记	1.抄送机关
	2.印发机关和印发日期
行文规则	一般规则、上行文规则、下行文规则、其他规则。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第三节 公文处理工作

一、基础理论

（一）公文处理概述

公文处理工作是指公文拟制、办理、管理等一系列相互关联、衔接有序的工作。公文处理工作应当坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密的原则。

（二）公文拟制

公文拟制包括公文的起草、审核和签发等程序。

1.公文起草

注意：公文起草要做到内容简洁、主题突出、观点鲜明、结构严谨、表述准确、文字精练、文种正确、格式规范。

公文涉及其他地区或者部门职权范围内的事项，起草单位必须征求相关地区或者部门意见，力求达成一致。

2.公文审核

公文文稿签发前，应当由发文机关办公厅（室）进行审核。需要发文机关审议的重要公文文稿，审议前由发文机关办公室（厅）进行初核。

3.公文签发

公文应当经本机关负责人审批签发。重要公文和上行文由机关主要负责人签发。党委、政府的办公厅（室）根据党委、政府授权制发的公文，由受权机关主要负责人签发或者按照有关规定签发。签发人签发公文，应当签署意见、姓名和完整日期；圈阅或者签名的，视为

同意。联合发文由所有联署机关的负责人会签。

（三）公文办理

公文办理包括收文办理、发文办理和整理归档。

1.收文办理主要程序

（1）签收。对收到的公文应当逐件清点，核对无误后签字或者盖章，并注明签收时间。

（2）登记。对公文的主要信息和办理情况应当详细记载。

（3）初审。对收到的公文应当进行初审。初审的重点是：是否应当由本机关办理，是否符合行文规则，文种、格式是否符合要求，涉及其他地区或者部门职权范围内的事项是否已经协商、会签，是否符合公文起草的其他要求。经初审不符合规定的公文，应当及时退回来文单位并说明理由。

（4）承办。阅知性公文应当根据公文内容、要求和工作需要确定范围后分送。批办性公文应当提出拟办意见报本机关负责人批示或者转有关部门办理；需要两个以上部门办理的，应当明确主办部门。

紧急公文应当明确办理时限。承办部门对交办的公文应当及时办理，有明确办理时限要求的应当在规定时限内办理完毕。

（5）传阅。根据领导批示和工作需要将公文及时送传阅对象阅知或者批示。办理公文传阅应当随时掌握公文去向，不得漏传、误传、延误。

（6）催办。及时了解掌握公文的办理进展情况，督促承办部门按期办结。紧急公文或者重要公文应当由专人负责催办。

（7）答复。公文的办理结果应当及时答复来文单位，并根据需要告知相关单位。

2.发文办理主要程序

（1）复核。已经发文机关负责人签批的公文，印发前应当对公文的审批手续、内容、文种、格式等进行复核；需作实质性修改的，应当报原签批人复审。

（2）登记。对复核后的公文，应当确定发文字号、分送范围和印制份数并详细记载。

（3）印制。公文印制必须确保质量和时效。涉密公文应当在符合保密要求的场所印制。

（4）核发。公文印制完毕，应当对公文的文字、格式和印刷质量进行检查后分发。

涉密公文应当通过机要交通、邮政机要通信、城市机要文件交换站或者收发件机关机要收发人员进行传递，通过密码电报或者符合国家保密规定的计算机信息系统进行传输。

3.公文归档

需要归档的公文及有关材料，应当根据有关档案法律法规以及机关档案管理规定，及时收集齐全、整理归档。

两个以上机关联合办理的公文，原件由主办机关归档，相关机关保存复制件。

机关负责人兼任其他机关职务的，在履行所兼职务过程中形成的公文，由其兼职机关归档。

4.公文管理

党政机关公文由文秘部门或者专人统一管理。设立党委（党组）的县级以上单位应当建立机要保密室和机要阅文室，并按照有关保密规定配备工作人员和必要的安全保密设施设备。

公文确定密级前，应当按照拟定的密级先行采取保密措施。确定密级后，应当按照所定密级严格管理。绝密级公文应当由专人管理。公文的密级需要变更或者解除的，由原确定密

级的机关或者其上级机关决定。

复制、汇编机密级、秘密级公文，应当符合有关规定并经本机关负责人批准。绝密级公文一般不得复制、汇编，确有工作需要的，应当经发文机关或者其上级机关批准。复制、汇编的公文视同原件管理。复制件应当加盖复制机关戳记。翻印件应当注明翻印的机关名称、日期。汇编本的密级按照编入公文的最高密级标注。

公文的撤销和废止，由发文机关、上级机关或者权力机关根据职权范围和有关法律法规决定。公文被撤销的，视为自始无效；公文被废止的，视为自废止之日起失效。

二、经典例题

下列选项中属于收文办理程序的是（　　）。

A.印刷　　B.核发　　C.承办　　D.分发

三、小结

公文处理工作	公文的拟制	起草、审核、签发。
	公文的办理	发文办理：复核、登记、印制、核发； 收文办理：签收、登记、初审、承办、传阅、催办、答复； 公文归档。

第五章 历史人文

第一节 历史常识

一、基础理论

（一）中国古代史

1.奴隶社会

（1）夏朝

夏（公元前 21 世纪—公元前 16 世纪）是中国历史上第一个王朝，启打破禅让制，世袭制替代禅让制。

夏朝的“夏历”，是我国最早的历法。

（2）商朝

商朝（公元前 16 世纪—公元前 11 世纪）是我国奴隶制的鼎盛时期。

刻记在甲骨上的文字称为“甲骨文”。我国有文字可考的历史是从商朝开始的。

商代的青铜器冶炼技术发达，如后母戊鼎、四羊方尊。

（3）周朝

①西周

西周（公元前 11 世纪—公元前 771 年），周武王灭商后建立周，史称西周，定都镐京（今陕西西安韦曲西北）。

政治制度：宗法制（嫡长子继承制）、分封制。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

②东周

春秋战国时期：

公元前 770 年—公元前 476 年，是中国历史上的春秋时期。公元前 770 年，周平王弃镐京迁都洛邑（洛阳）。

公元前 475 年—公元前 221 年，秦灭六国，是中国历史上的战国时期。

春秋五霸——齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王。

战国七雄——齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。

商鞅变法——公元前 356 年，秦孝公任用商鞅变法。

内容主要是：A.废井田，开阡陌，承认土地私有。B.奖励军功，按功授爵。C.建立县制。D.奖励耕织，禁止弃农经商。

作用：

秦国经过这次地主阶级的政治改革，废除了旧制度，封建经济得到发展，秦国逐渐成为七国中实力最强的国家，为秦统一六国奠定了基础。

《黄帝内经》：

战国晚期成书的《黄帝内经》奠定了我国中医药学的基础，开创了中医学独特的理论体系，它不仅对中国医学发展影响极大，对世界医学的发展亦有不可忽略的影响。

百家争鸣：

A.儒家：孔子（仁、礼），孟子（仁政、性善论），荀子（儒法并重、礼法并施）。

B.道家：老子（道是万物之源、辩证法、无为而治），庄子。

C.墨家：墨子（兼爱、非攻、尚贤）→各诸侯国、秦朝最重视。

D.法家：韩非子（法治、君主专制中央集权）。

E.百家争鸣：中国封建文化的基础和源头，中国历史上的第一次思想解放运动。

2.封建社会

（1）秦朝

秦朝是我国历史上第一个多民族统一的中央集权制的封建王朝，定都咸阳。

中央实施三公九卿，地方废除分封制，代以郡县制。

统一文字、货币和度量衡，修筑万里长城，被明代李贽誉为“千古一帝”。

陈胜、吴广农民起义是中国历史上第一次大规模的农民起义，它从根本上动摇了秦王朝统治。

（2）汉朝

公元前 202 年 2 月，刘邦定国号汉（西汉），定都洛阳，不久迁至长安（西安）。

文景之治——政治上实行黄老“无为而治”，经济上“与民休息”，宽刑减政、轻徭薄赋，造就了文景之治。

为了加强中央集权，汉武帝采纳董仲舒的“罢黜百家，独尊儒术”，外儒内法。儒学开始成为正统思想，思想专制阻碍了科技文明的进步。他执政期间，不断加强中央集权制度，派遣张骞出使西域，开辟丝绸之路。

黄巾农民起义是中国历史上第一次有组织、斗争目标明确的农民起义，黄巾起义给东汉王朝以沉重的打击，瓦解了东汉政权。

张仲景的《伤寒杂病论》一书，确立了中医传统的辨证论治的医疗原则，奠定了我国中

医治疗学的基础，是一部里程碑式的著作。张仲景和华佗，他们与扁鹊一起被称为“中医三大祖师”。

汉代的《神农本草经》是中国第一部药物学专著，对春秋战国及秦汉以来的药物知识进行了系统的总结。

公元前 104 年，西汉天文学家制订的《太初历》是我国第一部比较完整的历法，也是当时世界上最先进的历法。

（3）三国两晋南北朝

曹丕于 220 年逼献帝让位，改国号魏，东汉灭亡。

221 年，刘备在成都称帝，建立蜀国。

222 年，孙权建吴国，定都建业。

265 年，司马炎发动政变夺取魏政权，建立晋朝，定都洛阳，称西晋。南朝（420 年—589 年）汉族在南方建立朝廷，依次是宋、齐、梁、陈。北朝（439 年—589 年）依次是北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝。

《齐民要术》是北魏时期的中国杰出农学家贾思勰所著的一部综合性农书，也是世界农学史上最早的专著之一。

（4）隋朝

581 年杨坚废周静帝自立，改国号为隋，定都长安，年号开皇，是为隋文帝。创立了三省六部制和科举选官制度。三省六部制，是中国古代的中央官制。三省即中书省、门下省、尚书省，六部指尚书省下属的吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。

隋炀帝在位时，开凿以洛阳为中心，北起涿郡，南到余杭的京杭大运河（最早最长）。

（5）唐朝

618 年，唐高祖李渊称帝，改国号唐，定都长安。

626 年，唐太宗李世民通过“玄武门之变”，成为皇帝后，开创了“贞观之治”。

712 年唐玄宗李隆基即位，开创了全盛的“开元盛世”。

唐朝产生了中国历史上唯一的女皇帝武则天。

唐朝进一步完善了三省六部制和科举制度。

安史之乱：755 年 11 月，范阳、平卢、河东三镇节度使安禄山伙同部将史思明乘唐朝内地兵力空虚，政局混乱，在范阳起兵叛唐。“安史之乱”使唐朝由强盛转向衰落。

黄巢农民起义：公元 875 年，王仙芝、黄巢先后在河南、山东起义。881 年，起义军攻占长安，建立“大齐”农民政权。黄巢起义沉重打击了唐朝反动统治，唐统治名存实亡。

唐代名医孙思邈著《千金翼方》，他首创复方，提出一方治多病或多方治一病的方法，是我国中医药历史上最重要的典籍之一，被后世尊称为“药王”。

（6）两宋

60 年，节度使赵匡胤通过陈桥兵变建立北宋。1127 年，北宋灭亡。

宋太祖为加强中央集权防范地方割据三大措施：收精兵、削实权、制钱谷。

北宋出现世界上最早的纸币“交子”。

北宋张择端风俗画《清明上河图》反映汴京（今河南开封）的城市繁荣。

北宋毕昇发明活字印刷术、指南针。

四大发明：造纸术（西汉发明，东汉蔡伦改进）、火药（唐朝末年）、雕版印刷术（唐朝《金刚经》）和活字印刷术（北宋毕昇发明）、指南针（北宋）。

汉字：甲骨文→金文→篆书→隶书→楷书→行书、草书。

儒学发展为理学，宋明理学两大派：程朱理学；陆王心学。

（7）元朝

我国疆域最辽阔的朝代，由成吉思汗的孙子忽必烈于 1271 年建立，忽必烈为元世祖。

中央实行“一省制”，只设中书省主管行政，地方设行省（即行中书省）。

郭守敬：《授时历》。

元代杂剧：中国戏剧真正成熟的标志。关汉卿：《窦娥冤》。

（8）明朝

1368 年，明太祖朱元璋在南京应天府称帝，国号大明。废丞相，设立内阁，宰相制度结束，专制主义加强。

李自成领导的起义军进入河南后，提出“均田免粮”的口号，1644 年 3 月，李自成起义军攻入北京，明崇祯帝吊死在煤山。

明清时期实行“海禁”：禁止国人出海贸易、限制外商来华贸易的法令。

批判封建专制的民主思想家：李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之。

明朝总结性巨著：徐光启——《农政全书》、李时珍——《本草纲目》、宋应星——《天工开物》。

（9）清朝

1613 年，皇太极改国号为“大清”，改族名为“满洲”。

设立军机处（处理军政要务）：专制主义达到顶峰。

京剧：乾隆年间，四大徽班进京；道光年间，汉剧、徽剧融合形成京剧。

明清小说：三国、水浒、西游、红楼。

清朝后期，慈禧太后垂帘听政。1911 年，辛亥革命推翻了清王朝，从此结束了中国两千多年来的封建帝制。

（二）中国近代史

1.虎门销烟

1839 年 2 月，清政府派遣钦差大臣林则徐到广州开展禁烟运动。6 月 3 日，林则徐将收缴的英美烟贩的 2.15 万余箱鸦片在虎门海滩当众销毁。

2.鸦片战争

（1）时间：1840 年 6 月—1842 年。

（2）原因：1840 年 6 月，英国政府以保护通商为借口，悍然发动鸦片战争。

（3）结果：中国战败，签订丧权辱国的《南京条约》。

（4）《南京条约》的主要内容

①中国割让香港岛，向英赔款 2100 万银元。

②开放广州、福州、厦门、宁波、上海等五个口岸对外通商。

③中国抽收（征收）进出口贸易的税率由中英共同议定。

（5）影响。

中国近代史上签订的第一个不平等条约，标志着中国进入半殖民地半封建社会，是中国近代史的开端。

3.甲午中日战争

（1）时间：1894 年 7 月—1895 年。

（2）原因

根本原因：日本征服全世界的对外扩张政策。

直接原因：1894 年，朝鲜爆发东学党起义。

（3）结果：中国战败，清政府（代表李鸿章）被迫与日本（代表伊藤博文）签订《马关条约》。

（4）《马关条约》的主要内容

①清政府承认朝鲜“独立自主”。

②中国割让台湾岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛和辽东半岛给日本。

③中国赔偿日本军费 2 亿两白银，中国开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠，日本轮船可以沿内河驶入以上各口。

④允许日本在中国的通商口岸开设工厂，产品运销中国内地免收内地税。

⑤中国不得逮捕为日本军队服务的人员。

（5）影响

《马关条约》是《南京条约》以来最严重的不平等条约，使列强对中国的侵略由商品输出为主变为资本输出为主，中国半殖民地半封建化程度大大加深。

4.八国联军侵华战争

（1）时间：1900 年—1901 年。

（2）开端

1900 年 6 月，英国、美国、日本、俄国、法国、德国、意大利、奥匈帝国的八国联军 2000 多人向北京进犯。清政府被迫向八国宣战。

（3）结果：中国战败，签订《辛丑条约》。

（4）主要内容

①清政府向各国赔款白银 4.5 亿两。

②在北京东交民巷设立使馆区，由各国驻军把守，中国人一概不准在内居住。

③帝国主义列强可在自北京至山海关沿铁路重要地区的 12 个地方驻扎军队。

④在天津周围 20 里内不得驻扎中国军队。

⑤清政府承诺镇压反帝斗争。

⑥将总理衙门改为外务部，列六部之首，成为清政府与列强交涉的专门机构。

（5）影响

1901 年，《辛丑条约》的签订，标志着中国完全沦为半殖民地半封建社会。

5.洋务运动

（1）时间：1861 年—1894 年。

（2）性质：清政府洋务派掀起的“师夷之长技以自强”的改良运动。

（3）内容。

①兴办近代企业（江南制造总局是洋务派办的第一个规模较大可称之为近代军事工业的兵工厂）。

②建立新式海陆军（19 世纪 90 年代，建福建水师、广东水师、南洋水师、北洋水师＜主力＞＜李鸿章＞）。

③创办新式学堂、派遣留学生。

④目的：发展新型工业，增强国力，以维护清政府的封建统治。

⑤结果：失败，但对中国迈入现代化奠定了一定基础。

6.太平天国运动（1851 年—1864 年）

（1）性质：清朝统治后期最为轰轰烈烈的农民起义。

（2）文件：《天朝田亩制度》《资政新篇》（中国第一套具有发展资本主义意愿的政治纲领）。

（3）目的：推翻清朝统治，建立有衣同穿有饭同食的大同社会。

（4）结果：由于农民阶级的局限性，以失败告终。但动摇了清王朝统治，播下了革命的种子。

7.戊戌变法（百日维新）

（1）时间：1895 年—1898 年。

（2）序幕：1895 年 4 月，康有为制造了轰动全国的“公车上书”事件，揭开了戊戌变法的序幕。

（3）性质：资产阶级改良运动。

（4）主要内容。

1898 年 6 月，光绪帝颁布了政治、经济、文化教育、军事等方面一系列变法诏令，主要内容是：学习西方，提倡科学文化，改革政治、教育制度，发展农、工、商业等。

（5）目的：建立君主立宪政体，使国家富强。

（6）结果：触及了统治阶级的利益，以失败告终。

8.同盟会

（1）1905 年于日本东京成立，是第一个全国性的资产阶级革命政党。

（2）提出政治纲领（驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权），孙中山把同盟会政治纲领阐发为“民族、民权、民生”三民主义。

（3）1894 年，在檀香山建立了兴中会，提出“驱逐鞑虏，恢复中国，创立合众政府”的主张。

9.辛亥革命

（1）时间：1911 年 10 月 10 日，在同盟会的推动下，武昌起义爆发，全国 10 余省份宣布独立。

（2）性质：孙中山领导的中国资产阶级革命。

（3）目的：推翻清朝的专制统治，挽救民族危亡，争取国家的独立、民主和富强。

（4）影响：辛亥革命是近代中国一次比较完全意义上的资产阶级民主革命，结束了中国长达两千年的君主专制制度，是一次伟大的革命运动。

10.北洋军阀

1901 年，袁世凯出任北洋大臣，其所掌控军队称北洋军。辛亥革命后，袁世凯凭借北洋军队控制了中华民国中央和地方政权。1916 年 6 月袁世凯死后，北洋军阀分化为三大派系。

11.新文化运动

（1）1915 年，陈独秀创办《青年杂志》(次年改名为《新青年》) 创刊，标志着新文化运动的开始。

（2）口号：民主、科学。

（3）主要领导人。

①陈独秀：中国新文化运动的发起人，中国共产主义运动的先行者，中国共产党的创始人之一。1921 年 7 月，在中共一大上被选为中央局书记。

②李大钊：在中国大地上第一个举起社会主义大旗的人，发表《布尔什维主义的胜利》《我的马克思主义观》。

（4）意义。

它大力宣传了民主和科学，在政治上和思想上给封建主义以沉重的打击，对于中国人民，尤其是广大青年的觉醒，起了巨大的启蒙作用，为马克思主义在中国的广泛传播，开辟了思想道路。

（三）中国现代史

1.“五四运动”

（1）开端：1919 年 5 月 4 日，北平高校的 3000 多名学生冲破军警阻挠，聚集天安门，

要求惩办曹汝霖、陆宗舆、章宗祥三位卖国贼，“五四运动”爆发。

（2）工人阶级登上历史舞台：1919 年 6 月 5 日，上海工人开始大规模罢工，以响应学生，工人阶级登上历史舞台。

（3）口号：“外争主权，内除国贼”“誓死力争，还我青岛”“废除二十一条”“拒绝在和约上签字”。

（4）意义：工人阶级开始登上历史舞台，促进了马克思主义的传播，是一次彻底的反帝反封建的革命运动，标志着新民主主义革命的开端。

2.革命统一战线建立

（1）中共三大

共产党员以个人身份加入国民党。

（2）国民党一大

标志着国共两党合作正式建立。

3.北伐战争

（1）时间：1926 年—1928 年。

（2）北伐对象：吴佩孚、孙传芳和张作霖三个军阀。

4.“四一二”政变

1927 年 4 月 12 日，以蒋介石为首的国民党新右派在上海发动的反对共产党的政变。“四一二”政变标志着中国阶级关系和革命形势的重大变化。

5.第二次国内革命战争时期（1927 年—1937 年）

（1）八一南昌起义

1927 年 8 月 1 日，周恩来、叶挺、朱德、刘伯承、贺龙领导南昌起义。南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪，揭开了中国共产党独立领导武装斗争和创建革命军队的序幕。因此，8 月 1 日被定为中国人民解放军建军纪念日。

（2）秋收起义

1927 年 9 月，中国共产党在湖南、江西边界领导发动的农民武装起义。毛泽东以中共中央特派员的身份前往长沙，领导湘赣边界的秋收起义。9 月 9 日，湘赣边界秋收起义爆发。10 月 27 日，起义部队到达罗霄山脉中段井冈山的茨坪，开创了中国共产党领导下的第一个农村革命根据地。

（3）一二·九运动

1935 年 12 月 9 日，中国共产党领导学生举行“反对华北自治”的游行。

（4）西安事变

称“双十二事变”。1936 年 12 月 12 日，为了使蒋介石改变“攘外必先安内”的国策，停止内战，一致抗日。张学良和杨虎城，扣留了蒋介石。经过多方努力，西安事变最终和平解决，促成了国共第二次合作。

6.抗日战争时期（1931 年—1945 年）

（1）“七七”事变（卢沟桥事变）

1937 年 7 月 7 日，标志着中华民族全面抗战的开始。

（2）南京大屠杀

1937 年 12 月，日本侵略者占领南京后，制造了惨绝人寰的南京大屠杀。12 月 13 日是南京大屠杀死难者国家公祭日。

（3）台儿庄战役

①时间：1938 年 3 月—4 月。

②最主要将领：李宗仁指挥。

③意义：台儿庄战役是中华民族全面抗战以来，中国人民取得的又一次胜利，是抗日战争以来取得的最大胜利，也是徐州会战中国民革命军取得的一次重大胜利。

（4）抗日战争胜利

①日本投降

1945 年 8 月 15 日，日本无条件投降，十四年抗战以胜利告终。9 月 2 日，日本正式签署投降书。9 月 3 日是中国人民抗日战争胜利纪念日。

②意义

抗日战争是 100 多年来中国人民反对帝国主义侵略的第一次取得完全胜利的民族解放战争，成为中华民族由衰败到重新振兴的转折点。

（5）皖南事变

1941 年 1 月 4 日，新四军军部及所属的支队 9000 多人由云岭出发北移，遭到国民党军 8 万多人的伏击；新四军奋战七昼夜，弹尽粮绝，除约 2000 人突围外，大部分被俘或牺牲；叶挺与国民党军队谈判时被扣押，项英、周子昆被杀害；皖南事变发生后，周恩来在《新华日报》上愤然写下了“千古奇冤，江南一叶；同室操戈，相煎何急？”的题词。

（6）整风运动

为肃清党内存在着思想不纯、作风不良等现象，全党范围内开展了大规模整风运动。1942 年 2 月，毛泽东连续发表《整顿党的作风》《反对党八股》两篇演说，标志着全党普遍整风的开始。

7.解放战争时期（1946 年—1949 年）

（1）重庆谈判

1945 年 10 月 10 日，国共双方代表签订《双十协定》。

（2）三大战役

三大战役是指 1948 年 9 月至 1949 年 1 月，中国人民解放军同国民革命军进行的战略决战，包括辽沈、淮海、平津三个战略性战役。国民党赖以维持其反动统治的主要军事力量基本上被消灭。三大战役的胜利，奠定了人民解放战争在全国胜利的基础。

8.新民主主义社会时期

三大改造：

1953 年至 1956 年，中国共产党在全国范围内组织了对农业、资本主义工商业和手工业进行的社会主义“三大改造”，初步建立了社会主义的基本制度。从此，中国进入社会主义初级阶段。

9.社会主义建设道路

论十大关系：

1956 年 4 月 25 日，毛泽东在政治局扩大会议上作了《论十大关系》的报告，总结了我国社会主义建设的经验，提出了调动一切积极因素为社会主义建设事业服务的基本方针，对适合中国情况的社会主义建设道路进行了初步的探索。

10.社会主义建设新时期（1978 年以来）

十一届三中全会于 1978 年 12 月 18 日至 22 日在北京举行。大会拨乱反正，抛弃阶级斗争为纲，确立实事求是思想路线，工作重心转移到社会主义现代化建设上来。建设社会主义强国，提出改革开放的伟大决策。党的十一届三中全会揭开了党和国家历史的新篇章，是建国以来我党历史上具有深远意义的伟大转折。

二、经典例题

下列选项中，关于中国历代著名改革说法有误的是（　　）。

A.秦国商鞅变法主张废井田，开阡陌

B.北魏孝文帝改革主张王田私属，不许买卖

C.北宋王安石变法主张青苗法，募役法

D.明朝张居正改革主张整顿吏治，实行“一条鞭法”

三、小结

<table>
<tr><td rowspan="12">中国古代史</td><td rowspan="3">奴隶社会</td><td>夏朝</td></tr>
<tr><td>商朝</td></tr>
<tr><td>周朝</td></tr>
<tr><td rowspan="9">封建社会</td><td>秦朝</td></tr>
<tr><td>汉朝</td></tr>
<tr><td>三国两晋南北朝</td></tr>
<tr><td>隋朝</td></tr>
<tr><td>唐朝</td></tr>
<tr><td>两宋</td></tr>
<tr><td>元朝</td></tr>
<tr><td>明朝</td></tr>
<tr><td>清朝</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">中国近代史</td><td>鸦片战争《南京条约》</td></tr>
<tr><td>甲午中日战争《马关条约》</td></tr>
<tr><td>八国联军侵华《辛丑条约》</td></tr>
<tr><td>洋务运动</td></tr>
<tr><td>戊戌变法</td></tr>
<tr><td>辛亥革命</td></tr>
</table>

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

	新文化运动
中国现代史	“五四运动”
	八一南昌起义
	秋收起义
	三大战役
	三大改造

第二节 人文常识

一、基础理论

（一）中国文学

1.《诗经》

（1）《诗经》是我国第一部诗歌总集，分《风》《雅》《颂》三部分。其收入了西周初年至春秋中叶 500 多年的诗歌 305 篇，又称《诗三百》，并开创了中国诗歌现实主义的源头。

（2）风骚：《诗经》和《楚辞》。

2.《楚辞》

《楚辞》是战国时代伟大诗人屈原创造的一种诗体。句子参差不齐，形式活泼自由，多用“兮”字。楚辞体又称骚体，代表作《离骚》，是浪漫主义文学的源头。

3.史书

（1）编年体史书

①《春秋》——孔子——《春秋》是我国现存最早的一部编年体史书。

②《左传》——左丘明——《左传》既是中国古代史学名著，也是文学名著。

③《资治通鉴》——司马光——是我国编年史中包含时间最长的一部巨著。

（2）国别体史书

①国别体史书是一部分国记事的历史散文。按国家分类记载历史。

②春秋左丘明《国语》、西汉刘向《战国策》、西晋陈寿《三国志》。

（3）纪传体

①纪传体史书创始于西汉司马迁的《史记》，它以人物传记为中心。

②鲁迅称《史记》为“史家之绝唱，无韵之离骚”。

4.四书五经及六艺

（1）四书：《大学》《中庸》《论语》《孟子》。

（2）五经：指儒家的五圣经，即《周易》《尚书》《诗经》《礼记》《春秋》。

（3）六艺。

①六种经书：即《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》。

②六种技能：即礼、乐、射、御、书、数。

5.乐府双璧

即《木兰诗》和《孔雀东南飞》的合称，汉代古乐府民歌（汉乐府）中最著名的两大代表作。

6.《世说新语》

《世说新语》是中国南朝时期产生的一部主要记述魏晋人物言谈逸事的笔记小说，由刘义庆组织编写。

7.陶渊明与田园诗

陶渊明是东晋时期杰出的文学家，被后人称为田园诗派之鼻祖，著名的有《归园田居》。开创的田园诗这种新的题材，在古典诗歌发展史上树立了一座里程碑。

8.建安诗歌

（1）主要代表人物是曹操、曹植、曹丕父子和围绕在他们周围的文士。建安诗人中成就突出的是曹操与其子曹植。

（2）曹操的诗作具有创新精神，开启并繁荣了建安文学，给后人留下了宝贵的精神财富，史称“建安风骨”。曹植与曹操、曹丕合称为“三曹”。

（3）曹操的《观沧海》《蒿里行》，曹丕的《燕歌行》，曹植的《白马篇》《洛神赋》。

9.唐代诗歌

（1）初唐

初唐四杰：王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王；著名诗人陈子昂。

（2）盛唐

①两个流派

以“王孟”（王维和孟浩然）为代表的田园诗派。苏轼赞王维“味摩诘之诗，诗中有画；

观摩诘之画，画中有诗”。

以高适、岑参、王昌龄等为代表的边塞诗派。

②两大诗人

李白：

唐代伟大的浪漫主义诗人，被称为“诗仙”，李白和杜甫并称“李杜”（李商隐与杜牧并称为“小李杜”），其诗风豪迈奔放、清新飘逸、想象丰富、意境奇妙、语言奇妙、浪漫主义、立意清晰。有《李太白集》传世。

杜甫：

杜甫是唐代伟大的现实主义诗人，在中国古典诗歌中的影响非常深远，被后人称为“诗圣”，他的诗称为“诗史”。有《杜工部集》。诗歌风格多描述民间疾苦，多抒发他悲天悯人的仁民爱物、忧国忧民情怀。

（3）中唐：新乐府运动（“文章合为时而著，歌诗合为事而作”），元稹和白居易并称“元白”，白居易“叙事诗双璧”（《长恨歌》和《琵琶行》）。

（4）晚唐：“小李杜”（杜牧《樊川文集》）。

10.宋代著名作家、作品

（1）散文及文学作品

①北宋政治家、文学家欧阳修的《醉翁亭记》是其散文代表作。

②“三苏”（苏洵、苏轼、苏辙）——苏洵《六国论》。

③范仲淹的《岳阳楼记》，著有《范文正公文集》。

④唐宋八大家：韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵《嘉右集》、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。

⑤欧阳修、韩愈、柳宗元和苏轼合称“千古文章四大家”。

⑥沈括的《梦溪笔谈》是我国第一部用笔记文体写成的综合性学术专著。

（2）宋词

①婉约派

柳永是北宋第一个专业词人，是婉约派的创始人物，代表作《乐章集》。

欧阳修、秦观是北宋婉约派著名的词人。

南宋李清照（婉约词派代表，有“千古第一才女”之称，号易安居士）。

南宋词人姜夔（kuí），其作品素以空灵含蓄著称，有《白石道人歌曲》等。

②豪放派

北宋有苏轼（开创豪放一派）、范仲淹。

南宋有辛弃疾（号稼轩，《稼轩长短句》）、陆游和文天祥。

（3）史书

司马光（我国最大的一部编年体通史《资治通鉴》，与《史记》一起被誉为“史学双璧”）。

11.元代著名作家、作品

（1）关汉卿与郑光祖、白朴、马致远并称“元曲四大家”。我国古代第一位伟大的戏剧家，世界文化名人。主要作品为《窦娥冤》《救风尘》《望江亭》《单刀会》等。

（2）王实甫，主要作品为《西厢记》。

（3）马致远，元曲“四大家”之一。主要作品为杂剧《汉宫秋》、散曲《天净沙·秋思》等，结为《东篱乐府》。元散曲作者中成就最高者之一。

（4）元代的郑光祖的代表作品为《倩女离魂》。

（5）元代的白朴代表作品之一《唐明皇秋夜梧桐雨》。

12.明代著名作家、作品

（1）施耐庵，主要作品为《忠义水浒传》，简称《水浒》，是我国第一部反映农民起义的长篇章回体小说，对后世农民起义产生了巨大影响。

（2）罗贯中，中国第一位全力创作通俗小说的作家。主要作品有《三国演义》《隋唐志传》。《三国演义》为我国第一部长篇历史章回体小说。

（3）吴承恩——《西游记》是著名长篇章回体神魔小说，是古典文学中最辉煌的神话作品，标志着浪漫主义文学的新高峰。

（4）汤显祖主要作品为《牡丹亭》（又名《还魂记》），与《紫钗记》《邯郸记》《南柯记》合称“玉茗堂四梦”，又叫“临川四梦”，是浪漫主义杰作。

（5）冯梦龙，主要作品为编辑短篇小说集“三言”。《喻世明言》《醒世恒言》《警世通言》共 120 篇。“三言”与凌濛初作的《初刻拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》合称“三言二拍”，代表了明代拟话本的最高成就。

13.清代著名作家、作品

（1）孔尚任：清代剧作家，代表作为传奇剧本《桃花扇》。

（2）蒲松龄：清代著名小说家，代表作为文言短篇小说集《聊斋志异》。

（3）吴敬梓：清代著名小说家，代表作为长篇小说《儒林外史》。

（4）曹雪芹、高鹗：清代著名小说家，代表作为长篇小说《红楼梦》。该书共 120 回，又叫《石头记》《金玉缘》。前八十回为清朝曹雪芹所作，后四十回多认为由高鹗续成。

14.中国现当代著名作家、作品

从“新文化运动”到 1949 年新中国成立，这一时期的文学称为中国现代文学；从新中国成立到当今的文学称为中国当代文学。

（1）鲁迅——中国现代文学的奠基者，新文化运动的主将。三部小说集、一部散文集、一部散文诗集和多部杂文集，《祝福》选自《彷徨》，《药》《阿 Q 正传》等选自《呐喊》。

（2）郭沫若——新诗的奠基者，第一部新诗集《女神》，另有历史剧《屈原》等。

（二）外国文学

1.但丁

但丁，意大利诗人。《神曲》是但丁在被放逐期间写的一部长诗，是他呕心沥血、历经十四年之久的忧愤之作，是诗人的代表作。《神曲》分为三部：《地狱》《炼狱》《天堂》，《神曲》所表达的是对当时社会丑恶现象的憎恶以及对光明向往的情感。

2.莎士比亚

莎士比亚一生创作了 3 部剧本、2 首长诗、154 首十四行诗。主要作品有《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》《罗密欧与朱丽叶》《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》等。莎士比亚的四大悲剧：《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》；四大喜剧：《仲夏夜之梦》《皆大欢喜》《第十二夜》《威尼斯商人》。莎士比亚的作品情节生动丰富、人物个性鲜明、具有广阔的社会背

景和丰富多彩的个性化语言，被马克思称为“人类最伟大的戏剧天才”。

3.约翰·沃尔夫冈·冯·歌德

约翰·沃尔夫冈·冯·歌德（1749—1832），18 世纪末 19 世纪初德国伟大诗人、作家和思想家。青年时期的歌德最重要的作品是小说《少年维特之烦恼》，对当时德国的丑恶现实进行了深刻批判，向封建的德国社会进行了公开挑战。诗剧《浮士德》是歌德以毕生心血完成的一部杰出代表作。它与《荷马史诗》《神曲》等齐名，被文学史家认为是史诗性的巨著。

4.雪莱

雪莱，英国浪漫主义诗人。创作了《麦布女王》《解放了的普罗米修斯》《云雀》《西风颂》等，名句“冬天已经来临，春天还会远吗？”广为流传。抒情诗剧《解放了的普罗米修斯》取材于希腊神话。

5.普希金

普希金，俄国浪漫主义文学的重要代表，俄国现实主义文学的奠基人，被誉为“俄国文学之父”“俄国诗歌的太阳”。其主要作品有诗歌《致恰达耶夫》《致西伯利亚的囚徒》《茨冈人》等。农民题材的小说《上尉的女儿》被誉为“俄罗斯生活的百科全书”。诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》是俄国现实主义的奠基作。

6.巴尔扎克

巴尔扎克，法国 19 世纪批判现实主义文学的伟大代表。他创作的《人间喜剧》《高老头》《欧也妮·葛朗台》等作品，深刻地揭露了金钱的罪恶，批判了资本主义社会中人与人之

间赤裸裸的金钱关系。

7.列夫·托尔斯泰

托尔斯泰，俄国伟大的批判现实主义作家。他从 19 世纪中叶到 20 世纪初，在俄国文坛活动了近 60 年，创作了大量的文学作品。其代表作有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。托尔斯泰被列宁誉为“俄国革命的一面镜子”。

8.泰戈尔

拉宾德拉纳特·泰戈尔，印度著名诗人、文学家、社会活动家、哲学家和印度民族主义者。1861 年 5 月 7 日，拉宾德拉纳特·泰戈尔出生于印度加尔各答一个富有的贵族家庭。1913 年，他以《吉檀迦利》成为第一位获得诺贝尔文学奖的亚洲人。

9.海明威

海明威，现代美国著名作家，对现当代美国和世界文学产生过重要的影响。海明威作为“迷惘的一代”的代表出现，作品反映了强烈的反战倾向和对未来的迷惘，主要作品有长篇小说《太阳照样升起》《永别了，武器》《丧钟为谁而鸣》，中篇小说《老人与海》等。

10.村上春树

村上春树，日本小说家、美国文学翻译家。29 岁开始写作，第一部作品《且听风吟》即获得日本群像新人奖，1987 年第五部长篇小说《挪威的森林》在日本畅销四百万册，广泛引起“村上现象”。被称作第一个纯正的“二战后时期作家”，并被誉为日本 1980 年代的文学旗手。

二、经典例题

下列哪位诗人是“初唐四杰”之一？（　　）

A.王维　　B.王勃　　C.韩愈　　D.柳宗元

三、小结

四书五经及六艺	四书：《大学》《中庸》《论语》《孟子》。 五经：指儒家的五圣经，即《周易》《尚书》《诗经》《礼记》《春秋》。 六艺： 1.六种经书：即《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》。 2.六种技能：即礼、乐、射、御、书、数。
初唐四杰	王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。
元曲四大家	关汉卿、郑光祖、白朴、马致远。
唐宋八大家	韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。

第三节 中国传统文化

一、基础理论

（一）天文历法

1.二十四节气

正月：立春、雨水；二月：惊蛰、春分；三月：清明、谷雨；

四月：立夏、小满；五月：芒种、夏至；六月：小暑、大暑；

七月：立秋、处暑；八月：白露、秋分；九月：寒露、霜降；

十月：立冬、小雪；十一月：大雪、冬至；十二月：小寒、大寒。

春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。

2.四时

四时指春夏秋冬四季。农历以正月、二月、三月为春季，分别称作孟春、仲春、季春；以四月、五月、六月为夏季，分别称作孟夏、仲夏、季夏；秋季、冬季以此类推。

（二）古代称谓

1.年龄称谓

12 岁（女）——金钗之年。

13 岁（女）——豆蔻年华。

15 岁（女）——及笄之年。

16 岁（女）——碧玉年华。

20 岁（女）——桃李年华。

24 岁（女）——花信年华。

始龀（chèn）、齠（tiáo）年：男孩八岁。

束发：男子十五岁。

弱冠：男子二十岁。

而立：男子三十岁。

不惑：男子四十岁。

知命：男子五十岁。

花甲：男子六十岁。

古稀之年：男子七十岁。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

耄耋之年：男子八九十岁。

期颐之年：一百岁。

2.别称

父母称高堂、椿萱、双亲。

妻父俗称丈人；雅称岳父、泰山。

兄弟称昆仲、棠棣、手足。

老师称先生、夫子、恩师。

学生称门生、受业。

学堂称寒窗、鸡窗，同学为同窗。

女婿称东床、东坦、娇客。

父母死后称呼上加“先”字，父死后称先父、先严、先考；母死后称先母、先慈、先妣。同辈人死后加“亡”字，如亡妻、亡兄、亡妹。

夫妻一方亡故叫丧偶，夫死称妻为寡、孀，妻死称夫为鳏。

（三）其他人文常识

1.九州

传说中的我国上古时期划分的九个行政区域，州名分别为：冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍。后成为中国的别称。

2.五岳

五大名山的总称，即东岳泰山、西岳华山、中岳嵩山、北岳恒山、南岳衡山。

3.佛教四大名山

山西五台山、浙江普陀山、安徽九华山、四川峨眉山。

4.四大发明

造纸术、指南针、火药、印刷术。

5.“楷书四大家”

欧阳询、颜真卿、柳公权和赵孟頫。

6.“岁寒三友”

中国绘画中常以“松、竹、梅”为题材。

7.“四君子”

中国绘画中常以梅、兰、竹、菊为题材，寓意“高洁”等。

8.文房四宝

笔、墨、纸、砚。

9.科举

科举指历代封建王朝通过考试选拔官吏的一种制度。由于采用分科取士的办法，共分四级：院试（即童生试）、乡试、会试和殿试。乡试第一名为解元；会试第一名为会元；殿试是由皇帝亲自主持的进士考试，第一名叫状元，第二名叫榜眼，第三名叫探花。

二、经典例题

二十四节气中按照时间先后顺序排列正确的是（　　）。

A.白露、秋分、寒露、霜降　　B.白露、秋分、霜降、寒露

C.秋分、白露、寒露、霜降　　D.秋分、白露、霜降、寒露

三、小结

二十四节气	正月：立春、雨水；二月：惊蛰、春分；三月：清明、谷雨； 四月：立夏、小满；五月：芒种、夏至；六月：小暑、大暑； 七月：立秋、处暑；八月：白露、秋分；九月：寒露、霜降； 十月：立冬、小雪；十一月：大雪、冬至；十二月：小寒、大寒。
四书五经	四书指的是《论语》《孟子》《大学》《中庸》； 五经指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。
五岳	东岳泰山、西岳华山、中岳嵩山、北岳恒山、南岳衡山。
佛教四大名山	山西五台山、浙江普陀山、安徽九华山、四川峨眉山。
楷书四大家	欧阳询、颜真卿、柳公权和赵孟頫。
岁寒三友	松、竹、梅。

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第六章 自然科技

第一节 天文地理

一、基础理论

（一）行星

行星通常指自身不发光，环绕着恒星的天体。其公转方向常与所绕恒星的自转方向相同。一般来说行星需具有一定质量，行星的质量要足够大且近似于圆球状，自身不能像恒星那样发生核聚变反应。

八大行星特指太阳系的八个行星，按照离太阳的距离从小到大，它们依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

（二）恒星

恒星都是气体星球，是大质量、会自行发光的等离子体星体，自身能够发光，主要成分为氢与氦。太阳是离地球最近的恒星。

（三）太阳

太阳是由炽热的气体组成的球状天体，太阳是太阳系中唯一的恒星和会发光的天体，是太阳系的中心天体。太阳是由核心、辐射区、对流层、光球层、色球层、日冕层构成。光球层之下称为太阳内部；光球层之上称为太阳大气。

（四）日食

月球运动到太阳和地球中间，如果三者正好处在一条直线时，月球就会挡住太阳射向地球的光，月球身后的黑影正好落到地球上，这时发生日食现象。

日食主要类型有日全食、日偏食、日环食。

（五）月食

当地球、月球、太阳在一条直线时，地球挡住了太阳照射到月球的光，这种现象叫月食。月食只可能发生在农历十五前后，即“望日”。

月食主要类型有月全食、月偏食。

（六）地球

地球是太阳系的八大行星之一，按离太阳由近及远的次序数为第三颗，属于类地行星。其形状是一个两极略扁的不太规则的椭圆球体。地球自西向东自转，同时又围绕太阳于赤道平面轨道上公转，地球自转与公转的结合，使地球上的昼夜交替和四季变化产生。

地球内部由内到外分为三层：地核、地幔、地壳。

地壳是地球最外层的岩石薄片，包括大陆地壳和海洋地壳。地幔是地球内部的一层，位于地壳下方，它是地球内部最大的一层。

地核是地球内部最深的部分，由铁和镍等重元素组成。地核可以分为外核和内核两部分。

（七）中国地理

1.中国的地势

西高东低，大致呈三级阶梯状分布。

地势的第一级阶梯是青藏高原，平均海拔在 4000 米以上。其北部与东部边缘分布有昆仑山脉、祁连山脉、横断山脉，是地势一、二级阶梯的分界线。

地势的第二级阶梯上分布着大型的盆地和高原，平均海拔在 1000 米～2000 米之间，

其东面的大兴安岭、太行山脉、巫山、雪峰山是地势二、三级阶梯的分界线。

地势的第三级阶梯上分布着广阔的平原，间有丘陵和低山，海拔多在 500 米以下。

从中国陆地的第三级阶梯继续向海面以下延伸，就是浅海大陆架，这是大陆向海洋自然延伸的部分，一般深度不大，坡度较缓。

2.中国的主要地形

高原

中国有四大高原：青藏高原、内蒙古高原、黄土高原、云贵高原。

盆地

中国有四大盆地：准噶尔盆地、塔里木盆地、柴达木盆地、四川盆地。

平原

中国有三大平原：东北平原、华北平原、长江中下游平原。

3.行政区划

我国实行省（自治区、直辖市、特别行政区）、县（市、自治县）、乡（镇、民族乡）三级行政区划。国家根据需要，可以设立特别行政区。

目前，我国有 23 个省、5 个自治区、4 个直辖市、2 个特别行政区，共计 34 个省级行政区域。

二、经典例题

地球上出现四季更替现象的根本原因是地球（　　）。

A.为一椭球体　　B.围绕太阳运转的速度不均匀

C.绕地轴不停地旋转　　D.公转和黄赤交角的存在

三、小结

太阳	太阳系八大行星：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。
地球	由内到外分为三层：地核、地幔、地壳。
中国地理	中国主要地形：高原、盆地、平原。 行政区划：23 个省、5 个自治区、4 个直辖市、2 个特别行政区，共计 34 个省级行政区域。

第二节 物理化学生物

一、基础理论

（一）物理常识

1.声音

（1）声音的传播

声音是由物体的振动产生的，这种振动会在介质中形成声波，并通过介质传播开来。无论是人类的声音还是乐器的声音，或者是日常生活中听到的各种声音，都是基于这一基本原理。声音的传播需要介质，且不同的介质对声音的传播速度和效果都有所影响。

（2）声音三要素

声音的三要素是响度、音调和音色。

响度是指人耳感觉到的声音强弱，主要取决于声波振幅的大小。音调是指声音的高低，由频率决定，频率越高音调越高。音色是指声音的品质，主要与发声体的材料、结构、发声方式等因素有关。

2.光

光是人类眼睛可以看见的一种电磁波，也称可见光谱。

（1）光的反射

当光射到两种不同介质的分界面上时，便有部分光自界面射回原介质中的现象，称为光的反射。

光的反射分为镜面反射和漫反射。镜面反射是指平行光线射到光滑表面上时反射光线也是平行的，这种反射叫做镜面反射。漫反射是指平行光线射到凹凸不平的表面上，反射光线射向各个方向，这种反射叫做漫反射。

（2）光的折射

光的折射是指光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向发生改变，从而使光线在不同介质的交界处发生偏折的现象。

具体现象：从岸上向水中看，水好像很浅，沿着看见鱼的方向叉，却叉不到；从水中看岸上的东西，好像变高了；筷子在水中好像“折”了；海市蜃楼等。

（二）化学常识

1.有机化合物

有机化合物，简称“有机物”，是碳氢化合物及其衍生物的总称。有机物是生命产生的物质基础。

2.无机化合物

无机化合物，简称“无机物”，通常指不含碳元素的化合物，但包括碳的氧化物、碳酸氢盐、碳酸盐、氰化物等。

3.氧

氧是人体、海洋和地壳中含量最多的元素。

氧气能提供呼吸，同时氧气还可以支持燃烧。

臭氧，又称为超氧，是氧气的一种同素异形体，主要存在于臭氧层中，被称为“地球上生物的保护伞”。

4.稀有气体

指氦、氖、氩、氪、氙、氡等，反应性很低。

5.铁

铁是有光泽的银白色金属，硬而有延展性。铁是日常生活中应用最广泛的金属。纯铁为银白色，有金属光泽，铁粉为黑色。铁粉能和水、氧气反应生成氧化铁。

6.甲醛

甲醛是一种无色、有强烈刺激性气味的气体。甲醛可以通过人体呼吸道及皮肤接触引发呼吸道炎症和皮肤炎症。甲醛在常温下是气态，通常以水溶液形式出现。甲醛易溶于水和乙醇，35%～40%的甲醛水溶液叫福尔马林。福尔马林具有杀菌和防腐性能。

（三）生物

1.生物由原核生物（无细胞核）、真核生物（有细胞核）及非细胞生物（主要指病毒）组成，特征是可以进行新陈代谢。

新陈代谢包括两个方面：同化作用和异化作用。性质上分成物质代谢和能量代谢。是指生物体与外界环境之间的物质和能量交换以及生物体内物质和能量的转变过程。

2.生物圈

生物圈是指地球上凡是出现并感受到生命活动影响的地区，是行星地球特有的圈层。它也是人类诞生和生存的空间。生物圈是地球上最大的生态系统。

生物圈中的各种生物可以分为：生产者、消费者、分解者。生产者主要是绿色植物，它能通过光合作用将无机物合成为有机物。消费者主要指动物。分解者主要指微生物，可将有机物分解为无机物。

3.细胞

细胞是生物体基本的结构和功能单位。已知除病毒之外的所有生物均由细胞所组成，但病毒生命活动也必须在细胞中才能体现。

细胞通常很小，需用显微镜才能见到，但也有肉眼可见的大型卵细胞。细胞的形状因其

生长、分化和功能的不同而有很大变化，有卵圆形、柱形、鳞形、梭形、树枝形等。人体最大的细胞是卵细胞，最小的是精细胞。

4.染色体

染色体是细胞内具有遗传性质的遗传物质深度压缩形成的聚合体。其本质都是脱氧核糖核酸（DNA）和蛋白质的组合（即核蛋白组成的），不均匀地分布于细胞核中，是遗传信息（基因）的主要载体，但不是唯一载体（如细胞质内的线粒体）。

二、经典例题

在自然界中，有一类生物专门吃动植物的残骸或废弃的食物，科学家称它们为分解者，以下都属于分解者的是（　　）。

A.蚕、蚂蚁　　B.蚯蚓、屎壳郎

C.老虎、老鹰　　D.鱼、虾

三、小结

光	光的反射	镜面反射
		漫反射
	光的折射	
声音	三要素是响度、音调和音色。	
稀有气体	氦、氖、氩、氪、氙、氡等。	
甲醛	无色、有强烈刺激性气味的气体；在常温下是气态。	
生物圈	生产者、消费者、分解者。	

第三节 生活中的科学

一、基础理论

（一）落叶的原因

秋天来临的时候，树叶上蒸发的水分比夏天多，但树根吸水却比夏天少了。为了减少树木的水分流失，茎部的细胞开始形成一个分离层，待养分完全离开树叶后，分离层会令树叶和树干隔离，树叶从而掉下来。

（二）罐头不容易变坏

人们在制造罐头食品的时候，把罐头里的空气全部抽出，然后把它封口。在没有空气的情况下，即使里面的食物沾上少许细菌，它们也无法生存或繁衍。

（三）蛇没有脚也能走路

蛇的身上有很多鳞片，这是它们身上最外面的一层盔甲。鳞片不但用来保护身体，还可以是它们的“脚”。蛇向前爬行时，身体会呈 S 形，而每一片在 S 形外边的鳞片，都会翘起来，帮助蛇前进时抓住不平的路面。这些鳞片跟蛇的肌肉互相配合，并能推动身体向前爬行。

（四）婴儿出生时哇哇大哭

婴儿刚出生时都会哇哇大哭，这不是因为他们感到不开心，而是他们正在大口大口地呼吸着空气。当婴儿离开妈妈身体出生时，他们吸进的第一口空气会冲到喉部去，这会猛烈地冲击声带，令声带震动，然后发出类似哭叫的声音。

（五）献血时应以输同型血为原则

A 型血可接受 A、O 型的血，可输给 A、AB 型血的人；B 型血可接受 B、O 型血，可输给 B、AB 型血的人；AB 型血可接受任何一个血型，而只可输给 AB 型血，也被称为“万能受血型”；O 型血只可接受 O 型血，而可输给任何一个血型，被称为“万能献血型”。

（六）烫伤

烫伤后应立即把烫伤部位浸入干净的冷水中。烫伤后越早冷水浸泡，效果越好，水温在不低于零下 6℃条件下，越低越好。浸泡时间一般应持续半个小时以上，然后可涂上紫草油烫伤药膏，外用纱布包敷即可。

（七）扭伤

在扭伤发生的 24 小时之内，尽量做到每隔一小时用冰袋冷敷一次，每次半小时。将受伤处用弹性压缩绷带包好，并将受伤部位垫高。24 小时之后，开始给患处换为热敷，促进受伤部位的血液流通。

（八）动物伤害

被狗咬伤后，应立即冲洗伤口。关键是洗的方法。因为伤口像瓣膜一样多半是闭合着，所以必须掰开伤口进行冲洗。

二、经典例题

对于生活中常遇见的危险情况，下列做法正确的是（　　）。

A.应迅速将煤气中毒的人转移到空气新鲜的地方

B.将溺水者救上岸后首先要做的就是送往医院救治

C.对于摔伤脊柱的人应马上抱起送往医院抢救

D.对于农药中毒的人应等待一段时间再施救，避免农药二次伤害

三、小结

烫伤	立即把烫伤部位浸入干净的冷水中，涂上紫草油烫伤药膏，外用纱布包敷。
扭伤	用冰袋冷敷，24 小时之后，开始给患处换为热敷。
动物伤害	必须掰开伤口进行冲洗。

第四节 航天科技

一、基础理论

（一）中国航天的七个第一次

第一颗人造卫星：我国的第一颗人造地球卫星是 1970 年 4 月 24 日发射的“东方红一号”，开创了中国航天史的新纪元，使中国成为继苏、美、法、日之后世界上第五个独立研制并发射人造地球卫星的国家。后将每年 4 月 24 日设立为“中国航天日”。

第一次出舱活动：2008 年 9 月 25 日至 27 日，神舟七号载人飞船成功实现了我国航天员首次空间出舱活动，航天员翟志刚成为我国太空行走第一人。中国成为世界上第三个掌握空间出舱活动技术的国家。

中国第一次太空授课：神十航天员王亚平于北京时间 2013 年 6 月 20 日上午 10 点，在太空给地面学生讲课。

第一次月球背面着陆：2019 年 1 月 3 日。嫦娥四号成功在月球背面着陆，玉兔二号月球车开始在月球背面巡视探查。这是人类飞行器第一次登陆月球背面。

第一个火星探测器：2020 年 7 月 23 日，“天问一号”探测器发射升空。2021 年 6 月 11 日，第一辆火星车“祝融号”拍摄的科学影像图发布。

第一次地外天体采样返回：2020 年 12 月 17 日，探月工程嫦娥五号返回器在内蒙古预定区域成功着陆，标志着我国首次地外天体采样返回任务圆满完成。

第一次进入自己的空间站：在神舟十二号载人飞船与天和核心舱成功实现自主快速交会对接后，2021 年 6 月 17 日 18 时 48 分，航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波先后进入天和核心舱，标志着中国人首次进入自己的空间站。

（二）应用卫星

直接为国民经济和军事服务的各类人造地球卫星的通称。根据不同的用途，应用卫星可以分为三类：

1.通信卫星：包含国际通信卫星、国内通信卫星、海事通信卫星、广播卫星等。

2.观测卫星：用于对地球观测的各种对地遥感卫星，如气象卫星、地球资源卫星、侦察卫星等。

3.导航卫星：用于定位、导航和大地测量基准定位，如导航卫星、无线电定位卫星和测地卫星等。

（三）能源的分类

1.按转换传递过程分类

一次能源，直接来自自然界的能源。如：煤、石油、天然气、水能、风能、核能、海洋能、生物能。

二次能源，如：沼气、汽油、柴油、焦炭、煤气、蒸汽、火电、水电、核电、太阳能发电、潮汐发电、波浪发电等。

2.按其形成和来源分类

来自太阳辐射的能量，如：太阳能、煤、石油、天然气、水能、风能、生物能等。

来自地球内部的能量，如：核能、地热能。

天体引力能，如：潮汐能。

3.按属性分类

可再生能源，如：太阳能、地热、水能、风能、生物能、海洋能。

非可再生能源，如：煤、石油、天然气、核能。

4.按开发利用状况分类

常规能源，如：煤、石油、天然气、水能、生物能。

新能源，如：核能、地热、海洋能、太阳能、沼气、风能。

二、经典例题

以下全部属于二次能源的选项是（　　）。

A.核电、焦炭、原油、煤气　　B.水电、蒸汽、汽油、煤气

C.地热、焦炭、汽油、天然气　　D.风电、沼气、蒸汽、天然气

三、小结

应用卫星	通信卫星
	观测卫星
	导航卫星

能源的分类	按其形成和来源分类	来自太阳辐射的能量
		来自地球内部的能量
		天体引力能
能源的分类	按开发利用状况分类	常规能源
		新能源
	按属性分类	可再生能源
		非可再生能源
	按转换传递过程分类	一次能源
		二次能源

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION